02 선거와 선거 제도

선거 원칙과 선거 제도

[대표 문제] 다음 글의 ㉠, ㉡에 들어갈 선거 원칙으로 옳은 것은?

> 우리나라는 16대 국회의원 선거 때까지 '1인 1표제'를 실시하였다. 그러나 이는 유권자가 비례 대표 의원의 선출에 있어서 별도의 의사 표시를 할 수 없어 ___㉠___의 원칙에 위배된다. 또한, 지역구 선거에서 무소속 후보자에 대한 투표는 그 무소속 후보자의 선출에만 기여할 뿐 비례 대표 의원 선출에는 전혀 기여하지 못하므로 ___㉡___의 원칙에 위배된다고 보아 헌법 재판소에서 관련 조항에 대해 위헌 결정을 내렸다.

	㉠	㉡
①	평등 선거	직접 선거
②	평등 선거	보통 선거
③	직접 선거	평등 선거
④	직접 선거	비밀 선거

정답 ③

[출제 영역] 선거의 원칙

[해설]

③ 헌법 재판소는 1인 1표제 하에서는 유권자가 비례 대표 의원의 선출에 있어서 별도의 의사 표시를 할 수 없어 직접 선거 원칙에 위배되고, 지역구 선거에서 무소속 후보자에 대한 투표는 그 무소속 후보자의 선출에만 기여할 뿐 비례 대표 의원 선출에는 전혀 기여하지 못하므로 평등 선거 원칙에 반한다고 판시하였다. 그 결과 현재는 정당 투표를 별도로 하는 1인 2표제를 실시하고 있다.

1. 선거 원칙 중 괄호 안에 들어갈 내용으로 바르게 연결한 것은?

> 참정권은 국민주권의 원칙을 실현하기 위한 가장 기본적이고 필수적인 권리로써 다른 기본권에 대하여 우월한 지위를 가지며 참정권의 제한은 어디까지나 최소한의 정도에 그쳐야 한다. 그럼에도 ▣▣국의 300여만 명에 이르는 재외국민은 단지 나라밖에 있다는 이유로 그동안 국민으로서 마땅히 누려야 할 국민주권의 주체로서의 권리를 제한당해 왔다. 때문에 ▣▣국은 2012년부터 재외국민의 부재자 투표를 허용하기로 합의했다. 이는 (　　) 원칙을 실현하고자하는 취지이다.

① 보통 선거　② 평등 선거
③ 직접 선거　④ 비밀 선거

정답 ①

[출제 영역] 선거의 원칙

[해설]

① 헌법 재판소는 재외 국민에게 선거권을 부여하지 안는 것은 보통 선거 원칙에 위배된다고 판시하였다.

2. 다음 신문 기사를 통해 알 수 있는 선거의 기능으로 가장 적절한 것은?

OO 신문 2020 1월 XX일
최근 실시한 국회의원 총선거에서 제1야당이 과반수 의석을 확보함으로써 여소야대 현상이 발생하였다. 이는 최근 실업률의 상승과 주택 가격의 상승으로 국민들이 현행 경제 정책에 대한 실망이 반영된 결과로 보인다.

① 대의 민주주의의 한계를 보완한다.
② 국민에 대한 정치 사회화 기능을 담당한다.
③ 다양한 정치 참여 집단의 의견이 의회에 반영된다.
④ 대표자에 대한 평가와 통제 기능을 수행한다.

정답 ④
[출제 영역] 선거의 원칙
[해설]
④ 최근 국회의원 총선거에서 제1야당이 과반수 의석을 확보함으로써 여소야대 현상이 발생하였다는 것은 정부의 실정(失政)에 대한 평가와 통제 기능을 보여 준다.
[오답 피하기]
① 대의 민주주의의 한계를 보완하기 위한 직접 민주제적 요소는 나타나지 않았다.
② 정치 사회화란 그 정치 체제에 있어서 옳다고 생각되는 가치과, 태도 등을 가르치는 것을 말하는데, 위의 사례에서는 나타나고 있지 않다.
③ 다양한 정치 참여 집단의 모습도 나타나지 않았고, 그러한 의견이 반영된 모습도 나타나지 않았다.

3. 다음 대화에서 갑과 을의 주장이 위반한 민주 선거의 원칙은?

갑 : 모두에게 투표권을 주더라도, 투표권을 동일하게 주는 것은 옳지 않아. 을 : 왜 그렇게 생각해? 갑 : 사람들이 내는 세금으로 국가가 운영되는 것이니, 세금을 더 많이 내는 사람에게는 더 큰 권리를 줘야 해. 따라서 세금을 내는 것과 비례해서, 투표권의 수를 다르게 주어야 한다고 봐. 을 : 내 생각으로는 그것보다 일정한 금액의 세금을 납부하는 사람에게만 투표권을 부여하는 것이 더 옳다고 생각해. 병 : 하지만 그것은 민주 선거의 원칙에 어긋나는 거야.

	갑	을
①	보통선거	평등선거
②	평등선거	표의 등가성
③	보통선거	직접선거
④	평등선거	보통선거

정답 ④
[출제 영역] 선거의 원칙
[해설]
④ 세금에 따라 투표권의 수를 다르게 주어야 한다고 하는 것은 투표수의 차등을 두는 것으로 평등 선거 원칙에 위배되고, 세금을 납부하는 사람에게만 투표권을 부여하는 것은 일정한 연령에 도달한 모든 사람에게 차별 없이 선거권을 부여해야 한다는 보통 선거 원칙에 위배된다.

4. 우리나라 선거제도에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 용산구 지방의회 의원은 소수 대표제 방식으로 선출되며 조례 제정의 권한을 가진다.

② 대통령 선거, 국회의원 선거, 지방자치단체의장 선거는 모두 대선거구제를 채택하고 있다.

③ 서울시 지방의회 의원 선거에서는 1인 1표제에 의한 정당 명부식 비례대표제를 실시하고 있다.

④ 모든 선거의 선출직 공무원의 임기는 동일하게 4년이다.

정답 ①

[출제 영역] 우리나라의 선거 제도

[풀이]

① 용산구 지방의회 의원은 기초 의회 의원으로서 중·대선거구제 소수 대표제 방식으로 선출되며 지방의회는 조례 제정의 권한을 가진다.

[오답 피하기]

② 대통령 선거, 국회의원 선거, 지방자치단체의장 선거는 모두 소선거구제를 채택하고 있다.

③ 국회의원과 지방의회 의원 선거 모두 1인 2표제에 의한 정당 명부식 비례대표제를 실시하고 있다.

④ 대통령은 임기가 5년이므로 모든 선거의 선출직 공무원의 임기는 동일하게 4년인 것은 아니다.

5. 표는 우리나라의 선거 제도 중 일부이다. 밑줄 친 ㉠~㉢에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

구분	지역구 선거구제	지역구 선출 방식	비례 대표제
㉠국회의원 선거	소선거구제	다수 대표제	정당 명부식
㉡광역 의회 의원 선거	소선거구제	다수 대표제	정당 명부식
㉢기초 의회 의원 선거	중선거구제	소수 대표제	정당 명부식

〈보 기〉

ㄱ. 지역구 선거에서는 ㉠에 비해 ㉢에서 소수당의 의회 진출 가능성이 높다.

ㄴ. ㉢에 비해 ㉡에서 사표가 적게 발생한다.

ㄷ. ㉠~㉢ 모두 1인 2표제를 채택하고 있다.

ㄹ. ㉠~㉢ 모두 지역구 선거에서 무소속 후보자의 당선 가능성을 배제하고 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

정답 ②

[출제 영역] 우리나라의 선거 제도

[풀이]

ㄱ. 소선거구는 거대 정당에 유리하고, 중선거구제는 상대적으로 소수당에 유리한 선거구제이다.

ㄷ. 우리나라에서는 국회의원 선거와 광역·기초 의원 선거는 모두 1인 2표제를 채택하고 있다.

[오답 피하기]

ㄴ. 소선거구제에서는 최다 득표자 1인에게 투표한 것을 제외하고는 모두 사표가 되므로 사표가 많이 발생한다.

ㄹ. ㉠~㉢ 모두 지역구 선거에서 무소속 후보자가 당선될 수 있다. 그러나 ㉠~㉢ 모두 비례 대표 선거에서는 정당 명부식 비례대표제를 채택하고 있어서 무소속 후보자의 당선 가능성을 배제하고 있다.

6. 아래 표는 선거구제의 일반적인 특징을 기준으로 선거구제 A와 B를 분류한 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A와 B는 각각 소선거구제, 중·대선거구제 중 하나이다.)

구분	높음	낮음
A	사표 발생 정도	(가)
B	소수당의 출현 가능성	(나)

① (가)에는 '양당제의 출현 가능성'이 들어갈 수 있다.
② (나)에는 '선거 비용의 발생'이 들어갈 수 있다.
③ A제도는 B제도에 비해 정국이 불안정할 가능성이 높다.
④ A, B 제도 모두 투표 가치의 차등 문제가 발생할 수 있다.

정답 ④
[출제 영역] 선거구 제도
[풀이]
A는 소선거구제, B는 중·대선거구제이다.
④ 소선거구제는 선거구 간의 인구 편차로 인한 투표 가치의 차등 문제가 발생하고, 중·대선거구는 당선자 간의 득표율에 따른 표의 가치 차등 문제가 발생한다. 따라서 두 선거구제 모두 투표 가치의 차등 문제가 발생할 수 있다.
[오답 피하기]
① 소선거구제에서는 거대 정당에 유리하고 사표 발생이 많아 당선 가능성이 있는 후보에게 투표하는 경향이 강하다. 그 결과 양당제의 출현 가능성이 높다.
② 중·대선거구제는 선거구가 크고 유권자도 많기 때문에 선거 비용이 많이 발생한다.
③ 소선거구제는 양당제를 촉진시켜 정국이 안정될 가능성이 높다.

7. 다음 표는 갑국의 대통령 선거 결과를 나타낸 것이다. 갑국의 대통령 선출 방식에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 유효 투표율은 1, 2차 모두 100%이다.)

대통령 후보	1차 투표 득표율(%)	2차 투표 득표율(%)
A	43%	47%
B	38%	53%
C	10%	
D	9%	
합계	100%	100%

<보기>
ㄱ. 결선 투표제 방식이다.
ㄴ. 당선자의 대표성이 높아질 수 있다.
ㄷ. 2차 투표가 무조건 실시되는 선출 방식이다.
ㄹ. 1차 투표에서 탈락한 후보들은 2차 투표 과정에 영향을 미친다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ
③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ,

정답 ③
[출제 영역] 대표자 결정 방식
[풀이]
ㄱ. 1차 투표에서 과반수 득표를 한 후보가 없어서 상위 1위와 2위 후보만을 대상으로 2차 결선 투표를 한 것이므로 결선 투표제 방식이라고 할 수 있다.
ㄴ. 결선 투표제는 과반수 득표를 한 자가 당선자가 되므로 당선자의 대표성이 높아진다.
ㄹ. 1차 투표에서 탈락한 후보들은 후보자 간의 연합이나 지지 후보자를 표방함으로써 2차 투표 과정에 영향을 미친다.
[오답 피하기]
ㄷ. 결선 투표제는 1차 투표에서 과반수 득표자가 나오면 2차 투표를 실시하지 않는다.

8. 선거구 제도 A, B에 대해 바르게 설명한 것만을 <보기>에서 고른 것은?

> A는 일반적으로 B에 비해 선거 관리가 쉬우며, 선거구당 후보자 수가 적어 유권자들이 후보자와 공약을 파악하기 쉽다. 반면, B는 일반적으로 A에 비해 사표가 적게 발생하고, 군소 정당 후보의 당선 가능성이 높아 의회의 입법 과정에 다양한 목소리를 반영하기 쉽다.

〈보 기〉

갑 : 거대 정당은 B보다 A를 선호할 것이다.
을 : A보다 B에서 득표율과 의석률의 불일치가 심하게 나타날 것이다.
병 : B가 A보다 다당제를 형성하기에 유리할 것이다.
정 : A에서는 B와 달리 표의 등가성의 문제가 나타날 것이다.

① 갑, 을 ② 갑, 병
③ 을, 병 ④ 을, 정

[출제 영역] 선거구제
[정답] ②
[풀이]
A는 소선거구제, B는 중·대선거구제에 해당한다.
갑. 소선거구제는 거대 정당에게 유리한 선거구 제도로서 양당제를 촉진한다.
병. 중·대선거구제는 소수 정당에게 유리한 선거구 제도로서 소수 정당의 의회 진출을 용이하게 하여 다당제가 형성되기에 유리하다.
[오답 피하기]
을. 소선거구제는 최다 득표한 자 1인만이 당선되므로 득표율과 의석률의 불일치가 심하게 나타난다.
정. 소선거구제에서는 선거구 간의 인구 편차로 인한 표의 등가성의 문제가 나타나고, 중·대선거구제에서는 당선자간의 득표율의 차이로 인한 표의 등가성 문제가 나타난다. 즉. 소선거구제와 중·대선거구제 모두에서 표의 등가성의 문제가 나타날 수 있다.

9. 밑줄 친 선거구 제도에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

> 갑국 의회 의원 선거에서 ◇◇당은 지역구 의석 300석을 포함한 전체 의석 400석 중 245석을 얻었다. 지역구 선거의 정당 득표율이 50%에 미치지 못했지만, <u>갑국의 지역구 선거 제도</u>의 특성으로 인해 300개의 지역구 선거구에서 203석을 얻어 전체 의석의 과반 의석을 차지했다.

〈보 기〉

ㄱ. 유권자의 후보자 선택 폭이 넓다.
ㄴ. 다당제보다는 양당제가 형성될 가능성이 높다.
ㄷ. 소수당이나 신인 정치인의 의회 진출에 유리하다.
ㄹ. 과대 대표나 과소 대표의 문제가 발생할 가능성이 높다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

[출제 영역] 선거구제
[정답] ④
[풀이]
지역구 의석수가 300석이고, 지역구 선거구가 300개라고 하였으므로 소선거구제를 채택하고 있음을 알 수 있다.
ㄴ. 소선거구제는 거대 정당에게 유리하므로 양당제를 촉진시킨다.
ㄹ. 소선거구제는 최다 득표자 1인 만이 당선자로 결정되므로 득표율과 의석률의 괴리로 인한 과대 대표나 과소 대표가 나타나기 쉽다.
[오답 피하기]
ㄱ. 소선거구제는 선거구가 작고 1인 만이 당선되므로 출마하는 후보자의 수가 작다. 그 결과 유권자의 선택의 폭이 중·대선거구제보다 좁다.
ㄷ. 소선거구제는 유권자가 사표 발생을 우려하여 당선 가능한 사람에게 표를 주는 심리가 강하게 작용되어 거대 정당이나 기성 정치인에게 유리한 선거구제이다.

10. 밑줄 친 ㉠ ~ ㉢에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

> 우리나라 헌법에서는 선거에 관한 경비는 법률이 정하는 경우를 제외하고는 정당 또는 후보자에게 부담시킬 수 없다고 규정하여 ㉠국가에서 선거 비용을 부담하는 것을 원칙으로 하고 있다. 한편 공직 선거법에서는 선거 결과 당선 혹은 유효 투표 총수의 15% 이상을 득표한 경우에는 지출한 선거 비용의 전액을, ㉡유효 투표 총수의 10% 이상 15% 미만을 득표한 경우에는 지출한 선거 비용의 50%를 정당 또는 후보자에게 보전하도록 규정하고 있다. ㉢ 후보자의 득표수가 유효 투표 총수의 10% 미만일 경우에는 보전하지 않는다.

〈보 기〉

ㄱ. ㉠은 선거에 출마할 수 있는 기회를 균등하게 제공하고자 한다.
ㄴ. ㉡은 국가의 재정 부담 감소를 목적으로 한다.
ㄷ. ㉢은 후보자의 난립을 방지하는 효과가 있다.
ㄹ. ㉡과 달리 ㉢은 피선거권을 제한하여 보통 선거 원칙에 위배된다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

[출제 영역] 기탁금의 반환
[정답] ②
[풀이]
ㄱ. ㉠은 선거 공영제를 나타내고 있다. 선거 공영제는 선거 비용의 전부 또는 일부를 국가가 부담함으로써 자력에 따른 선거 운동의 기회의 차이를 배제하고 선거에 출마할 수 있는 기회를 균등하게 제공하고자 하는 것이다.
ㄷ. 일정 수 이상의 득표율을 얻지 못한 후보자에게 기탁금을 돌려주지 않는 것은 후보자의 난립을 방지하는 효과가 있다.
[오답 피하기]
ㄴ. 일정 수 이상의 득표율을 획득한 후보자에게 선거 비용의 일부를 돌려주는 것은 후보자의 난립을 방지하고자 하는 목적이 있다.
ㄹ. 득표율에 따라 후보자에게 기탁금을 반환하는 것은 후보자의 난립으로 인한 선거의 무관심을 막기 위한 것으로 적절한 수준의 반환 요건은 피선거권을 제한하지 않는다고 헌법재판소는 판시하였다.

11. 다음과 같은 특징을 가진 국가 기관에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

> · 선거와 국민 투표의 공정한 관리, 정당 및 정치 자금에 관한 사무 처리를 위한 독립된 합의체 헌법 기관
> · 특정 정당 및 정치 활동·관여 금지
> · 외부의 간섭과 영향을 배제하기 위해 헌법과 법률로 임기와 신분 보장

〈보 기〉

ㄱ. 선거구 획정을 의결한다.
ㄴ. 정치적 중립성을 유지해야 한다.
ㄷ. 선거법 위반 행위자에 대한 수사를 담당한다.
ㄹ. 직무의 공정성 확보를 위해 독립성을 보장받는다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ ④ ㄷ, ㄹ

[출제 영역] 중앙선거관리위원회
[정답] ③
[풀이]
위의 국가 기관은 중앙선거관리위원회이다.
ㄴ. 중앙선거관리위원회는 공정한 선거를 위해 정치적 중립성을 유지해야 한다.
ㄹ. 중앙선거관리위원회는 직무의 공정성 확보를 위해 독립성을 보장받으며, 이를 위해 외부의 간섭을 배제하고, 신분을 보장받는다.
[오답 피하기]
ㄱ. 선거구 획정을 의결하는 것은 국회이다.
ㄷ. 선거법 위반 행위자에 대한 수사를 담당하는 곳은 수사 기관인 경찰과 검찰이며, 중앙선거관리위원회는 수사권이 없으며, 단지 수사 기관에 고발할 수 있을 뿐이다.

12. 소선거구 제도에 비해 중·대선거구 제도가 갖는 일반적인 특징으로 옳은 것은? (단, 특정 지역에 기반을 둔 정당은 없다.)

① 사표가 많이 발생한다.
② 소수당의 의회 진출 가능성이 크다.
③ 정당의 과대 대표, 과소 대표의 문제가 크게 발생한다
④ 후보자 수가 적어 유권자의 후보자 파악이 용이하다.

[출제 영역] 선거구제
[정답] ②
[풀이]
② 중·대선거구에서는 최다 득표자가 아니어도 대표자가 될 수 있으므로 소수당의 의회 진출 가능성이 크다.
[오답 피하기]
①, ③, ④ 소선구제에서 갖는 일반적인 특징들이다.

13. 표는 대표자 결정 방식 (가), (나)의 일반적 특징을 비교한 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, (가), (나)는 각각 다수 대표제와 소수 대표제 중 하나이다.)

대표자 결정 방식 / 질문	(가)	(나)
한 선거구 내에서 표의 등가성 문제가 발생할 수 있는가?	예	아니요
소수 의견이 무시될 가능성이 큰가?	아니요	예

① (가)는 일반적으로 소선거구제와 결합된다.
② (나)는 정당별 득표율에 비례하여 의석을 배분한다.
③ (가)보다 (나)에서 양당제가 나타날 가능성이 크다.
④ (가), (나) 모두 유효 투표 중 가장 많은 표를 획득한 한 명만 당선자가 된다.

[출제 영역] 대표자 결정 방식
[정답] ③
[풀이]
(가)는 소수 대표제, (나)는 다수 대표제이다.
③ 다수 대표제는 최다 득표자만이 대표자가 되는 것으로 거대 정당에 유리한 대표 결정 방식으로 양당제가 나타날 가능성이 크다.
[오답 피하기]
① 다수 대표제는 최다 득표자만이 대표자가 되는 것으로 이는 한 선거구에서 한 명의 당선자만 결정되는 소선거구제와 결합한다.
② 다수 대표제는 최다 득표자만이 당선되는 대표 결정 방식이다. 정당별 득표율에 비례하여 의석을 배분하는 것은 비례 대표제이다.
④ 유효 투표 중 가장 많은 표를 획득한 한 명만 당선자가 되는 것은 다수 대표제이고, 소수 대표제는 2인 이상의 당선자가 결정된다.

14. 표는 갑국의 현행 선거법과 선거법 개정안의 일부이다. 현행 선거법과 비교하여 개정안에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? (단, 지역구 의원 총수는 200명으로 변동이 없다.)

현행	**제 20 조** 비례 대표 의회 의원은 전국을 단위로 하여 선거한다. **제 21 조** 하나의 의회 의원 지역 선거구에서 선출할 의회 의원의 정수는 1인으로 한다.
개정안	**제 20 조** 비례 대표 의회 의원은 전국을 6개 권역으로 나누어서 선거한다. **제 21 조** 하나의 의회 의원 지역 선거구에서 선출할 의회 의원의 정수는 2 ~ 4인으로 한다.

〈보 기〉

ㄱ. 총 선거구 수가 증가할 수 있다.
ㄴ. 지역구 후보자의 선거 비용을 증가시킬 수 있다.
ㄷ. 다양한 국민의 의사를 의회 구성에 반영할 수 있다.
ㄹ. 비례 대표 선거에서 직접 선거 원칙을 강화할 수 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

[출제 영역] 선거구제
[정답] ③
[풀이]
현행 선거구제는 전국 단위의 비례 대표제와 소선거구제이고, 개정안은 권역별 비례 대표제와 중·대선거구제이다.
ㄴ. 중·대선거구제에서 후보자의 선거 비용이 증가할 것이다.
ㄷ. 중·대선거구제에서는 소수당의 진출이 활발하여 다양한 국민의 의사를 의회 구성에 반영할 수 있다
[오답 피하기]
ㄱ. 중·대선거구제를 채택할 경우 선거구의 크기가 커지므로 총 선거구 수는 감소할 것이다.
ㄹ. 소선거구제에서 중·대선거구제로의 변경은 비례 대표 선거와는 무관하다. 또한 권역별 비례 대표제는 지역주의를 해소하기 위한 것으로서 직접 선거 원칙과 무관하다.

15. 표는 갑국 ~ 병국의 지역구 의회 의원 선거 방식이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

갑국	1차 투표에서 가장 많은 표를 얻은 후보가 당선자로 결정된다. 다른 후보보다 1표라도 더 많이 얻으면 당선된다.
을국	1차 투표에서 한 후보의 득표가 50%를 초과하면 당선이 결정된다. 그러나 그런 후보가 없을 경우 1차 투표에서 1, 2위를 한 후보들을 대상으로 2차 투표를 치른다.
병국	유권자는 후보 전체를 대상으로 선호 순위를 적는다. 먼저 투표 용지에서 1선호 표기가 50%를 넘긴 후보가 있으면 당선자로 결정된다. 그러나 그런 후보가 없을 경우 1선호 표를 가장 적게 얻은 후보를 '제거'하고 그의 표는 2선호로 표기된 후보들에게 배분한다. 이렇게 배분받은 표로 50%를 넘기는 후보가 나타나면 그가 당선된다. 그렇지 않을 경우 1선호 표를 두 번째로 적게 얻은 후보를 제거하고 동일한 배분 과정을 거친다. 이러한 과정은 과반수 득표를 한 후보가 나타날 때까지 지속된다.

① 갑국 방식이 을국 방식보다 선거 관리 비용이 많이 들 가능성이 크다.
② 일반적으로 갑국에 비해 병국에서 선출된 당선자의 대표성이 낮을 것이다.
③ 을국과 달리 병국은 절대 다수 대표제를 채택하고 있다.
④ 갑국과 달리 을국, 병국의 당선자는 유효 투표수의 50%를 초과하여 득표해야 된다.

[출제 영역] 대표 결정 방식
[정답] ④
[풀이]
갑국은 단순 다수 대표제, 을국은 결선 투표제, 병국은 선호 투표제를 시행하고 있다.
④ 결선 투표제와 선호 투표제는 후보자의 득표율이 과반수가 넘어야 당선되는 절대 다수 대표제이다.
[오답 피하기]
① 단순 다수 대표제는 한번만 선거를 하면 되므로 결선 투표제보다 선거 관리 비용이 적게 들 가능성이 크다.
② 병국은 절대 다수대표제를 채택하였으므로 당선자의 득표율이 과반수가 넘어야 한다. 따라서 상대 다수 대표제를 채택한 갑국보다 병국의 당선자가 대표성이 높을 것이다.
③ 을국과 병국은 모두 절대 다수 대표제를 채택하고 있다.

16. 다음은 공직선거법 조항의 일부이다. (가), (나) 조항에 대한 설명으로 옳은 것은?

> (가) 후보자 등록을 신청하는 자는 등록 신청 시에 후보자 1명마다 다음 각 호의 기탁금을 … 관할 선거구 선거 관리 위원회에 납부하여야 한다.
> 1. 대통령 선거는 3억 원
> 2. 국회의원 선거는 1천 500만 원
> 3. 시·도 의회 의원 선거는 300만 원
> (나) 관할 선거구 선거 관리 위원회는 다음 각 호의 구분에 따른 금액을 선거일 후 30일 이내에 기탁자에게 반환한다.
> 1. 대통령 선거, 지역구 국회의원 선거, 지역구 지방의회 의원 선거 및 지방 자치 단체의 장 선거
> 가. 후보자가 당선되거나 사망한 경우와 유효 투표 총수의 100분의 15 이상을 득표한 경우에는 기탁금 전액
> 나. 후보자가 유효 투표 총수의 100분의 10 이상 100분의 15 미만을 득표한 경우에는 기탁금의 100분의 50에 해당하는 금액

① (가)는 후보자의 무분별한 난립을 방지하는 효과가 있다.
② (나)는 후보자 간 선거 운동 기회의 형평성을 높인다.
③ (나)는 (가)와 달리 선거 과정을 국가가 관리하기 위한 방안을 담고 있다.
④ (나)는 (가)보다 후보자의 선거 비용 부담을 증가시킨다.

[출제 영역] 기탁금 제도
정답 ①
[풀이]
문제의 공직선거법 조항은 선거에 출마하려는 후보자에게 각 선거별 부과되는 기탁금액과 기탁금의 반환 조건을 규정하고 있다.
① 기탁금 제도의 목적은 후보자의 무분별한 난립을 방지하여 선거관리의 효율성을 꾀하는 한편, 불법행위에 대한 제재금의 사전 확보적인 차원이다.
[오답 피하기]
② 일정 득표율 이상의 후보자에게만 기탁금을 반환함으로써 일정 득표율 이상이 어려운 후보자에게는 기탁금 제도가 선거 운동의 기회를 막을 수도 있다.
③ (가)와 (나)는 모두 선거 과정을 국가가 관리하기 위한 방안을 담고 있다.
④ (나)에서는 당선되거나 일정 득표율 이상의 후보자에게는 기탁금을 반환하고 있으므로 (가)보다 후보자의 선거 비용 부담을 감소시킨다고 할 수 있다.

17. 우리나라 선거제도에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 경기도 지방의회 의원은 다수 대표제 방식으로 선출되며 조례 제정의 권한을 가진다.
② 대통령 선거, 국회의원 선거, 지방자치단체의장 선거는 모두 중임 제한 규정을 두고 있다.
③ 서울시 지방의회 의원 선거에서는 1인 1표제에 의한 정당 명부식 비례대표제를 실시하고 있다.
④ 서울 특별시 동작구 교육감은 4년 임기로 지역 주민의 직접 선거로 선출된다.

정답 ①
[출제 영역] 우리나라의 선거 제도
[풀이]
① 경기도 지방의회 의원은 광역 의회 의원으로서 소선거구제 다수 대표제 방식으로 선출되며 지방의회는 조례 제정의 권한을 가진다.
[오답 피하기]
② 대통령은 중임 제한의 규정이 있으나, 국회의원은 중임 제한이 없고, 지방자치단체의장은 3선 연임 제한이 있다.
③ 국회의원과 지방의회 의원 선거 모두 1인 2표제에 의한 정당 명부식 비례대표제를 실시하고 있다.
④ 교육감은 광역지방자치단체에서만 선출되므로 동작구 교육감 선거는 따로 없다.

18. 밑줄 친 ㉠, ㉡에 해당하는 내용으로 옳은 것은?

> 2014년 헌법 재판소는 공직 선거법에 규정된 국회의원 지역 선거구 중 일부에서 국회의원 지역 선거구들 사이에 허용되는 인구 편차가 그 허용 범위인 상하 33⅓%를 넘어 민주 선거의 원칙 중 ㉠ 이 원칙에 위반된다고 결정하였으며, 이 결정으로 인해 모든 지역 선거구 간 인구 편차가 상하 33⅓%를 넘지 않도록 공직 선거법이 개정되었다. 그런데 일부에서는 이런 결정 및 그에 따른 지역 선거구의 조정이 지역 선거구들 간의 인구 편차를 최소화했다는 장점이 있지만 인구가 적은 지역들을 한 선거구로 통폐합함으로써 ㉡ 새로운 문제점을 야기했으며, 이러한 문제점을 해결하기 위한 방안도 모색해 보아야 한다고 주장하고 있다

	㉠	㉡
①	평등 선거 원칙	인구 과소 지역의 지역 대표성 약화
②	평등 선거 원칙	대표자의 정치적 정당성 약화
③	보통 선거 원칙	시민들의 정치적 무관심 증가
④	보통 선거 원칙	인구 과소 지역의 지역 대표성 약화

[출제 영역] 선거 원칙

정답 ①

[풀이]

① 선거구 간의 인구 편차가 지나치게 크면 투표가치의 차등 문제가 발생하여 평등 선거 원칙에 위배될 수 있다. 그러나 선거구 간 인구 편차를 줄이면 지역 선거구들 간의 인구 편차를 최소화했다는 장점이 있지만 인구가 적은 지역들을 한 선거구로 통폐합함으로써 여러 지역들이 하나의 선거구로 묶임으로써 인구 과소 지역의 대표자는 지역 대표성이 약화된다는 문제점이 발생하기도 한다.

19. 민주 선거의 원칙 (가), (나)에 대한 설명으로 옳은 것은? [2017 수능]

> ○ 공직 선거법에서 선거인은 투표한 후보자의 성명이나 정당명을 누구에게도 또한 어떠한 경우에도 진술할 의무가 없다고 규정한 것은 [(가)] 을 실현하기 위한 것이다.
> ○ 헌법 재판소는 단지 해외에 거주한다는 이유만으로 재외국민에게 선거권을 부여하지 않는 것은 [(나)] 에 위배된다고 보았다.

① 수형자의 선거권에 대한 전면적·획일적 제한은 (가)에 위배된다.
② 기표소 안에서 자신이 기표한 투표지를 촬영하여 외부에 공개하는 행위는 (가)에 위배된다.
③ 유권자가 대리인을 통해 투표하는 것은 (나)에 위배된다.
④ 선거구 간 인구 편차를 줄이려는 노력은 (나)를 실현하기 위한 것이다.

[출제 영역] 선거 원칙

정답 ②

[풀이]

(가)는 비밀 선거 원칙, (나)는 보통 선거 원칙이다.

② 기표소 안에서 자신이 기표한 투표지를 촬영하여 외부에 공개하는 행위는 비밀 선거 원칙에 위배되고, 공직 선거법에서는 이러한 투표 용지를 무효로 규정하고 있다.

[오답 피하기]

① 수형자의 선거권에 대한 전면적·획일적 제한은 보통 선거 원칙에 위배된다고 헌법 재판소는 판시하였다.
③ 유권자가 대리인을 통해 투표하는 것은 직접 선거 원칙에 위배된다.
④ 선거구 간 인구 편차를 줄이려는 노력은 평등 선거 원칙을 실현하기 위한 것이다.

20. 우리나라 국회의원 선거에서의 표의 등가성 원리에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. 표의 등가성 원리에 따라 일정 연령 이상의 모든 국민에게 선거권을 부여한다.
ㄴ. 게리맨더링이란 용어는 1812년 미국 매사추세츠 주지사 게리가 표의 등가성 원리에 위배된 선거구를 획정한 데에서 나왔다.
ㄷ. 소선거구제에서 인구수가 선거구 간에 크게 다르다면 표의 등가성 원리에 어긋날 수 있다.
ㄹ. 현행 지역구 국회의원 선거에서는 인구 비례 원칙을 가장 중요한 선거구 획정의 기준으로 삼아야 하고, 행정 구역은 고려하지 않는다고 헌법 재판소가 판시하였다.

① ㄷ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ

[출제 영역] 선거 원칙
정답 ①
[풀이]
표의 등가성 원리는 평등 선거 원칙과 관계 된다.
ㄷ. 소선거구제에서 인구수가 선거구 간에 크게 다르다면 같은 국가의 국민이라도 표의 가치가 차이가 나기 때문에 표의 등가성 원리에 어긋날 수 있다.
[오답 피하기]
ㄱ. 일정 연령 이상의 모든 국민에게 선거권을 부여하는 것은 보통 선거 원칙을 실현하는 것이다.
ㄴ. 게리맨더링이란 용어는 1812년 미국 매사추세츠 주지사 게리가 자신이 속한 후보자에게 유리하도록 선거구를 획정한 것에서 유래된 것으로 이는 자의적인 선거구 획정과 관련된다.
ㄹ. 헌법 재판소는 현행 지역구 국회의원 선거에서는 인구 비례 원칙을 가장 중요한 선거구 획정의 기준으로 삼아야 하고, 그 밖의 행정 구역 등도 고려한다고 판시하였다.

21. 다음 중 보통선거 원칙에 위배되었다고 판시한 것은 모두 몇 개인가?

· 재외국민의 선거 금지
· 선거구 간 지나치게 높은 인구 편차
· 수형자에 대한 전면적 선거 금지
· 지나치게 높은 기탁금
· 기표소 안에서 촬영한 투표 용지
· 선거 불참 시 과태료 부과

① 2개
② 3개
③ 4개
④ 5개

[출제 영역] 선거 원칙
정답 ②
[풀이]

· 재외국민의 선거 금지 ⇒ 보통선거 원칙 위배
· 선거구 간 지나치게 높은 인구 편차 ⇒ 평등선거 원칙 위배
· 수형자에 대한 전면적 선거 금지 ⇒ 보통선거 원칙 위배
· 지나치게 높은 기탁금 ⇒ 보통선거 원칙 위배
· 기표소 안에서 촬영한 투표 용지 ⇒ 비밀선거 원칙 위배
· 선거 불참 시 과태료 부과 ⇒ 자유선거 원칙 위배

② 위에서 서술한 것처럼 보통선거 원칙에 위배된다고 본 것은 3개이다.

선거 관련 표 분석

[대표 문제] 다음과 같은 비례 대표 선출방식의 변화로 기존 방식의 경우보다 의석이 가장 많이 증가한 정당은?

유권자의 지역구 국회의원 후보자에 대한 투표를 소속 정당에 대한 지지로 환산하는 비례 대표 선출 방식이 위헌이라는 결정에 따라 폐지되었다. 따라서 유권자들은 자신이 거주하는 지역의 국회의원 후보에게 투표하는 동시에 자신이 지지하는 정당에도 투표하여 비례대표를 선출하게 되었다.

정당	지역구		비례 대표	
	의석수	득표율(%)	의석수	득표율(%)
A정당	116	38	22	44
B정당	80	32	13	26
C정당	45	20	5	10
D정당	4	4	6	12
E정당	5	6	4	8
계	250	100	50	100

① A당 ② B당
③ C당 ④ D당

[출제 영역] 비례 대표 결정 방식의 변화
정답 ④
[풀이]

정당	지역구			비례 대표		
	의석수	득표율(%)		의석수		득표율(%)
A정당	116	38	19석	22	+3	44
B정당	80	32	16석	13	−3	26
C정당	45	20	10석	5	−5	10
D정당	4	4	2석	6	+4	12
E정당	5	6	3석	4	+1	8
계	250	100		50		100

기존의 지역구의 득표율로 비례 대표 의석을 배분하였을 때에는 위의 표와 같이 나타난다. 그러나 별도의 정당 투표를 통해 비례 의석을 배분한 경우 의석수는 주어져 있는데 이를 통해 D정당이 4석이 증가하여 가장 많이 증가한 것을 알 수 있다.

1. ㉠, ㉡에 해당하는 옳은 답안을 바르게 짝지은 것은?

정치 형성 평가
○학년○반 ○○○

[문제] 다음 자료를 통해 추론할 수 있는 ㉠A국의 정부 형태와 ㉡ 그 근거를 서술하시오.(단, 의원의 임기는 4년이다.)

<A국의 총선거 결과>

구분	2003년			2007년			2008년			2011년		
정당	갑	을	병	갑	을	병	갑	을	병	갑	을	병
의석률(%)	60	20	20	30	40	30	51	27	22	37	55	8
집권당	갑			을,병			갑			을		

	㉠	㉡
①	대통령제	의석률이 높은 정당이 집권을 하기 때문이다.
②	대통령제	의회가 행정부에 대한 불신임 의결권을 행사하였기 때문이다.
③	의원내각제	선거를 통한 평화적인 정권 교체가 이루어졌기 때문이다.
④	의원내각제	의원 임기가 보장되지 않았고, 연합 정권의 사례가 있기 때문이다.

[출제 영역] 대표 결정 방식
정답 ④
[풀이]
갑국은 과반수 의석을 차지한 경우에는 단독으로 집권당이 되고, 과반수 의석을 차지한 정당이 없는 경우에는 정당 간의 연립으로 집권당이 되었다. 이는 갑국이 의원내각제를 채택하고 있음을 보여 준다. 대통령제는 의회의원 선거와 대통령 선거를 별도로 하기 때문에 반드시 집권당이 과반수를 획득하지는 않기 때문이다. 또한 의원 내각제임을 추론할 수 있는 것으로 총선이 일어났던 시기를 보면 규칙적으로 일어난 것이 아님을 알 수 있다. 이는 의원의 임기가 보장되지 않고 여러 정당들이 존재하고 집권당이 계속해서 교체되었기 때문인데 이 역시 A국의 정부 형태가 의원 내각제임을 보여준다.

2. 표는 ○○국의 총선 결과이다. 선거에서 시행되고 있는 선거구제의 일반적인 특징에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? [2013 4월 모의]

(단위: %, 석)

정당	갑 권역		을 권역		병 권역	
	득표율	의석 수	득표율	의석 수	득표율	의석 수
A	40	40	20	0	30	20
B	30	40	70	100	10	30
C	30	20	10	0	60	50

* 정당은 각 선거구마다 1명만 공천할 수 있다.

** 총 의석 수는 300석이며, 갑~병 권역의 유권자 수는 동일하다.

〈 보 기 〉

ㄱ. 지연, 학연 등 연고주의에 따른 투표의 영향력이 크다.
ㄴ. 다수 대표제가 적용되어 당선자 결정이 쉽고 간편하다.
ㄷ. 사표 발생이 적어 유권자의 다양한 의사가 반영되기 쉽다.
ㄹ. 선거구내에서 표의 등가성에 대한 문제가 발생할 수 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

[출제 영역] 선거 결과 분석

정답 ①

[풀이]

정당은 각 선거구마다 1명만 공천할 수 있는데, 을 권역의 경우 B 정당이 모든 의석을 가져갔다는 것은 한 선거구에서 한 명의 당선자만이 결정되는 소선거구제를 채택하고 있음을 알 수 있다.

ㄱ. 소선거구제는 선거구가 작기 때문에 지연, 학연 등 연고주의에 따른 투표의 영향력이 크다.

ㄴ. 소선거구제는 다수 대표제가 적용되어 최다 득표자만을 선별하면 되기 때문에 당선자 결정이 쉽고 간편하다.

[오답 피하기]

ㄷ. 소선거구제는 사표 발생이 많다.

ㄹ. 소선거제에서는 선거구 간의 인구 편차로 인한 표의 등가성에 대한 문제가 발생할 수 있다.

3. 표는 ○○국의 의회 선거 제도 변경에 관한 자료이다. 이에 대한 옳은 분석을 <보기>에서 모두 고른 것은? [2008 수능]

역대 의회	선거구 유형	선거구당 선출 정수	선거구 수	전체 의석수	1인당 투표수	전국구 의석 배분 조건
20대	지역구	1	260	300	1	정당 득표율 5% 이상
	전국구	40	1			
21대	지역구	1	270	350	2	정당 득표율 3% 이상
	전국구	80	1			

※ 21대 선거에서 유권자는 지역구 후보와 지지 정당에 각각 1표씩 행사함.

〈보 기〉

ㄱ. 평등 선거의 원칙에 보다 더 충실해졌다.
ㄴ. 군소 정당의 의회 진입 장벽이 높아졌다.
ㄷ. 다양한 국민 의사의 반영이 가능하게 되었다.
ㄹ. 지역구 선거에서 사표 발생 가능성이 줄어들게 되었다.
ㅁ. 지역적 이해 관계에 얽매이지 않는 의원의 비중이 증가하였다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㅁ

[출제 영역] 선거 결과 분석

정답 ④

[풀이]

ㄱ. 1인 2표제의 실시로 평등 선거의 원칙에 보다 더 충실해졌다.

ㄷ. 전체 의석수도 확대되었고, 전국구 의석 배분 조건이 정당 득표율 5%에서 3%로 낮아졌기 때문에 군소 정당의 의회 진입 장벽이 낮아 졌기 때문에 다양한 국민 의사의 반영이 가능하게 되었다.

ㅁ. 지역적 이해 관계에 얽매이지 않는 의원은 비례대표 의원인데, 20대는 전체 300석 중 40석이었음에 비해 21대는 전체 350석 중 80석으로 그 비중이 증가하였다.

[오답 피하기]

ㄴ. 전국구 의석 배분 조건이 정당 득표율 5%에서 3%로 낮아졌기 때문에 군소 정당의 의회 진입 장벽이 낮아졌다.

ㄹ. 지역구 선거는 선거구당 선출 정수가 1로서 여전히 소선거제를 채택하고 있기 때문에 지역구 선거에서 사표 발생 가능성이 줄어들게 되었다고 할 수 없다.

4. 다음은 2018년 우리나라 어느 선거구의 기초 의원선거 개표 결과이다. 이 표에 나타난 선거구제에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

선거인수	투표수	결과	당선	당선	3등	4등	5등
		후보자	송○○	김○○	김○○	나○○	박○○
39,899	22,375	득표수	6,451	5,383	4,810	3,099	1,348
		득표율(%)	28.83	24.06	21.50	13.85	6.02

* 6등 이하는 생략함

〈보 기〉

ㄱ. 정당에 대한 투표율과 의석비율이 일치하도록 만든 제도이다.
ㄴ. 동일 선거구 내에서 투표 가치의 차등 문제가 발생할 수 있다.
ㄷ. 광역의원선거보다 사표(死票)가 줄어든다.
ㄹ. 소수 대표제와 연결된 선거구제이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ
③ ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

[출제 영역] 선거 결과 분석
정답 ④
[풀이]
당선자가 2명이므로 중선거구제를 채택하고 있음을 보여준다.
ㄴ. 중·대선거구제에서는 동일 선거구 내에서 당선자 간의 득표율의 차이에 따른 투표 가치의 차등 문제가 발생할 수 있다.
ㄷ. 광역의원선거는 소선거구제인데, 중·대선거구제는 소선거구제보다 사표(死票)가 줄어든다.
ㄹ. 중·대선거구제는 소수를 득표한 자라도 대표자가 될 수 있으므로 소수 대표제와 연결된 선거구제이다.
[오답 피하기]
ㄱ. 정당에 대한 투표율과 의석비율이 일치하도록 만든 제도는 비례 대표제이다.

5. 표는 우리나라 19대 국회의원 선거 결과이다. 이에 대한 옳은 분석을 <보기>에서 고른 것은? (2014. 3월 학평)

(단위 : %)

정당	지역구 선거		비례대표 선거		총의석률
	득표율	의석률	득표율	의석률	
A당	43.3	51.6	42.8	46.3	50.7
B당	37.9	43.1	36.6	38.9	42.3
C당	6.0	2.8	10.3	11.1	4.3
D당	2.2	1.2	3.2	3.7	1.7
무소속	9.4	1.2	0	0	1.0

* 19대 국회의 총의석수는 300석이다.

〈보 기〉

ㄱ. A당 소속 국회의원만으로도 개헌안을 의결할 수 있다.
ㄴ. C당 소속 국회의원만으로도 법률안을 발의할 수 있다.
ㄷ. 지역구 선거에서 A당과 B당 후보자를 선택한 유권자의 표 중 사표는 없다.
ㄹ. 지역구 선거에서 C당과 D당 후보에 투표한 유권자의 의사가 과소 대표되었다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

[출제 영역] 선거 결과 분석
정답 ④
[풀이]
ㄴ. 국회의원 10명 이상이면 법률안을 발의할 수 있다. C당의 총의석률이 4.3%이므로 C당 소속 국회의원은 10명이 넘는다.
ㄹ. 지역구 선거에서 C당과 D당의 득표율보다 의석률이 더 낮다. 이를 통해 지역구 선거에서 C당과 D당 후보에 투표한 유권자의 의사가 과소 대표되었음을 알 수 있다.
[오답 피하기]
ㄱ. A당은 총 의석률이 50.7%이다. 재적 의원 2/3가 되지 않으므로 A당 소속 국회의원은 만으로도 개헌안을 의결할 수 없다.
ㄷ. 득표율보다 의석률이 높은 과대대표가 되었다고 사표가 없는 것은 아니다. 지역구 선거에서 A당과 B당 후보자 중 당선되지 못한 후보자를 선택한 유권자의 표는 사표가 된다.

6. 다음은 갑국의 의회 선거 결과이다. 이에 대한 분석 및 추론으로 옳은 것은? (2014. 7월 학평)

구분	A당	B당	C당	D당	E당	합계
지역구 득표율(%)	34	9	25	30	2	100
지역구 의석수(석)	34	17	55	40	4	150

* 갑국의 의회는 지역구 의원으로만 구성되며, 선거구는 150개이다.

** 비례 대표제로 전환할 경우 지역구 득표율에 비례하여 의석을 배분하며, 정당별 지역구 득표율은 변함이 없다.

① 전국적 인물의 당선이 용이한 선거구 제도를 채택하고 있다.
② A당은 지역구 득표율과 지역구 의석률이 일치한다.
③ 현행 선거 제도를 비례 대표제로 전환할 경우, B당을 제외한 모든 정당이 유리해진다.
④ D당에 비해 E당에 투표한 유권자들의 의사가 과대 대표되었다.

[출제 영역] 선거 결과 분석

정답 ④

[풀이]

④ 지역구 득표율과 지역구 의석수를 비교하면 A, D당은 과소 대표, B, C, E당은 과대 대표되었다.

[오답 피하기]

① 갑국은 지역구 의석수와 선거구가 150개로 일치하므로 소선거구제이다. 따라서 지역적 인물의 당선이 용이한 선거구제이다.
② A당의 지역구 의석률은 22.7%이고 득표율은 34%이므로 지역구 득표율과 지역구 의석률이 일치하지 않는다.
③ 비례 대표제로 전환할 경우 B, C, E당은 불리해진다.

7. 그림은 우리나라 △△도 □□군 주민 갑이 사는 지역의 2014년 지방의회 지역구 의원 선거 결과이다. 이에 대한 옳은 분석만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (2014. 10월 학평)

선거구	후보자별 득표율			
△△도 의회 의원 선거 제1선거구	당선 갑 박○○ 38.9 %	B당 김○○ 38.5 %	C당 주○○ 13.4 %	무소속 강○○ 9.2 %

선거구	후보자별 득표율				
□□군 의회 의원 선거 가선거구	당선 이○○ 39.3 %	A당 김○○ 11.0 %	B당 당선 박○○ 23.2 %	B당 구○○ 12.1 %	C당 당선 민○○ 14.4 %

〈보 기〉

ㄱ. 제1선거구가 가선거구보다 사표 비율이 더 높다.
ㄴ. 광역의회 의원 선거는 단순 다수 대표제를 채택하였다.
ㄷ. 가선거구에서는 각 정당의 총득표율에 따라 당선자가 결정되었다.
ㄹ. 기초의회 의원 선거보다 광역의회 의원 선거에서 소수 정당의 의회 진출 가능성이 더 높다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

[출제 영역] 선거 결과 분석

정답 ①

[풀이]

제1선거구는 소선거구제이고, 가선거구는 중·대선거구제이다.

ㄱ. 제1선거구의 사표 비율은 61.1%이고, 가선거구의 사표 비율은 23.1%이다.
ㄴ. 광역의회 의원 선거는 38.9%를 획득한 후보가 단독으로 당선되었으므로 단순 다수 대표제를 채택하였다.

[오답 피하기]

ㄷ. 가선거구에서 각 정당의 총득표율에 따라 당선자가 결정되었다면 A당 후보자들이 모두 당선되어야 하는데, 위의 선거 결과는 각 후보자의 득표율에 따라 당선되었음을 보여준다.
ㄹ. 우리나라는 광역의회 의원 선거에서는 소선거구제, 기초의회 의원 선거에서는 중선거구제를 채택하고 있다. 중선거구제에서 소수 정당의 의회 진출 가능성이 더 높다.

8. 다음은 갑국과 을국의 총선 결과이다. 선거 결과에 대한 옳은 분석을 <보기>에서 모두 고른 것은? [2008 수능]

〈갑국〉

정당	득표율(%)	의석수
가당	34	85
나당	32	80
다당	30	75
라당	4	10
합계	100	250

*국민이 선출한 행정 수반은 나당 소속임.

〈을국〉

정당	득표율(%)	의석수
A당	45	92
B당	35	88
C당	11	13
D당	9	7
합계	100	200

〈보 기〉

ㄱ. 갑국은 을국에 비해 유권자의 의사가 의석수에 공정하게 반영되었다.
ㄴ. 갑국과 을국 모두 양당제 경향이 강하게 나타났다.
ㄷ. 갑국과 을국 모두 의회 운영을 위해 정당 간 공조가 필요하다.
ㄹ. A당이 B당에 비해 득표율 대비 의석수 왜곡 정도가 더 심하다.

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

[출제 영역] 선거 결과 분석
정답 ①
[풀이]
ㄱ. 갑국이 을국보다 득표율과 의석률의 일치 정도가 높다. 따라서 갑국은 을국에 비해 유권자의 의사가 의석수에 공정하게 반영되었다고 할 수 있다.
ㄷ. 갑국과 을국은 모두 과반수 의석을 차지한 정당이 없으므로 의회 운영을 위해 정당 간 공조가 필요하다.
[오답 피하기]
ㄴ. 갑국은 세 개의 정당이 유력한 정당이기 때문에 다당제 경향이 나타났다. 반면 을국은 양당제 경향이 강하게 나타났다.
ㄹ. A당은 득표율 45%, 의석률 46%이고 B당은 35%, 의석률 44%이다. 따라서 A당이 B당에 비해 득표율 대비 의석수 왜곡 정도가 더 적다.

9. 자료에 대한 분석 및 추론으로 가장 적절한 것은? [2014년 6월 모의]

전형적인 정부 형태를 지닌 A국은 소선거구제를 통해 의회의원을 선출한다. 단, A국의 모든 선거에서 후보자는 정당을 통해서만 공천되고, 선거 제도가 변경되어도 지지하는 정당과 투표율은 변함이 없다

〈A국의 선거 결과〉 (단위: %)

구분	갑당		을당		병당	
	득표율	의석률	득표율	의석률	득표율	의석률
2006년	37	38	41	57	22	5
2010년	38	46	38	48	24	6

① 갑당, 을당과 달리 병당은 과대 대표되었다.
② 비례 대표제를 적용하면 병당보다 을당이 유리하다.
③ 의원 내각제 국가라면 2006년에는 연립 정부가 구성된다.
④ 대통령제 국가라면 2010년에는 여소야대의 정국이 형성된다.

[출제 영역] 선거 결과 분석
정답 ④
[풀이]
④ 2010년에는 어느 정당도 과반수 의석을 차지하지 못했으므로 어느 정당에서 대통령이 당선되더라도 여소야대 형국이 나타날 수 밖에 없다.
[오답 피하기]
① 갑국과 을국은 득표율보다 의석률이 높기 때문에 과대 대표 되었고, 병국은 득표율보다 의석률이 낮기 때문에 과소 대표 되었다.
② 비례 대표제는 정당의 득표율에 따라 의석을 배분하는 방식인데, 을당은 득표율에 비해 의석률이 높으므로 비례대표제를 적용하면 의석률이 낮아지므로 더 불리해진다. 반면 병당은 득표율에 비해 의석률이 낮으므로 비례 대표제를 적용하면 의석률이 높아져서 더 유리해질 것이다.
③ 의원 내각제 국가라면 2006년에는 을당이 의석률이 57%로 과반 의석을 차지하였으므로 단독 내각을 구성할 수 있다.

10. 표는 갑국의 의회 의원 선거 결과이다. 이에 대한 옳은 분석만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

정당	지역구		비례 대표	
	득표율(%)	의석수(석)	득표율(%)	의석수(석)
A	45	100	32	33
B	25	50	27	28
C	15	30	22	23
D	10	15	16	16
E	5	5	3	0
합계	100	200	100	100

※ 갑국은 의원 내각제 정부 형태를 채택하고 있고 소선거구 다수 대표제와 정당 명부식 비례 대표제를 결합한 선거 제도를 실시하고 있다.

〈보 기〉

ㄱ. 정부 구성에서 두 개 이상 정당의 연합이 불가피하다.
ㄴ. B당, C당과 달리 A당은 지역구 선거에서 과대 대표되었다.
ㄷ. 비례 대표 선거에서는 군소 정당의 난립을 방지하려는 장치를 두고 있다.
ㄹ. 지역구 선거는 지역적인 인물에게 불리하게 적용되었을 것이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ
③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[출제 영역] 선거 결과 분석
정답 ④
[풀이]
ㄱ. 제 1당인 A당의 총 의석수는 133석으로 과반수 의석을 차지하지 못했다. 의원 내각제를 채택하고 있는 갑국에서는 정부 구성에서 두 개 이상 정당의 연합이 불가피하다.
ㄴ. A당의 득표율은 45%이고, 의석률은 50%이므로 과대 대표되었고, B당의 득표율은 25%이고, 의석률은 25%이므로 과소·과대 대표되지 않고 일치하고 있으며, C당의 득표율은 15%이고, 의석률은 15%이므로 과소·과대 대표되지 않고 일치하고 있다.
ㄷ. E당의 경우 3%의 득표율을 하였음에도 불구하고 의석이 배분되지 않았으므로 비례 대표 선거에서는 군소 정당의 난립을 방지하려는 장치를 두고 있다고 할 수 있다.
[오답 피하기]
ㄹ. 소선거구제에서는 지연·학연 등이 영향을 미치므로 지역적 인물이 유리하다.

11. 표에 나타난 갑국, 을국, 병국의 의회 의원 선거 제도에 대한 설명 및 추론으로 옳은 것은? (단, 갑국, 을국에서 지역구 대표의 선거구별 선출 인원은 각각 동일하다.

구분	지역구 대표		비례 대표
	선거구 수(개)	의석수(석)	의석수(석)
갑국	200	200	100
을국	100	200	100
병국	0	0	300

※ 갑국~병국 모두 비례 대표 의원은 전국단위 정당 명부식 비례 대표제로 선출함

① 을국의 총 선거구 수는 100개이다.
② 병국의 선거 제도는 소수 의견이 무시될 가능성이 높다.
③ 갑국보다 을국의 지역구 대표 선거에서 사표 발생률이 높을 것이다.
④ 을국보다 병국의 선거 제도가 표의 등가성 원칙 실현에 유리할 것이다.

[출제 영역] 선거 결과 분석
정답 ④
[풀이]
갑국은 소선거구제와 비례대표제를 결합하고, 을국은 중·대선거구제와 비례대표제를 결합하고, 병국은 비례대표제만을 실시하고 있다.
④ 비례대표제는 전국을 단위로 정당의 득표율에 따라 의석을 배분하기 때문에 표의 등가성 원칙 실현에 유리하다. 반면, 을국은 중·대선거구제를 채택하고 있는데, 당선자 간의 득표율의 차이에 따른 표의 등가성 문제가 나타날 수 있다.
[오답 피하기]
① 을국은 지역구 선거구 100개, 비례 대표 선거구 1개 총 101개의 선거구를 나타내고 있다.
② 병국은 비례 대표제를 채택하고 있는데, 이는 소수당에 유리하다.
③ 소선거구제에서 사표 발생이 가장 높으므로 갑국이 을국보다 지역구 대표 선거에서 사표 발생률이 높을 것이다.

12. 다음은 갑국 의회의 지역구 선거 결과이다. 이에 대한 분석 및 추론으로 옳은 것은? [2018 3월 모의]

<T대>

정당	의석수 (석)	득표율 (%)
A	120	50
B	40	18
C	30	25
기타	10	7

<T+1대>

정당	의석수 (석)	득표율 (%)
A	80	40
B	60	40
C	50	15
기타	10	5

* 갑국의 정부 형태는 전형적인 대통령제이다.
** 갑국의 의회 총 의석수는 200석이고, 대통령의 소속 정당은 <T대>, <T+1대> 모두 A당이다.

① <T대>의 A당은 의석률이 득표율보다 낮다.
② <T+1대>에 여소야대 현상이 나타났다.
③ <T대>와 달리 <T+1대>에는 연립 정부가 구성되었다.
④ <T대>에 비해 <T+1대>에 C당의 의회 내 영향력이 작을 것이다.

[출제 영역] 선거 결과 분석
정답 ②
[풀이]
위의 자료를 바탕으로 의석률을 구해보면 아래와 같다.

<T대>

정당	의석수 (석)	의석률 (%)	득표율 (%)
A	120	60	50
B	40	20	18
C	30	15	25
기타	10	5	7

<T+1대>

정당	의석수 (석)	의석률 (%)	득표율 (%)
A	80	40	40
B	60	30	40
C	50	25	15
기타	10	5	5

② <T+1대>에서 집권당인 A 정당의 의석률이 40%이므로 여소야대 현상이 나타났다.
[오답 피하기]
① <T대>의 A당은 의석률이 60%이고 득표율이 50%이므로 의석률이 득표율보다 높다.
③ 갑국은 전형적인 대통령제 정부 형태를 채택하고 있으므로 <T대>와 <T+1대> 모두 여당의 의석률과 관계없이 연립 정부가 구성되지 않는다.
④ <T대>에서는 A당의 의석률이 60%이므로 A당 단독으로 법안을 처리할 수 있기 때문에 C당의 영향력은 작다. 그러나 <T+1대>에서는 어느 정당도 과반 의석을 차지하지 않았기 때문에 C당과 정책적 연합을 한다면 과반 의석을 확보하여 의회의 의사 결정을 주도할 수 있게 된다. 따라서 C당의 의회 내 영향력은 커졌을 것이라고 추측할 수 있다.

13. 표는 전형적인 대통령제를 채택하고 있는 국가의 의회 의원 선거 결과를 나타낸 것이다. 다음 중 옳은 것은? (단, 의회 의원 선거는 100개의 선거구에서 100명의 지역구 의원만 선출한다.)

구분	득표율(%)	의석률(%)/득표율(%)
A당	40	1.5
B당	30	0.8
C당	20	0.4

① 소수대표제와 결합하기 쉬운 선거구제이다.
② C당은 사표 문제를 적극적으로 제기할 가능성이 높다.
③ A당 소속의 대통령이 선출되었을 것이다.
④ A당과 달리 B당과 C당을 지지한 유권자의 의사는 과대대표되었다.

[출제 영역] 선거 결과 분석
정답 ②
[풀이]
의회 의원 선거는 100개의 선거구에서 100명의 지역구 의원만 선출한다고 하였으므로 소선거구제이다.
② C당은 득표율에 비하여 의석률이 떨어지므로 C당을 지지한 유권자의 의사는 과소대표되었고, 사표 문제를 적극적으로 제기할 가능성이 높다.
[오답 피하기]
① 소선거구제는 최다득표자 1인만이 당선되므로 다수대표제와 결합하기 쉬운 선거구제이다.
③ 대통령제에서 대통령 선거는 의회 의원 선거와 독립적으로 하므로 위의 선거 결과만으로 대통령의 소속 정당을 알 수 없다.
④ A당과 달리 B당과 C당은 득표율보다 의석률이 낮으므로 B당과 C당을 지지한 유권자의 의사는 과소대표되었다.

14. 다음 자료에 대한 옳은 분석 및 추론만을 <보기>에서 고른 것은? [2022 고2 9월 모의]

갑국은 전형적인 의원 내각제 정부 형태를 채택하고 있다. 갑국의 의회 의석수는 100석이며, t대와 t+1대의 선거 결과는 표와 같다.

시기 / 정당	t대		t+1대	
	의석수(석)	득표율(%)	의석수(석)	득표율(%)
A당	51	40	31	32
B당	40	45	35	37
C당	5	9	27	25
D당	4	6	7	6
합계	100	100	100	100

* 갑국 의회 의원은 지역구 의원으로만 구성됨.
** t대의 선거구 수는 100개, t+1대의 선거구 수는 50개임.

〈보 기〉

ㄱ. t대에는 동일 선거구 내에서 당선자 간 표의 등가성 문제가 발생할 수 있다.
ㄴ. t대에 A당은 B당과 달리 과대 대표되었다.
ㄷ. t대에서는 t+1대와 달리 연립 내각이 구성되었을 것이다.
ㄹ. t대는 소선거구제, t+1대는 중 · 대선거구제를 채택하였다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

정답 ④

ㄴ. t대에 A당은 의석률이 51%인데 득표율이 40%이므로 과대 대표되었고, B당은 의석률이 40%인데 득표율이 45%이므로 과소 대표되었다.
ㄹ. 갑국의 t대는 지역구 의석이 100석인데, 선거구가 100개이므로 소선거구제이고, t+1대는 지역구 의석이 100석인데, 선거구가 50개이므로 중·대선거구제를 채택하였다.

[오답 피하기]

ㄱ. 동일 선거구 내에서 당선자 간 표의 등가성 문제가 발생할 수 있는 것은 중·대선거구제인 t+1대이다.
ㄷ. t+1대에서는 의회 과반 의석을 차지한 정당이 없으므로 연립 내각이 구성되었을 것이다.

우리나라의 선거 제도

[대표 문제] 다음 중 우리나라 선거에서 선출되는 공직자가 아닌 것은?

① 부산광역시 교육감
② 강원도 평창군수
③ 충청북도 도지사
④ 성남시 분당구청장

[출제 영역] 우리나라 선거 제도
정답 ④
[풀이]
④ 지방선거에서는 광역 지방 자치 단체장, 기초 지방 자치 단체장, 광역 지방 의회 의원, 기초 지방 의회 의원, 교육감을 선출한다. 구는 기초 지방 자치 단체에 해당하는데, 여기에서 말하는 '구'는 특별시와 광역시 아래에 있는 구만을 의미한다. 따라서 성남시 안에 있는 구는 기초 자치 단체에 해당하지 않기 때문에 별도로 선거를 통해 구청장을 뽑는 것은 아니다.

1. 다음 표는 현재 우리나라에서 시행하고 있는 주요 선거를 구분한 것이다. 밑줄 친㉠~㉤에 대한 설명으로 옳은 것은?

<table>
<tr><td colspan="4">㉠대통령 선거</td></tr>
<tr><td rowspan="2">국회의원 선거</td><td colspan="3">㉡지역구 의원</td></tr>
<tr><td colspan="3">㉢비례 대표 의원</td></tr>
<tr><td rowspan="4">지방 선거</td><td colspan="3">㉣교육감</td></tr>
<tr><td colspan="3">지방 자치 단체장</td></tr>
<tr><td rowspan="2">지방 의회 의원</td><td rowspan="2">지역구 의원</td><td>시·도 의회 의원</td></tr>
<tr><td>㉤자치구·시·군 의회 의원</td></tr>
<tr><td colspan="2">비례 대표 의원</td></tr>
</table>

① ㉠과 ㉡의 경우 후보자가 1인일 경우 무투표로 당선된다.
② ㉡의 의석률에 따라 ㉢을 배분한다.
③ ㉣과 ㉤은 중·대선거구제에 의해 선출한다.
④ ㉠과 ㉢의 경우 게리멘더링의 가능성이 없다.

[출제 영역] 우리나라 선거 제도
정답 ④
[풀이]
④ 게리멘더링이란 자의적인 선거구 획정을 말하는데, 현재 우리나라에서 대통령 선거와 국회의원 비례 대표 의원 선거의 경우 전국을 단위로 하므로 게리멘더링이 나타날 수 없다. 소선거구제의 경우 게리멘더링의 가능성이 크다.
[오답 피하기]
① 대통령 선거의 경우 대통령후보자가 1인일 때에는 그 득표수가 선거권자 총수의 3분의 1 이상이 아니면 대통령으로 당선될 수 없다.(헌법 제67조 제3항) 반면, 지역구 국회의원의 경우 후보자가 1인일 경우 무투표 당선된다.
② 우리나라 비례 대표 선거의 경우 별도의 정당 선거를 통해 지역구 선거 결과와 연동하여 배분하는 1인 2표제 방식을 채택하고 있다.(2020년 개정 선거법)
③ 교육감 선거는 소선거구제에 의해 최다 득표 1인이 당선된다. 반면 자치구·시·군 의회 의원은 중선거구제에 의해 당선자를 결정한다.

2. 다음은 우리나라 선거제도에 대한 설명이다. 다음 중 옳은 것은?

① 국회의원 지역구 선거는 소수당의 의회 진출 가능성이 높다.

② 광역 의회 의원 선거보다 기초 의회 의원 선거의 경우 사표 발생의 가능성이 낮다.

③ 서울특별시 강남구 교육감 선거의 후보자는 정당 표방을 하지 못한다.

④ 비례대표 국회의원 의원 선거에서 정당 득표율이 5% 이상이거나, 지역구 의석이 3석 이상인 경우에만 비례대표 국회의원 의석을 배분한다.

[출제 영역] 우리나라 선거 제도

정답 ②

[풀이]

② 기초 의회 의원 선거는 중선거구제를 채택하고 있으므로 당선자가 2명 이상이다. 따라서 당선에 기여하지 못한 사표(死票)가 발생할 가능성이 소선거구제를 채택하고 있는 광역 의회 의원 선거보다 낮다.

[오답 피하기]

① 국회의원 지역구 선거는 다수당에 유리한 소선거구제를 채택하고 있으므로 소수당의 의회 진출 가능성이 낮다.

③ 현재 우리나라에서의 교육감 선거는 광역 자치 단체에서만 실시하고 있다. 따라서 서울 특별시 교육감 선거는 실시하지만, 서울 특별시 강남구 교육감 선거는 실시하지 않는다. 그리고 교육감 선거의 경우 정당 표방을 금지하고 있다.

④ 비례대표 국회의원 의원 선거에서 정당 득표율이 3% 이상이거나, 지역구 의석이 5석 이상인 경우에만 비례대표 국회의원 의석을 배분한다.

제189조(비례대표국회의원의석의 배분과 당선인의 결정·공고·통지) ① 중앙선거관리위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정당(이하 이 조에서 "의석할당정당"이라 한다)에 대하여 비례대표국회의원의석을 배분한다.

1. 임기만료에 따른 비례대표국회의원선거에서 전국 유효투표총수의 100분의 3 이상을 득표한 정당

2. 임기만료에 따른 지역구국회의원선거에서 5 이상의 의석을 차지한 정당

3. 다음은 우리나라 선거제도에 대한 설명이다. 다음 중 옳은 것은?

① 대통령 후보자가 1인인 경우에는 국회의원 선거권자의 과반수의 투표와 투표자 과반수의 찬성으로 당선된다.

② 광역 의회 의원 선거와 달리 광역 지방 자치 단체장 선거는 거대 정당에 유리한 선거구 제도를 채택하고 있다.

③ 대통령 선거에서 최다 득표가 2인 이상인 경우에는 국회 공개회의에서 국회 재적 과반수가 출석하여 투표자 과반수 찬성을 획득할 경우 당선된다.

④ 국회의원 비례대표 선거는 사표의 발생이 적고, 표의 등가성 원칙에 충실한 방식을 채택하고 있다.

[출제 영역] 우리나라 선거 제도

정답 ④

[풀이]

④ 우리나라 국회의원 비례대표 선거는 정당의 득표율에 따라 의석을 배분하는 방식을 채택하므로 사표의 발생이 적고, 표의 등가성 원칙에 충실하다.

[오답 피하기]

① 대통령 후보자가 1인인 경우에는 국회의원 선거권자의 3분의 1의 찬성으로 당선된다.

② 광역 의회 의원 선거와 광역 지방 자치 단체장 선거는 모두 소선거구제를 채택하고 있으므로 거대 정당에 유리하다.

③ 대통령 선거에서 최다 득표가 2인 이상인 경우에는 국회 공개회의에서 국회 재적 과반수가 출석하여 다수표를 얻을 당선되며, 과반수 획득을 요구하지 않는다.

03 다양한 정치 주체와 시민의 참여

정당 제도

[대표 문제] 다음은 갑국~병국의 정치 상황이다. 이에 대한 추론으로 적절하지 않은 것은? (단, 세 국가의 정부 형태는 의원 내각제이다.) [2013 4월 모의]

> 갑국: 형식적으로는 여러 개의 정당이 존재하나 선거 결과는 항상 ○○당이 의석의 90% 이상을 차지하고 있고, ○○당을 제외한 기타 정당이 나머지 의석을 골고루 차지하고 있다.
> 을국: 지난 총선에서 10여 년간 집권했던 △△당이 의석의 과반을 차지하는 데 실패하고 과반 의석을 차지한 □□당이 정권을 차지하게 되었다. 이 나라는 거의 10년을 주기로 △△당과 □□당이 번갈아가며 집권을 하고 있다.
> 병국: 이번 총선에서도 과반을 차지하는 정당이 나타나지 않았다. 이 나라는 제 1당이 40% 이상의 의석을 차지한 경우가 한 번도 존재하지 않았다.

① 을국은 병국보다 정치적 책임 소재가 분명하다.
② 병국은 갑국보다 다양한 의견을 국정에 반영하기 용이하다.
③ 병국은 을국보다 정국 운영이 불안정할 것이다.
④ 병국, 을국, 갑국 순으로 민주적인 정당 제도를 채택하고 있다.

[출제 영역] 정당 제도
정답 ④
[풀이]
갑국은 일당제, 을국은 양당제, 병국은 다당제의 모습을 띠고 있다.
④ 양당제와 다당제는 선거 결과에 따른 구분이지, 어느 것이 더 민주적인 정당 제도라고 할 수 없다.
【오답 피하기】
① 양당제가 다당제보다 책임 소재가 명확하다.
② 다당제는 일당제보다 다양한 의견을 국정에 반영하기 용이하다.
③ 양당제는 과반수 의석의 확보로 다당제보다 정국이 안정적이다.

1. (가), (나)에 나타난 정당의 기능으로 옳은 것은

(가)

〈제20대 국회의원 선거 ○○당 지역구 공천 신청자 현황〉
– 총 822명
(남 744명, 여 78명)

(나)

〈△△당〉
– 2016년 당원 교육 연수
– 유권자 대상 선거 공약 홍보

	(가)	(나)
①	정치 사회화	정부와 의회 매개
②	정치 사회화	정부 정책에 대한 견제
③	정치 대표자 배출	정치 사회화
④	정치 대표자 배출	정부 정책에 대한 견제

[출제 영역] 정당 제도
정답 ③
[풀이]
③ 정당의 기능 중 (가)는 정치 대표자를 배출하는 것과 관계 되고, (나)는 유권자들에게 옳다고 생각되는 것을 가치관, 정도 등을 가르치는 것으로 정치 사회화 기능을 수행한다고 볼 수 있다.

2. 다음 갑국의 정당 제도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

최근 갑국은 자국의 정치 체제 및 정치적 안정을 위협하는 대외적인 반응에 민감하게 반응하고 있다. 갑국 특유의 사회주의 노선과 공산당 일당제에 대해 서구 사회가 연일 비난을 하고 있기 때문이다. 갑국은 중동 지역의 민주화 운동이나 서구식 민주화와 정당제를 주장하는 것을 절대 용납할 수 없다는 입장이다.

① 독재 정치의 가능성이 높다.
② 정책 결정의 소재가 불분명하다.
③ 민주적인 정권 교체가 불가능하다.
④ 국민의 다양한 의사가 반영되기 어렵다.

[출제 영역] 정당 제도(일당제)
정답 ②
[풀이]
갑국은 일당제를 채택하고 있다.
② 일당제는 정책을 결정할 수 있는 정당이 하나이기 때문에 정책 결정의 소재가 분명하다.
【오답 피하기】
①, ③, ④ 일당제에 대한 설명이다.

3. 갑국과 을국의 정치 상황에 대한 추론으로 옳지 않은 것은?

• 갑국에는 많은 소수당이 존재하지만, 현실적으로 선거나 의회의 입법 과정에서 힘을 발휘할 수 있는 A당과 B당만이 정부 권력을 획득할 수 있는 가능성을 가지고 있다. • 을국에서는 a당, b당, c당, d당이 의회 의석을 골고루 나누어 가지고 있다. 의회 내 제 1 당인 a당의 의회 의석 비율이 35%로 어떤 정당도 과반 의석을 차지하지 못하고 있다.

① 갑국이 대통령제 정부라면 여소야대 현상이 불가피하다.
② 을국이 의원 내각제 정부라면 연립 정부의 수립이 불가피하다.
③ 갑국보다 을국이 다양한 국민의 의사를 반영하기에 용이하다.
④ 갑국, 을국 모두 정권 교체가 가능한 정당 제도를 취하고 있다.

[출제 영역] 정당 제도
정답 ①
[풀이]
갑국은 양당제가 형성되어 있으며, 을국은 다당제가 형성되어 있다.
① 을국이 대통령제 정부라면 여소야대 현상이 불가피하다.
【오답 피하기】
② 을국은 과반수 의석을 차지한 정당이 없기 때문에 의원 내각제 정부라면 연립 정부의 수립이 불가피하다.
③ 다당제에서 다양한 국민의 의사를 반영하기에 용이하다.
④ 일당제와 달리 양당제와 다당제는 모두 정권 교체가 가능한 정당 제도이다.

4. 표는 정당 제도 A ~ C를 질문에 따라 구분한 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A ~C는 각각 일당제, 양당제, 다당제 중 하나이다.)

정당 제도 / 질문	A	B	C
(가)	예	예	아니요
(나)	아니요	아니요	예
민주적인 정권 교체가 어려운가?	아니요	예	아니요
군소 정당 난립의 가능성이 있는가?	아니요	아니요	예

① A는 C에 비해 정치적 책임 소재가 명확하다.
② B는 A에 비해 다양한 민의의 반영이 용이하다.
③ (가)에는 "다원화된 사회에 적합한 정당 제도인가?"가 적절하다.
④ (나)에는 "강력한 정책 수행이 가능한가?"가 적절하다.

[출제 영역] 정당제도의 유형
정답 ①
[풀이]
A는 양당제, B는 일당제, C는 다당제이다.
① 양당제는 정권 교체가 가능한 대표적인 두 정당이 존재하기 때문에, 다당제에 비해 정치적 책임 소재가 명확하다.
[오답 피하기]
② 일당제는 다양한 민의를 반영하기 어렵다.
③ 일당제는 다원화된 사회에 적합한 정당 제도라고 할 수 없으므로 (가)의 질문으로 적절하지 않다.
④ 다당제는 강력한 정책 수행이 어려우므로 (나)의 질문으로 적절하지 않다.

5. 다음은 갑국 의회의 시기별, 정달별 의석수를 나타낸 것이다. 갑국의 정당 제도가 가지는 일반적인 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

구분	23대	24대
A당	100석	88석
B당	90석	105석
C당	6석	4석
D당	4석	3석

① 정권 교체가 불가능한 정당 제도이다.
② 다양한 민의를 정책에 반영하기 쉽다.
③ 민주적인 정당 제도에 해당한다.
④ 정당 간 대립 시 중재가 용이하다.

[출제 영역] 정당 제도
정답 ③
[풀이]
갑국은 A당과 B당만이 거대 정당으로서 다수당이 되는 상황을 보여주므로 양당제를 나타낸다.
③ 양당제와 다당제는 모두 복수 정당제의 하나로 민주적인 정당 제도에 해당한다.
[오답 피하기]
① 정권 교체가 불가능한 정당 제도는 일당제이다.
② 양당제는 다당제에 비하여 다양한 민의를 정책에 반영하기 어렵다.
④ 양당제의 경우 제3당의 영향력이 미미해서 정당 간 대립 시 중재가 어렵다.

정치 참여 주체

[대표 문제] 표는 정치 참여 집단 A~C의 공통점과 차이점을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A~C는 각각 시민 단체, 이익 집단, 정당 중 하나이다.) [2018 8월 모의]

<table>
<tr><th>구분</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr>
<tr><td rowspan="3">공통점 및 차이점</td><td colspan="3">(가)</td></tr>
<tr><td>(나)</td><td colspan="2">(다)</td></tr>
<tr><td colspan="2">(라)</td><td>(마)</td></tr>
</table>

① (가)에 '정치 사회화 기능을 담당한다.'는 들어갈 수 없다.
② A가 정당이면, (라)에 '정부와 의회를 매개하는 역할을 한다.'가 들어갈 수 있다.
③ C가 시민 단체이면, (마)에 '대의제의 한계를 보완하는 역할을 한다.'가 들어갈 수 있다.
④ (나)가 '공직 선거에 후보자를 공천할 수 있다.'이면, (다)에 '정치 과정에서 투입을 담당한다.'가 들어갈 수 있다.
⑤ (다)가 '공익을 추구한다.'이고, (라)가 '선거를 통해 정치적 책임을 지지 않는다.'이면, B는 시민 단체이다.

[출제 영역] 정치 참여 집단
정답 ⑤
[풀이]
⑤ 시민 단체와 정당이 공익을 추구하고, 시민 단체와 이익 집단이 선거를 통해 정치적 책임을 지지 않는다. 따라서 A는 이익 집단, B는 시민 단체, C는 정당이다.
[오답 피하기]
① 시민 단체, 이익 집단, 정당 모두 정치 사회화 기능을 담당한다.
② 정당과 달리 시민 단체와 이익 집단은 정부와 의회를 매개하는 역할을 하지 않으므로, 해당 내용이 (라)에 들어갈 수 없다.
③ 대의제의 한계를 보완하는 역할은 이익단체와 시민단체가 한다. 따라서 시민 단체만 수행하는 것이 아니기 때문에 해당 내용은 (마)에 들어갈 수 없다.
④ 공직 선거에서 후보자를 공천하는 A는 정당이다. 그러나 시민 단체, 이익 집단, 정당 모두 정치 과정에서 투입을 담당한다.

1. 밑줄 친 정치 참여 집단 ㉠, ㉡의 일반적인 특징에 대한 공통점으로 옳은 것은? [2019 수능]

구분	주요 활동
㉠ ○○ 단체	◦ 국정 감사 모니터링 활동 ◦ 노동 문제에 대한 대안 제시 ◦ 사법부 활동 감시를 위한 시민 연대 결성
㉡ △△ 단체	◦ 성과 연봉제 도입 반대를 위한 파업 주도 ◦ 해외 금융 회사의 국내 진출 반대 로비 활동 ◦ 조합원의 후생 복지를 위한 시설의 설치 운영

① 정치 사회화를 담당하며 정치 과정에서 산출 기능을 수행한다.
② 대의 민주주의의 한계를 보완하기 위해 시민의 여론을 수렴하여 법률안을 발의한다.
③ 정치권력 획득에는 관심이 없으며 사회 전체의 공공선을 추구한다.
④ 정치적으로 책임을 지지 않으며 정부의 정책 결정 과정에 영향력을 행사한다.

[출제 영역] 정치 참여 집단
정답 ④
[풀이]
㉠은 시민 단체, ㉡은 이익 집단이다.
④ 시민 단체와 이익 집단은 모두 정치적으로 책임을 지지 않으며 정부의 정책 결정 과정에 영향력을 행사한다.
[오답 피하기]
① 정치 사회화를 담당하는 것은 공통적이지만 시민 단체와 이익 집단은 모두 정치 과정에서 투입 기능을 수행한다.
② 대의 민주주의의 한계를 보완하기 위해 시민의 여론을 수렴하는 것은 맞지만 법률안을 발의할 수는 없다.
③ 정치권력 획득에는 관심이 없는 것은 공통적이지만, 시민 단체는 사회 전체의 공공선을 추구하지만, 이익 집단은 특수 이익을 추구한다.

2. A~C에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A~C는 각각 시민 단체, 이익 집단, 정당 중 하나에 해당하는 집단이다.) [2018 수능]

> A와 B는 대기 오염을 줄이기 위해 관련 법 개정에 공동의 노력을 하고 있다. A는 법 개정에 필요한 대기 오염 원인 및 해결 방안에 대한 정보를 B에 제공하기도 한다. B는 다가올 선거에서 관련 내용을 공약으로 제시하고 대기 환경 전문가도 영입해 공천할 예정이다. 반면 대기 오염 규제로 매출 감소가 예상되는 기업들로 조직된 C는 A와 B가 추진하고 있는 법안이 산업 발전을 저해할 것이라며 반대 여론 형성을 위한 방안을 모색하고 있다.

① A는 자신의 활동에 대해 정치적 책임을 진다.
② B는 국민의 대표를 배출하는 정치 충원 기능을 수행한다.
③ C는 사익의 실현보다 공익의 실현을 중시한다.
④ A와 달리 B와 C는 정치 사회화 기능을 수행한다.

[출제 영역] 정치 참여 집단
정답 ②
[풀이]
A는 시민 단체, B는 정당, C는 이익 집단이다.
② 정당은 국민의 대표를 배출하는 정치 충원 기능을 수행한다.
[오답 피하기]
① 자신의 활동에 대해 정치적 책임을 지는 것은 정당이다.
③ 이익 집단은 사익의 실현을 추구한다.
④ 시민단체, 정당, 이익 집단 모두 정치 사회화 기능을 수행한다.

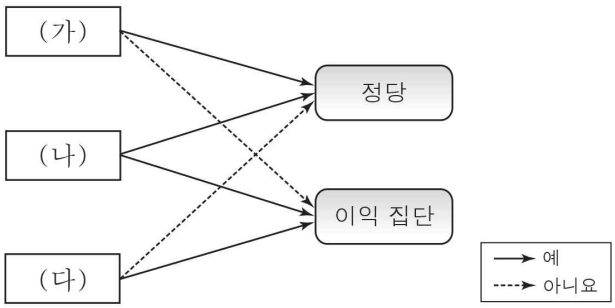
3. 다음은 정치 참여 방법 A~D에 대한 설명이다. 다음 중 옳은 것은?

	일시적	지속적
개인적	A	B
집단적	C	D

① 공무원 시험의 증원을 늘려달라는 노량진 수험생들의 집회 활동은 A에 해당한다.
② 사학법 개정에 대한 공청회에 철중이가 참여한 것은 B에 해당한다.
③ 60세의 김복돌씨가 선거권을 행사하는 것은 C에 해당한다.
④ 민지가 노동조합에 가입하여 노동 운동을 하는 것은 D에 해당한다.

[출제 영역] 정치 참여 방법
정답 ④
[풀이]
④ 노동조합에 가입하는 것은 집단적·지속적인 정치 참여 방법이다.
[오답 피하기]
① 노량진 수험생들의 집회 활동은 일시적이고, 집단적인 정치 참여 방법이다.
② 공청회에 참여한 것은 개인적이고 일시적인 정치 참여 방법이다.
③ 선거권을 행사하는 것은 개인적인 정치 참여 방법이다.

4. 그림은 정당과 이익 집단을 구분하기 위한 것이다. (가)~(다)에 들어갈 적절한 질문을 <보기>에서 고른 것은? [2013. 4월 모의]



〈 보 기 〉

ㄱ. 정치적 책임을 지는가?
ㄴ. 관심 영역이 제한적인가?
ㄷ. 정치 과정에 영향력을 행사하는가?
ㄹ. 집단의 특수 이익 실현을 추구하는가?

	(가)	(나)	(다)		(가)	(나)	(다)
①	ㄱ	ㄴ	ㄹ	②	ㄱ	ㄷ	ㄴ
③	ㄷ	ㄱ	ㄹ	④	ㄷ	ㄹ	ㄴ

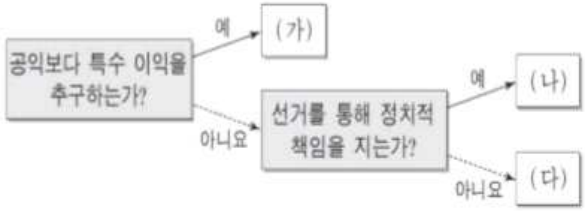
[출제 영역] 정치 참여 집단

정답 ②

[풀이]

ㄱ. 정치적 책임을 지는가? ⇒ 정당
ㄴ. 관심 영역이 제한적인가? ⇒ 이익 집단
ㄷ. 정치 과정에 영향력을 행사하는가? ⇒ 모두에 해당
ㄹ. 집단의 특수 이익 실현을 추구하는가? ⇒ 이익 집단

5. 정치 참여 집단 (가)~(다)에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, (가)~(다)는 각각 정당, 이익 집단, 시민 단체 중 하나이다.) (2016. 9월 모평)



< 보 기 >

ㄱ. (가)은/는 의회와 행정부를 매개하는 기능을 수행한다.
ㄴ. (나)은/는 정치적 결사 조직으로서 정치적 정체성을 제공한다.
ㄷ. (나)은/는 다양한 이해 관계와 정책 선호를 집약하고 이를 공약으로 개발한다.
ㄹ. (다)은/는 정부의 한계를 보완하고 참여를 통해 공공 문제를 해결하기 위해 등장했다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

[출제 영역] 정치 참여 방법

정답 ④

[풀이]

(가)는 이익 집단, (나)는 정당, (다)는 시민 단체이다.

ㄴ. 정당은 정치적 결사 조직으로서 당원들로 하여금 정치적 정체성을 가지도록 하는 기능을 한다.
ㄷ. 정당은 국민들의 다양한 이해 관계와 정책의 선호를 집약하고, 이를 권력 획득을 위한 공약으로 개발한다.
ㄹ. 시민 단체는 공공선의 실현을 목적으로 시민들이 자발적으로 참여하여 구성한 단체로서 정부의 한계를 보완하고 정치 과정에의 참여를 통해 공공 문제의 해결을 도모한다.

[오답 피하기]

ㄱ. 의회와 행정부를 매개하는 기능을 수행하는 것은 정당이다.

6. 다음 글의 정치 참여 집단 A, B에 대한 설명으로 옳은 것은?

> 현대 민주 정치의 중요한 정치 행위자로 A와 B를 예로 들 수 있다. A는 그들의 이익을 정치 현장에서 실현시키기 위해 B를 매개체로 이용하고, B도 정치 권력의 획득을 위한 지지 기반을 넓히기 위해 A와 밀접한 상호 관계를 맺는다.
> B는 A로부터 정책 쟁점에 대한 전문적 지식과 견해를 획득하고, 다원적 사회에 분산돼 경쟁 관계에 있는 여러 A는 B와 연계해 자신들에게 유리한 정책을 형성하도록 정부에 압력을 행사한다.

① A는 의회와 정부를 매개한다.
② B는 집단의 특수 이익을 실현하고자 한다.
③ A는 B와 달리 정치 사회화를 담당한다.
④ B는 A와 달리 자신의 활동에 대해 정치적 책임을 진다.

[출제 영역] 정치 참여 방법
정답 ④
[풀이]
A는 이익 집단, B는 정당이다.
④ 정당은 이익 집단과 달리 자신의 활동에 대해 정치적 책임을 진다.
[오답 피하기]
① 의회와 정부를 매개하는 것은 정당이다.
② 정당은 공익을 실현하고자 한다.
③ A와 B는 모두 정치 사회화를 담당한다.

7. 밑줄 친 정치 참여 집단의 일반적인 특징을 <보기>에서 고른 것은?

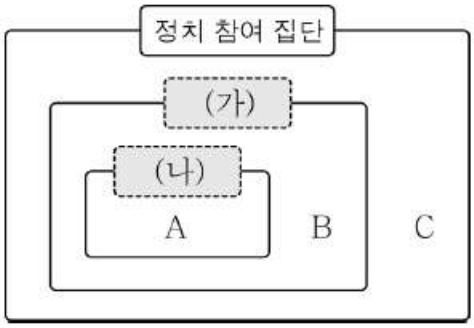
> 이동 통신사들이 선택 약정 요금 할인 제도의 영향으로 영업 이익이 줄었다고 울상을 짓는 가운데 OO 시민 연대는 요금 할인율을 현행 20%에서 30%로 높여야 한다고 주장했다. OO 시민 연대는 "통신비 인하를 바라는 국민의 절실한 마음이 선택 약정 요금 할인에 대거 동참하는 것으로 이어진 것이라며, 앞으로도 추가적인 통신비 인하를 이끌어 내기 위한 다양한 활동을 추진하겠다."라고 밝혔다. 또 "많은 국민들이 잘 모르고 있기 때문에 정부에도 적극적인 홍보를 요구할 것이다."라고 덧붙였다.

〈 보 기 〉
ㄱ. 자발성과 공익성을 바탕으로 한다.
ㄴ. 정부의 통제와 간섭으로부터 자유롭다.
ㄷ. 자신들의 활동에 대해 정치적 책임을 진다.
ㄹ. 다양한 직업적 이익과 요구를 정치 과정에 반영한다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

[출제 영역] 시민 단체
정답 ①
[풀이]
시민 단체에 대한 설명이다.
ㄱ. 시민 단체는 자발성과 공익성을 바탕으로 한다.
ㄴ. 시민 단체는 비정부성의 특징을 가지므로 정부의 통제와 간섭으로부터 자유롭다.
[오답 피하기]
ㄷ. 자신들의 활동에 대해 정치적 책임을 지는 것은 정당이다.
ㄹ. 다양한 직업적 이익과 요구를 정치 과정에 반영하는 것은 이익 집단이다.

8. 그림은 (가), (나)를 기준으로 정치 참여 집단 A ~ C를 분류한 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A ~ C는 각각 정당, 이익 집단, 시민 단체 중 하나이다.) [2014. 3월 모의]



* (가) : 사회의 보편적 이익을 추구한다.
* (나) : 정권 획득을 목적으로 한다.

① A는 주요한 정책 결정 기구이다.
② B는 의회와 정부를 매개한다.
③ A는 C와 달리 대의 정치의 한계를 보완한다.
④ B, C 모두 정부에 대한 감시와 비판 기능을 수행한다.

[출제 영역] 정치 참여 집단
정답 ④
[풀이]
A는 정당, B는 시민 단체, C는 이익 집단이다.
④ 시민 단체와 이익 집단 모두 정부에 대한 감시와 비판 기능을 수행한다.
[오답 피하기]
① A, B, C는 모두 정책 결정 기구가 아니라 정치의 주체이다.
② 의회와 정부를 매개하는 것은 정당이다.
③ 시민 단체와 이익 집단은 대의 정치의 한계를 보완한다.

9. 다음 대화에 나타난 정치 참여 집단 A~C에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A~C는 각각 정당, 이익 집단, 시민 단체 중 하나에 해당 하는 집단이다.) (2019. 6월 모평)

갑: 이번에 정부가 추진하는 정책이 시행되면 우리 A의 회원인 농·축산업자들이 큰 피해를 보게 됩니다. 따라서 우리는 회원들의 이익을 침해하는 정부 정책에 반대합니다. 을: 이 정책은 우리나라의 환경에도 큰 피해를 줄 가능성이 있습니다. 환경 보호라는 공익적 가치를 위해 설립하여 활동해 온 우리 B로서도 이 정책에 반대할 수밖에 없습니다. 병: 우리 C는 오늘 간담회에서 제시된 의견들을 충분히 반영하여 다음 선거에서 공약으로 제시하고 유권자의 선택을 받겠습니다.

① A는 B와 달리 대의제의 한계를 보완한다.
② B는 C와 달리 정치 과정에서 산출 기능을 담당한다.
③ A, B는 모두 시민의 다양한 요구를 표출하는 역할을 한다.
④ B, C는 모두 자신들의 활동에 대해 정치적 책임을 진다.

[출제 영역] 정치 참여 집단
정답 ③
[풀이]
A는 이익집단, B는 시민단체, C는 정당에 해당한다.
③ 이익집단, 시민단체, 정당 모두 시민의 다양한 요구를 표출하는 역할을 한다.
[오답 피하기]
① 이익집단과 시민단체 모두 대의제의 한계를 보완하기 위해 등장하였다.
② 이익집단, 시민단체, 정당은 모두 정치과정에서 투입과 환류를 담당한다. 산출 기능을 담당하는 것은 국가기관인 입법부, 행정부, 사법부이다.
④ 자신의 활동에 정치적 책임을 지는 것은 정당이다.

10. 다음 정치 참여 집단에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 이익단체는 당정 협의회를 구성하여 행정부와 의회를 매개한다.

② 정당은 국정전반을 감사할수 있는 국정 감사권을 가진다.

③ 시민단체와 이익단체는 대의제의 한계를 보완하는 기능을 한다.

④ 정당은 정치적 충원 기능을 담당하는 헌법상 국가 기관이다.

[출제 영역] 정치 참여 집단

정답 ③

[풀이]

③ 시민단체와 이익단체는 대의제의 한계를 보완하는 기능을 하므로 옳은 지문이다.

[오답 피하기]

① 당정 협의회를 구성하여 행정부와 의회를 매개하는 것은 정당이다.

② 국정전반을 감사할수 있는 국정 감사권을 가지는 것은 의회이다.

④ 정당은 정치적 충원 기능을 담당하지만, 헌법상 국가 기관이 아니다.

04 개인 생활과 법

01 민법의 의의와 기본 원리

민법의 의미, 기본 원리

[대표 문제] ㉠, ㉡이 규율하는 생활 관계의 사례로 가장 적절한 것은? (2017. 7월 학평)

> **교사** : 생활 관계를 규율하는 법에는 어떤 것이 있을까요?
> **갑** : 개인과 개인 간의 대등한 사적 생활 관계를 규율하는 ___㉠___이 있습니다.
> **을** : 국가나 공공 단체 간 또는 이들과 개인 간의 공적인 생활 관계를 규율하는 ___㉡___이 있습니다.
> **교사** : 갑, 을 학생 모두 잘 대답했습니다. 두 법의 중간 영역에 해당하는 사회법도 있어요.

① ㉠ - A는 은행에서 자신의 주택을 담보로 대출을 받았다.
② ㉠ - 공무원인 B는 기업으로부터 공장 설립 허가와 관련하여 고가의 선물 세트를 받았다.
③ ㉡ - C는 사업 확장을 위해 친구에게 돈을 빌렸다.
④ ㉡ - 경찰관인 D는 사귀던 여성과 결혼하였다.

[출제 영역] 법의 분류
정답 ①
[풀이]
㉠은 사법, ㉡은 공법이다.
① 주택 담보 대출은 민법이 적용되는 것으로 사법 관계이다.
[오답 피하기]
②는 뇌물죄가 적용되는 형법으로 공법이다.
③, ④ 돈을 빌리는 것은 재산 관계, 결혼은 가족 관계로 모두 민법이 적용되는 사법관계이다.

[대표 문제] 다음 판결에서 부각되는 민법의 기본 원칙에 대한 진술로 옳은 것은? (2014. 4월 학평)

> 법원은 "공단 내 공장들의 폐수 배출과 인근 양식장에서 발생한 손해 사이에 인과 관계가 증명되었다. 그러므로 공장들이 책임을 면하기 위해서는 폐수 중에 양식장 피해를 발생시킨 원인 물질이 들어 있지 않았다는 것을 입증해야 한다. 그리고 폐수 중에 원인 물질이 들어 있다 하더라도 양식장에 피해를 일으킬 정도의 농도가 아니라는 사실 또는 피해가 전적으로 다른 원인에 의한 것임을 증명하지 못하는 한 공장들은 그 책임을 면할 수 없다."라고 판결하였다.

① 개인의 사유 재산에 대한 절대적 지배권을 인정한다.
② 사회 질서에 반하고 공공의 이익을 위협하는 계약은 무효로 한다.
③ 개인은 자유로운 의사에 기초하여 타인과 법률관계를 형성할 수 있다.
④ 과실이 없을 때에도 일정한 상황에서 관계되는 자가 책임을 질 수 있다.

[출제 영역] 근대 민법의 기본 원리, 수정 원리
정답 ④
[풀이]
제시문의 판결에서 부각되는 민법의 기본 원칙은 무과실 책임의 원칙이다.
④ 무과실 책임의 원칙에 따르면 과실이 없을 때에도 일정한 상황에서 관계되는 자가 책임을 질 수 있다.
[오답 피하기]
①은 사유 재산권 존중의 원칙에 관한 설명이다.
②는 계약 공정의 원칙에 관한 설명이다.
③은 계약 자유의 원칙에 관한 설명이다.

1. 민법에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 법 위반자에 대하여 강력한 처벌을 부과함으로써 사회 질서를 유지하는 것을 목적으로 한다.

② 개인과 국가 사이의 법률 관계를 규율하기 위한 것이다.

③ 1919년에 제정된 바이마르 헌법이 시초가 되었으며, 이를 바탕으로 각국에서 민법이 제정되었다.

④ 개인은 자유롭고 평등한 존재임을 전제로 한다.

[출제 영역] 민법의 의의

정답 ④

[풀이]

④ 민법은 개인과 개인의 법률관계에서 발생하는 권리와 의무를 다루는 대표적인 사법으로 개인은 자유롭고 평등한 존재임을 전제로 한다.

[오답 피하기]

① 형법에 대한 설명이다.

② 개인과 국가 사이의 법률 관계를 규율하기 위한 것은 공법이고, 민법은 개인과 개인의 법률관계에서 발생하는 권리와 의무를 다루는 대표적인 사법이다.

③ 바이마르 헌법이 시초가 된 것은 사회법이다.

2. 민법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 개인 간의 사적 관계를 다루는 법이다.

② 혼인과 상속과 같은 가족 관계도 다룬다.

③ 개인의 재산권이 침해되었을 때 이를 구제하기 위한 절차를 구체적으로 다룬다.

④ 신의 성실의 원칙이나 권리 남용 금지 원칙과 같은 법의 일반 원칙 규정을 두고 있다.

[출제 영역] 민법

정답 ③

[풀이]

③ 민법은 개인과 개인의 법률관계에서 발생하는 권리와 의무. 즉 내용을 주로 다루고, 개인의 재산권이 침해되었을 때 이를 구제하기 위한 절차를 구체적으로 다루는 것은 민사소송법으로 공법에 해당한다.

[오답 피하기]

①, ②, ④ 민법에 대한 옳은 설명이다.

3. (가), (나)에서 도출되는 민법의 원칙에 대한 설명으로 옳은 것은? (2014 6월 모의평가)

(가) 계약을 체결할 것인가, 누구와 체결할 것인가, 계약의 내용을 어떻게 할 것인가는 당사자가 자유롭게 정할 수 있다. (나) 개인 간에 체결한 계약이라도 그 계약의 내용이 사회 질서에 부합하여야 하고, 어느 한쪽의 무경험 등으로 인하여 현저하게 균형을 잃어서는 안 된다.

① (가)는 소유권을 행사함에 있어서 공공 복리에 적합해야 함을 강조한다.
② (가)는 원칙적으로 국가를 포함한 타인의 간섭을 받지 않고 자기의 법률 관계를 스스로 정할 수 있다는 의미이다.
③ (나)는 어떤 사람이 다른 사람에게 손해를 입혔을 때 고의나 과실이 인정되는 경우에만 책임을 진다는 의미이다.
④ 근대 자본주의의 문제점을 겪은 이후 (나)는 (가)로 수정되었다.

[출제 영역] 민법의 기본 원리, 수정 원리
정답 ②
[풀이]
(가)는 계약 자유의 원칙이고 (나)는 계약 공정의 원칙이다.
② 계약 자유의 원칙에 대한 설명으로 옳은 내용이다.
[오답 피하기]
① (가)는 계약 자유의 원칙에 대한 설명이며, 소유권을 행사함에 있어서 공공 복리에 적합해야 함을 강조하는 것은 소유권 공공복리 적합의 원칙이다.
③ 무과실 책임 원칙에 대한 설명이다.
④ (가)에서 (나)로 수정되었다.

4. ㉠에 들어갈 민법의 기본 원칙으로 옳은 것은? (2015. 7월 학평)

환경 분쟁 조정 위원회는 △△기업에서 배출한 ◇◇ 가스로 인해 농작물이 말라 죽는 피해를 입었다며 농업인 갑 외 ○○ 명이 신청한 사건에 대해, 가스가 농경지로 날아와 농작물이 고사하거나 수확량이 줄어들었다는 개연성을 인정하였다. 또한 가스의 농도가 환경 보전법의 배출 허용 기준을 초과하지는 않았지만 피해 농작물의 잎에서 비교 작물에 비해 2~3배 높은 농도로 검출되었기 때문에 (㉠)을 규정한 환경 정책 기본법에 따라 손해 배상 책임을 인정하였다.

① 계약 공정의 원칙
② 소유권 공공복리의 원칙
③ 과실 책임의 원칙
④ 무과실 책임의 원칙

[출제 영역] 민법의 기본 원리, 수정 원리
정답 ④
[풀이]
④ ㉠은 무과실 책임의 원칙으로 고의나 과실이 없더라도 일정한 상황에서는 관계되는 자에게 책임을 물을 수 있도록 한 것이다.

5. 다음 법 조항이 공통적으로 추구하고자 하는 민법의 기본 원리에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? (2016. 4월 학평)

> ◦ **민법 제758조** ① 공작물의 설치 또는 보존의 하자로 인하여 타인에게 손해를 가한 때에는 공작물 점유자가 손해를 배상할 책임이 있다. 그러나 점유자가 손해의 방지에 필요한 주의를 해태하지 아니한 때에는 그 소유자가 손해를 배상할 책임이 있다.
> ◦ **제조물 책임법 제3조** ① 제조업자는 제조물의 결함으로 생명·신체 또는 재산에 손해(그 제조물에 대하여만 발생한 손해는 제외한다)를 입은 자에게 그 손해를 배상하여야 한다.

① 소유권을 행사함에 있어서 공공복리에 적합해야 한다.
② 개인의 재산에 대해 국가의 간섭 없는 사적 지배를 인정한다.
③ 사회 질서에 반하거나 공공의 이익을 위협하는 계약은 무효로 한다.
④ 고의나 과실이 없어도 일정한 상황에서 관계된 자가 책임을 질 수 있다.

[출제 영역] 민법의 기본 원리, 수정 원리
정답 ④
[풀이]
제시된 민법 제758조 제1항과 제조물 책임법 제3조 제1항은 무과실 책임의 원칙을 추구하고 있다.
④ 무과실 책임의 원칙은 고의나 과실이 없더라도 일정한 상황에서 관계되는 자에게 책임을 물을 수 있도록 하는 것을 의미한다.
[오답 피하기]
① 소유권 공공복리의 원칙이다.
②소유권 절대의 원칙이다.
③계약 공정의 원칙이다.

6. 밑줄 친 ㉠~㉣에 한 설명으로 옳은 것은? [2017 6월 변형]

> 근대 민법의 세 가지 기본 원칙에는 사유 재산권 존중의 원칙, ㉠계약 자유의 원칙, ㉡과실 책임의 원칙이 있다. 이러한 근대 민법의 원칙들은 독과점, 빈부 격차 등 자본주의의 문제점을 경험하면서 각각 ㉢소유권 공공 복리의 원칙, ㉣계약 공정의 원칙, 무과실 책임의 원칙으로 수정되었다.

① ㉠은 개인의 자율적 의사에 기초하여 체결된 계약의 부작용을 강조한다.
② ㉡은 새로운 원칙으로 교체되면서 현재 우리나라 민법에서는 폐기되었다.
③ ㉢에 따르면 소유권은 공공복리의 차원에서 제한될 수 없는 절대적 권리이다.
④ ㉣에 따르면 도박 채무에 대해서는 변제하지 않아도 된다.

[출제 영역] 민법의 기본 원리, 수정 원리
정답 ④
[풀이]
④ 도박 채무는 민법 제103조에 따르면 선량한 풀속, 사회 질서에 반하는 계약으로 무효가 된다. 따라서 아무리 자유롭게 계약을 체결했다고 하더라도 그 계약은 무효가 되므로 이를 이행할 필요는 없다. 이는 계약 공정의 원칙에 따른 결과이다.
[오답 피하기]
① ㉣이 개인의 자율적 의사에 기초하여 체결된 계약의 부작용을 강조한다.
② ㉡이 폐기된 것이 아니라 예외가 되는 상황이 발생하였을 때 무과실 책임의 원칙을 통해 이전보다 폭넓게 보장받을 수 있게 된 것이다.
③ ㉢에 따르면 소유권은 공공복리의 차원에서 제한될 수 있는 상대적 권리이다.

7. (가)~(다)에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? (2015. 3월 학평)

근대 민법의 원칙		수정 및 보완된 민법의 원칙
사유 재산권 존중의 원칙	⇨	(가)
계약 자유의 원칙	⇨	(나)
과실 책임의 원칙	⇨	(다)

<보기>

ㄱ. (가)에 의해 사유 재산권은 공공복리를 위한 목적으로만 행사되어야 한다.
ㄴ. (나)에 의하더라도 자유로운 계약 체결은 원칙적으로 가능하다.
ㄷ. (다)의 사례로 개발 제한 구역의 지정을 들 수 있다.
ㄹ. (가), (나), (다)에도 불구하고 근대 민법의 원칙은 우리 사회의 기본 원리로 작용하고 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

[출제 영역] 민법의 기본 원리, 수정 원리
정답 ④
[풀이]
(가)는 소유권 공공복리의 원칙, (나)는 계약 공정의 원칙, (다)는 무과실 책임의 원칙이다.
ㄴ. ㄹ. (가)~(다)에 의해 근대 민법의 원칙이 폐기된 것은 아니고 근대 민법의 원칙은 여전히 우리 사회의 기본 원리로 작용하고 있다.
[오답 피하기]
ㄱ. (가)는 개인의 재산권 행사가 공공복리에 어긋나서는 안 된다는 원칙이다.
ㄷ. 개발 제한 구역 지정은 (가)의 사례이다.

8. 민법의 원칙 A, B에 대한 설명으로 옳은 것은?

위법한 가해 행위를 한 개인이 그 행위에 대해 책임이 있는 경우에만 손해 배상 책임을 진다는 원칙을 [A]이라고 한다. 이는 어떤 행위를 할 때 충분한 주의를 기울였다면 상대방에게 손해가 발생하더라도 책임을 지지 않는다는 의미이다. 그러나 복잡해진 현대 사회에서 [A]은 가해자가 자신의 고의나 과실이 없다는 이유로 책임을 회피하는 수단으로 악용되기도 하였다. 이로 인해 고의나 과실이 없더라도 일정한 상황에서 관계된 자가 책임을 질 수 있다는 [B]이 등장하게 되었다.

① A는 사적 자치의 원칙에 제한을 가하고 있다.
② A에 의해 공공의 이익을 위협하는 계약은 무효로 한다.
③ B의 사례로 제조물 책임법상 제조업자의 책임을 들 수 있다.
④ 현대 민법에서는 A가 B로 대체되어 적용되고 있다.

[출제 영역] 근대 민법의 기본 원리 및 수정 원리
정답 ③
[풀이]
A는 과실 책임의 원칙, B는 무과실 책임의 원칙이다.
③ 제조물 책임법상 제조업자의 책임은 고의나 과실이 요구하지 않으므로 무과실 책임이다.
[오답 피하기]
① 과실 책임의 원칙은 사적 자치의 원칙을 보장하는 것이다.
② 계약 공정의 원칙에 의해 공공의 이익을 위협하는 계약은 무효로 한다.
④ 과실 책임의 원칙과 무과실 책임의 원칙은 모두 현대 민법에 적용되는 원칙이며, 과실 책임의 원칙이 무과실 책임의 원칙으로 대체된 것이 아니라 수정·보완된 것이다.

9. 다음과 관계 있는 근대 민법의 기본 원리와 수정 원리에 대한 설명으로 적절한 것은? (2022 고2 9월 모의 변형)

개발 제한 구역 내 토지에 대한 사유 재산권의 행사가 행정 처분으로 인해 제한된다고 하더라도 이를 위법한 것이라고 볼 수는 없다.

① 개인의 소유권은 공공복리를 위하여 제한될 수 있다.
② 개인은 자신에게 고의나 과실이 있는 경우에만 책임을 진다.
③ 개인은 국가의 간섭 없이 자기의 의사에 따라 법률관계를 형성할 수 있다.
④ 계약의 내용이 사회 질서에 반하거나 공정하지 못한 경우에는 법적 효력이 발생하지 않는다.

[출제 영역] 근대 민법의 기본 원리 및 수정 원리
정답 ①
[풀이]
개발 제한 구역의 설정으로 사유 재산권의 행사가 제한되는 것은 근대 민법의 수정 원리인 소유권 공공복리의 원칙과 관계 된다.
① 소유권 공공복리의 원칙은 소유권의 행사가 무제한적인 것이 아니라 공익을 위해 제한될 수 있음을 나타낸다.
[오답 피하기]
② 과실 책임의 원칙에 대한 설명이다.
③ 계약 자유의 원칙에 대한 설명이다.
④ 계약 공정의 원칙에 대한 설명이다.

02 재산관계와 법

계약의 이해와 미성년자의 계약

[대표 문제] 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은?

신학기를 맞아 노트북을 세일하고자 하는 갑은 대대적인 광고를 하였다. 이에 을이 여러 상품에 대해 문의를 하고, 갑은 을에게 노트북 A, B, C를 각각 100만 원, 120만 원, 150만 원에 매도할 수 있다고 하면서, 구매 의사가 있으면 문자 메시지를 보내면 된다고 하였다. 이에 을은 갑에게 노트북 A를 90만 원에 구매하겠다는 내용의 답신을 보냈는데, 갑은 아직 이에 대한 답변을 하지 않고 있다.

① 갑과 을이 계약서를 작성하지 않아도 계약이 성립되었다.
② 갑은 을에게 노트북 A의 소유권을 넘겨줄 의무를 지게 된다.
③ 갑과 을의 의사 표시가 합치되지 않아 계약이 성립되지 않은 상태이다.
④ 갑이 을의 의사 표시를 받아들이는 답변을 한 경우에도 계약이 성립되지 않는다.

[출제 영역] 계약의 성립
정답 ③
[풀이]
사례에서 갑은 노트북 구입 의사를 표시한 을에게 A, B, C 세 종류의 노트북을 각각 100만 원, 120만 원, 150만 원에 매도할 수 있다는 의사 표시를 하였다. 이에 대해 을은 갑에게 100만 원인 노트북 A를 90만 원에 구매하겠다는 의사 표시를 하였고 갑이 아직 이에 대한 답변을 하지 않고 있으므로 매도인 갑과 매수인 을의 의사 표시가 합치되지 않아 매매 계약이 성립되지 않은 상태이다.
③ 매매 계약의 주체인 갑과 을, 양 당사자 간의 의사 표시가 합치되지 않아 계약이 성립되지 않은 상태이다.
<오답 피하기>
① 갑과 을의 계약서 작성 여부와 관계없이 의사 표시가 합치되지 않아 계약이 성립되지 않았다.
② 갑과 을 사이에 계약이 성립되지 않았으므로 갑과 을에게는 계약에 따른 법적 권리와 의무가 발생하지 않는다.
④ 갑이 중고 자동차 C를 300만 원에 구매하겠다는 을의 의사 표시를 받아들인 경우에는 갑과 을 사이에 계약이 성립된다.

[대표 문제]. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? (2017. 수능 변형)

갑(16세)은 전자 제품 판매점을 운영하는 을과 200만 원인 최신형 컴퓨터를 100만 원에 구매하는 계약을 체결하였다. 그날 저녁 갑의 구매 사실을 안 갑의 부모는 컴퓨터 구매 계약을 취소할 것을 요구하였다. 을은 계약 체결 이후 본사에 컴퓨터를 주문하였고, 이미 판매점에 컴퓨터가 도착한 상태이다.

① 갑은 자신에게 이익을 주는 계약을 체결하였으므로 최신형 컴퓨터 매매 계약을 취소할 수 없다.
② 갑은 행위 능력이 제한된 자이므로 최신형 컴퓨터 매매 계약을 취소하기 위해 부모의 동의를 얻어야 한다.
③ 갑과 을이 체결한 계약이 일단 유효하게 성립되었지만 갑은 최신형 컴퓨터에 대한 소유권을 주장할 수 없다.
④ 갑이 을과의 계약을 취소할 경우, 을은 갑에게 계약 체결에 따른 채무를 이행하지 않은 것에 대해 손해 배상을 청구할 수 있다.

[출제 영역] 미성년자의 계약의 효력
정답 ③
[풀이]
미성년자가 법률 행위를 할 때는 법정 대리인의 동의를 얻어야 한다.
③ 계약은 유효하게 성립하나, 동산인 컴퓨터는 아직 갑에게 인도되지 않았으므로 갑은 컴퓨터에 대한 소유권을 주장할 수 없다.
[오답 피하기]
① 권리만을 주거나 의무만을 면제하는 계약은 미성년자가 단독으로 할 수 있지만 유리한 계약이라도 법정 대리인의 동의를 얻지 않은 경우라면 이를 취소할 수 있다.
② 미성년자가 법정 대리인의 동의 없이 계약을 했다면 미성년자 본인이나 법정 대리인이 취소할 수 있는데, 이때 미성년자가 취소를 할 경우 법정 대리인의 동의를 요하지 않는다.
④ 채무불이행에 따른 손해 배상 청구는 계약이 확정적으로 유효하고 그에 대한 채무를 이행하지 않았을 경우에 가능하다. 계약을 취소하면 계약 자체가 소급하여 무효가 되므로 이에 대해서 손해배상을 청구할 수 없다.

1. 계약이 성립하는 시기는 언제인가?

① 청약의 의사 표시를 한 때
② 청약과 승낙의 의사가 합치된 때
③ 계약서를 작성한 때
④ 계약서를 작성하고 별도의 공증을 받았을 때

[출제 영역] 민법의 기본 원리, 수정 원리

정답 ②

[풀이]

② 계약이란 일정한 법률 효과를 발생시킬 목적으로 사람들 사이에 이루어지는 합의 또는 약속을 말한다. 계약의 성립은 계약을 체결하고 싶다는 의사 표시인 청약과 이를 받아들이겠다는 의사 표시인 승낙이 합치된 때 이루어진다.

[오답 피하기]

① 청약만으로는 계약이 성립하지 않고, 이에 대한 승낙이 필요하다.
③ 계약서의 작성은 계약의 성립 요건이 아니고, 계약의 내용을 명확하게 하고, 다툼 발생 시 증거 자료로 사용하기 위한 것이다.
④ 공증이란 특정한 사실이나 법률 관계의 존재를 공적으로 증명해주는 것으로 계약의 이행을 확실하게 하기 위한 조치이지, 계약의 성립과는 무관하다.

2. 그림의 을에게 해줄 수 있는 말로 가장 적절한 것은? (2014. 3월 학평)

갑 : 너무해요. 빌린 돈이 천만 원 뿐인데 1억 원이나 하는 집을 빼앗는 경우가 어디 있어요?
을 : 약속한 날짜까지 돈을 갚지 않으면 집을 넘기기로 계약했잖아요? 저는 법에 보장된 권리를 행사하는 것입니다.

① 권리 위에 잠자는 자는 보호받지 못합니다.
② 계약의 내용은 누구나 알 수 있게 명확해야 됩니다.
③ 공정성을 잃은 계약은 법의 보호를 받을 수 없습니다.
④ 당사자 간의 의사가 합치되지 않은 계약은 무효입니다.

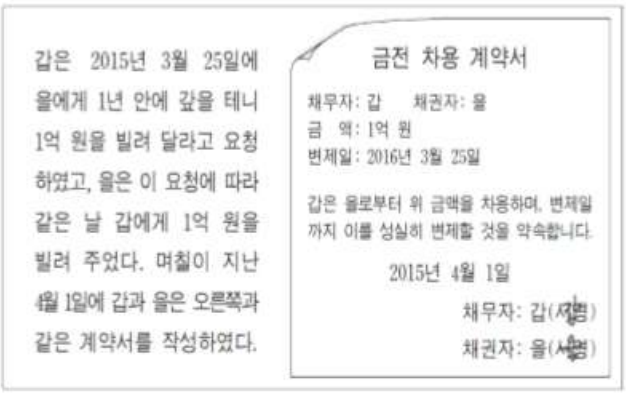
[출제 영역] 계약의 효력

정답 ③

[풀이]

③ 양 당사자의 의사가 합치되었다 하더라도 그 계약의 내용이 현저하게 불공정하면 계약의 효력은 발생하지 않는다.

3. 다음 자료에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? (2016. 9월 모평)


갑은 2015년 3월 25일에 을에게 1년 안에 갚을 테니 1억 원을 빌려 달라고 요청하였고, 을은 이 요청에 따라 같은 날 갑에게 1억 원을 빌려 주었다. 며칠이 지난 4월 1일에 갑과 을은 오른쪽과 같은 계약서를 작성하였다.

금전 차용 계약서

채무자: 갑 채권자: 을
금 액: 1억 원
변제일: 2016년 3월 25일

갑은 을로부터 위 금액을 차용하여, 변제일까지 이를 성실히 변제할 것을 약속합니다.

2015년 4월 1일

채무자: 갑(서명)
채권자: 을(서명)

① 위 계약은 2015년 4월 1일에 성립하였다.
② 위 계약이 성립하기 위해서는 위 계약서의 작성이 있어야 한다.
③ 위 계약서가 작성되었으므로 갑과 을은 위 계약을 취소할 수 없다.
④ 위 계약서에 집행력 있는 공증을 받으면, 갑이 돈을 갚지 않을 경우 을은 재판 절차 없이 바로 집행 절차에 들어갈 수 있다.

[출제 영역] 계약의 성립
정답 ④
[풀이]
④ 계약서에 집행력 있는 공증을 받으면, 이 서류가 곧 집행이 가능한 문서가 되어 강제 집행 절차에 들어갈 수 있다.
[오답 피하기]
① 계약은 2015년 3월 25일 성립하였다.
② 계약서가 없어도 구두로도 계약을 성립할 수 있다.
③ 계약서 작성 이후에도 계약은 취소할 수 있다.

4. 다음 질문에서 (가)에 들어갈 법적 조언으로 옳은 것은? (2014 9월 모의평가)

질문 : 18세의 고등학생인 저는 평소보다 저렴하게 파는 게임기를 50만원에 샀습니다. 제 용돈으로 감당하기 어려워 친구의 돈을 빌려 산 것이라 지금 후회하고 있는데 어떻게 환불받을 방법이 없을까요?
대답 : (가)

① 당신은 부모 동의 없이 직접 계약을 취소할 수 있습니다.
② 당신은 법적으로 미성년자이기 때문에 계약은 무효입니다.
③ 상인에게 불법 행위 책임이 인정되므로 계약은 무효입니다.
④ 당신은 게임기를 사용했기 때문에 계약을 취소할 수 없습니다.

[출제 영역] 미성년자의 계약의 효력
정답 ①
[풀이]
① 미성년자가 법정대리인의 동의를 얻지 않고 단독으로 한 계약은 본인이나 법정 대리인이 취소할 수 있다.
[오답 피하기]
② 미성년자와 같은 제한 능력자의 단독으로 한 계약은 무효가 아니라 취소의 대상이 될 뿐이다.
③ 미성년자와 갸약을 하였다고 하더라도 상인에게 불법행위 책임이 성립하는 것은 아니다. 다만 동의를 얻지 않았으므로 취소의 대상이 되는 계약일 뿐이다.
④ 계약 취소는 제품의 사용 여부와는 관계없다. 따라서 게임기를 사용하였다 하더라도 취소할 수 있는 기간 이내이면 취소할 수 있다.

5. 다음에 대한 법적 판단으로 옳은 것은?

① 20세의 갑이 매매 계약서를 작성하지 않고 오토바이를 할부로 구입한 경우에는 계약이 성립하지 않는다.

② 25세의 을이 오토바이를 100만 원에 산다고 통지하였는데 을이 150만 원에 판다고 통지한 경우 그 계약은 무효가 된다.

③ 17세의 병이 법정 대리인의 동의를 받았더라도 매장에서 오토바이를 사는 계약을 체결하는 경우 취소의 대상이 된다.

④ 15세의 정이 부모의 동의 없이 게임기를 사는 것임을 알았던 판매업자 A는 정의 부모에게 동의 여부의 확답을 촉구할 수 있다.

[출제 영역] 계약의 성립

정답 ④

[풀이]

④ 미성년자가 법정 대리인의 동의없이 단독으로 계약을 체결하는 것을 거래 상대방이 알았던 경우, 거래 상대방은 미성년자의 법정 대리인에게 추인 여부에 대한 확답을 촉구할 수 있다. 즉, 최고권은 선·악 불문하고 법정 대리인에게 할 수 있는 것이다.

[오답 피하기]

① 당사자의 의사가 합치되었다면 계약은 성립하고, 계약서 작성은 계약의 성립과는 무관하다.

② 의사의 합치가 없는 경우 계약은 성립조차 하지 않은 불성립 상태이다.

③ 법정 대리인의 동의를 받아 미성년자가 구입한 것은 계약이 확정적으로 유효하다. 따라서 이 경우에는 취소할 수 없다.

6. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? (2016. 수능)

갑은 을(16세)의 법정 대리인인 아버지이다. 갑은 오토바이 판매업자인 병으로부터 연락을 받았는데, 지난주에 을이 300만 원 짜리 오토바이를 구입하고 100만 원만 지급한 채 나머지 대금을 지급하지 않으니 을의 잔금을 대신 내라는 것이었다. 이에 갑은 을이 용돈의 범위를 벗어나 자신의 동의 없이 오토바이를 구매하였으므로 계약을 취소하겠다고 주장하고 100만 원을 돌려달라고 하였으나 병은 이를 거절하였다.

① 갑은 민사 조정 절차를 거쳐야 소송을 제기할 수 있다.

② 갑은 계약의 당사자가 아니라도 계약을 취소할 수 있다.

③ 갑은 소송을 제기함과 동시에 강제 집행 절차에 들어갈 수 있다.

④ 을은 갑의 동의가 없으면 계약을 취소할 수 없다.

[출제 영역] 미성년자의 계약

정답 ②

[풀이]

② 원칙적으로 취소권은 계약 당사자만이 행사할 수 있다. 그러나 을과 병의 계약은 미성년자가 법정대리인의 동의 없이 맺은 계약으로서 본인이나 법정대리인이 취소할 수 있다. 따라서 갑은 계약의 당사자가 아니라도 계약을 취소할 수 있다.

[오답 피하기]

① 조정은 선택 사항이므로 조정 없이 바로 소송 제기가 가능하다.

③ 법원의 판결을 받아야만 강제 집행이 가능하다.

④ 미성년자는 법정 대리인의 동의를 얻지 않고 단독으로 자기가 한 계약을 취소할 수 있다.

7. 다음 사례에서 만 15세인 甲이 단독으로 할 수 있는 법률 행위만을 있는 대로 고른 것은?

> 갑은 아버지께서 ㉠수험서를 사라고 준 돈으로 이어폰을 샀으며, 평소 갖고 싶어하던 오토바이를 싸게 판다는 오토바이 상점 주인의 말을 듣고서는 ㉡아르바이트를 했던 편의점 사정에게 월급을 달라고 하였다. 월급을 받은 갑은 ㉢시중가의 70%에 해당하는 가격으로 오토바이를 샀다. 그러나 아버지께서 오토바이를 처분하라고 하셔서 ㉣오토바이를 시가보다 싸게 처분하였다.

① ㉠, ㉡
② ㉠, ㉢
③ ㉠, ㉣
④ ㉡, ㉢, ㉣

[출제 영역] 미성년자가 단독으로 할 수 있는 법률행위
정답 ①
[풀이]
㉠ 수험서를 사라고 준 돈은 처분을 허락한 재산이므로 비록 용도에 맞지 않게 구매를 하였더라도 미성년자가 단독으로 할 수 있는 법률행위이다.
㉡ 미성년자는 근로에 따른 임금의 경우 단독으로 청구할 수 있으므로 월급을 달라고 하는 것은 갑이 단독으로 할 수 있다.

> ▶ 미성년자가 단독으로 할 수 있는 행위
> ① 권리만을 얻거나 의무만을 얻는 행위 : 증여받는 것, 외상값 면제해주는 것 등 (but 유리한 계약은 단독으로 할 수 없음!!)
> ② 처분을 허락한 재산의 처분행위 : 부모가 준 용돈의 범위에서 물품구매 등
> ③ 영업의 허락을 받은 경우 그 영업에 관한 행위
> ④ 대리행위 : 대리인은 행위능력자임을 요하지 않음
> ⑤ 유언 : 만 17세 이상이면 단독으로 유언 가능
> ⑥ 근로에 따른 임금 청구 : 미성년자는 자신의 노무 제공에 따른 임금 청구는 단독으로 할 수 있으며, 법정대리인이 대리할 수 없음 (cf. 미성년자의 근로계약 : 법정대리인의 동의를 얻어 미성년자가 직접 계약함. 법정대리인이 대리할 수는 없음.)

[오답 피하기]
㉢ 미성년자의 경우 권리만을 얻는 행위는 단독으로 할 수 있으나 자신에게 유리한 계약은 단독으로 할 수 없고 법정 대리인의 동의를 얻거나 대리를 통해서 할 수 있다.
㉣ 미성년자는 물건을 구매하는 행위도 단독으로 할 수 없지만, 물건을 매도하는 행위도 단독으로 할 수 없다.

8. 다음 사례에 대한 옳은 법적 판단을 <보기>에서 고른 것은? [2018. 8월 모의]

> 갑(17세)은 부모님으로부터 매달 받은 용돈 중 일부를 꾸준히 모았다. 그런데 마침 평소 갖고 싶었던 게임기를 을이 시세보다 저렴한 가격에 판매한다는 소식을 듣고 곧바로 을을 찾아가 게임기를 구입했다. 판매 당시 을은 갑이 미성년자임을 알고 있었다.

<보기>

ㄱ. 갑은 미성년자임을 이유로 을과의 계약을 취소할 수 없다.
ㄴ. 을은 갑의 부모에게 계약을 취소할 것인지의 확답을 촉구할 필요가 없다.
ㄷ. 판매 당시 을은 갑이 미성년자임을 알고 있었으므로 해당 계약은 무효이다.
ㄹ. 갑의 부모는 갑이 부모의 동의 없이 구매하였음을 이유로 계약을 취소할 수 있다.

① ㄱ, ㄴ　　② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ　　④ ㄴ, ㄹ

[출제 영역] 미성년자가 단독으로 할 수 있는 법률행위
정답 ①
[풀이]
ㄱ. 미성년자도 용돈처럼 법정 대리인이 범위를 정하여 처분을 허락한 재산은 단독으로 처분할 수 있다. 따라서 갑과 을의 게임기 매매 계약은 확정적으로 유효하고, 갑은 해당 계약을 취소할 수 없다.
ㄴ. 갑과 을 간의 게임기 매매 계약은 확정적으로 유효하다. 따라서 을은 갑의 부모에게 계약을 취소할 것인지의 확답을 촉구할 필요가 없다.
[오답 피하기]
ㄷ. 갑이 미성년자임을 을이 인지했는지의 여부와 상관없이 해당 계약은 확정적으로 유효하다.
ㄹ. 확정적으로 유효한 계약이므로 갑의 부모도 해당 계약을 취소할 수 없다.

9. 다음은 법정대리인의 동의를 얻지 않고 미성년자가 단독으로 거래한 경우, 거래 상대방을 보호하기 위한 제도의 내용이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

① 미성년자 또는 그 법정 대리인에게 동의를 할 것인지를 물어볼 수 있다.
② 거래 당시 미성년자임을 몰랐던 경우에는 법정 대리인이 동의를 하기 전까지 미성년자 또는 그 법정 대리인에게 계약을 철회할 수 있다.
③ 미성년자가 주민등록증을 위조한 경우라면 미성년자 뿐만 아니라 법정 대리인도 그 계약을 취소할 수 없다.
④ 100만 원 짜리 노트북을 10만 원에 파는 것처럼 미성년자에게 유리한 계약이라도 미성년자 측은 취소할 수 있다.

[출제 영역] 미성년자의 계약

정답 ①

[풀이]

① 확답을 촉구할 수 있는 권리 즉, 최고권은 미성년자에게 할 수 없고 그 법정 대리인에게만 할 수 있다. 다만, 이 때 거래 상대방의 선·악 여부는 문제되지 않는다. 즉, 거래 당시 미성년자가 동의를 얻는지를 알았느냐 여부는 문제되지 않는다.

최고권	철회권
선의 · 악의 불문	선의의 경우에만 행사 가능
법정대리인이나 행위능력이 있는 자에 대해서 행사할 수 있음.	법정대리인이나 제한능력자 모두에 대해서 행사할 수 있음.

[오답 피하기]

② 철회권은 거래 상대방이 선의인 경우 미성년자와 법정 대리인 모두에 대해서 할 수 있다. 즉 거래 당시 미성년자임을 몰랐던 경우에는 법정 대리인이 동의를 하기 전까지 미성년자 또는 그 법정 대리인에게 계약을 철회할 수 있는 것이다.
③ 미성년자가 주민등록증을 위조한 경우라면 그 계약은 확정적으로 유효가 되므로 미성년자 뿐만 아니라 법정 대리인도 그 계약을 취소할 수 없다.
④ 미성년자에게 유리한 계약이라도 이는 권리만을 얻는 것이 아니라 의무도 제공해야 하므로 미성년자가 단독으로 할 수 없다. 따라서 미성년자 측은 이를 취소할 수 있다.

10. 다음 내용을 근거로 할 때 완전히 유효한 계약의 사례로 볼 수 있는 것은?

계약의 효력이 유효하게 발생하려면 당사자는 의사 능력과 행위 능력이 있어야 하고, 계약의 내용이 적법하고 사회 질서에 반하지 않아야 한다.

① 갑(7세)은 자신의 장난감을 친구에게 주었다.
② 을(14세)은 부모가 참고서를 사라고 준 돈으로 게임기를 샀다.
③ 병(25세)은 도박에 사용할 목적으로 차용증을 써주고 돈을 빌렸다.
④ 정(30세)은 남편의 구속에 놀란 부인을 상대로 아주 헐값에 토지를 구매하였다.

[출제 영역] 법률행위의 내용

정답 ②

[풀이]

② 부모가 미성년자인 자에게 참고서를 사라고 허락한 재산은 용도에 관계없이 처분이 허락된 재산이므로 비록 게임기를 샀다고 하더라도 유효한 계약이 된다.

[오답 피하기]

① 7세의 경우 의사능력이 없어 증여는 무효이고, 미성년자이므로 취소의 대상이 된다.
③ 도박에 사용할 목적으로 차용증을 작성하였더라도 이는 사회질서에 반하는 계약으로 무효가 된다.
④ 남편의 구속에 놀란 부인을 상대로 아주 헐값에 토지를 구매한 행위는 상대방의 궁박이나 무경험을 이용한 계약으로 불공정 법률행위에 해당하고 이는 무효가 된다.

11. 다음은 고등학생 갑(만 17세)이 법정대리인의 동의 없이 단독으로 행한 행위들이다. 다음 중 확정적으로 유효한 행위가 아닌 것은 무엇인가?

① 학교 앞 단골가게 떡볶이 집 사장님이 그동안의 외상값을 면제해 주었다.
② 할아버지께서 물려주신 통장의 돈을 인출해 문제집을 구매하였다.
③ 설날에 할아버지께 세뱃돈을 받았다.
④ 컴퓨터 프로그램 창업을 부모님께 허락을 받아 운영 중 거래처와 새로운 계약을 단독으로 맺었다.

[출제 영역] 미성년자의 단독행위

정답 ②

[풀이]

② 할아버지께서 물려주신 통장의 돈에 대해 인출하여 사용하기 위해서는 법정 대리인의 동의가 필요하다. 법정 대리인의 동의가 없는 경우 취소의 대상이 된다.

[오답 피하기]

① 외상값을 면제해주는 것은 의무만을 면하는 행위로서 법정 대리인의 동의없이 단독으로 유효한 행위를 할 수 있다.
③ 설날에 할아버지께 세뱃돈을 받는 것은 권리만을 얻는 행위이므로 단독으로 유효한 행위를 할 수 있다.
④ 컴퓨터 프로그램 창업을 부모님께 허락을 받아 운영 중이라면 영업에 관한 승낙을 받은 것으로 영업과 관련된 거래행위들은 단독으로 할 수 있다.

12. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? [2022 9월 고2 모의]

고등학생 갑(17세)은 을(30세)이 운영하는 신발 가게에서 고가의 한정판 운동화를 구매하였다. 갑은 이 운동화의 가격이 자신의 용돈 범위를 크게 벗어나 구매를 망설였지만, 한정판 운동화를 되팔면 이익을 얻을 수 있다고 판단하였다. 다음날 갑의 법정 대리인 병은 갑이 자신의 동의 없이 고가의 운동화 를 구매한 사실을 알게 되었다.

① 갑이 을과의 매매 계약을 취소하기 위해서는 병의 동의를 얻어야만 한다.
② 갑이 매매 계약 체결 시 병의 동의를 받은 것처럼 속임수를 썼을 경우, 갑과 병 모두 매매 계약을 취소할 수 없다.
③ 병의 동의가 없었으므로 갑의 매매 계약은 무효이다.
④ 병은 을에게 일정 기간을 정하여 매매 계약을 유효로 할지 여부에 대한 확답을 촉구할 수 있다.

[출제 영역] 미성년자의 법률 행위

정답 ②

[풀이]

② 매매 계약이 미성년자가 속임수를 쓴 경우 그 계약은 확정적으로 유효가 되므로 미성년자 본인 뿐만 아니라 법정 대리인도 취소할 수 없다.

[오답 피하기]

① 미성년자인 갑은 법정 대리인 병의 동의 없이 단독으로 계약을 취소할 수 있다. 즉, 계약을 취소할 경우 미성년자는 법정 대리인의 동의를 얻을 필요가 없다.
③ 법정 대리인의 동의가 없는 미성년자의 법률 행위도 무효가 아니라 취소의 대상이 될 뿐이므로 취소하기 전까지는 유효하다.
④ 미성년자와 거래한 상대방은 미성년자의 법정 대리인에게 일정 기간을 정하여 계약을 유효로 할지 여부에 대한 확답을 촉구할 수 있다. 왜냐하면 확답을 해줄 수 있는 것은 법정 대리인이지 미성년자가 아니기 때문이다.

불법행위와 손해배상

[대표 문제] 다음 사례에서 갑은 어떠한 책임을 져야 하는지 <보기>에서 고른 것은?

전자 대리점을 하는 갑은 을의 주문에 따라 에어컨을 싣고 배달 중 졸음 운전으로 인해 병의 차량과 충돌하였다. 사고로 병의 차량이 파손되고 병은 상해를 입어 정신적 피해까지 호소하고 있다. 게다가 배송 중인 을이 주문한 에어컨도 파손되었다.

<보 기>

ㄱ. 갑은 을과 병에게 채무 불이행에 따른 손해 배상 책임을 진다.
ㄴ. 갑은 을과 병에게 손해 배상 책임을 지는 경우, 다른 의사 표시가 없다면 금전으로 손해를 배상해야 한다.
ㄷ. 고의로 사고를 낸 것은 아니므로 병에게 차량 수리비와 치료비에 대해서만 배상하면 된다.
ㄹ. 병이 손해배상을 받기 위해서는 병측에서 갑의 위법한 가해 행위로 손해가 발생하였음을 입증해야 한다.

① ㄱ, ㄴ　　② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ　　④ ㄴ, ㄹ

[출제 영역] 채무 불이행 책임과 불법 행위 책임

정답 ④

[풀이]

갑은 을이 주문한 에어컨을 제대로 배송하지 못했으므로 을에게는 채무불이행 책임을 지고, 병에는 계약 관계 없이 과실에 의한 위법 행위로 병에게 손해를 가하였으므로 병에게는 불법 행위 책임을 질 수 있다.

ㄴ. 갑은 을과 병에게 손해 배상 책임을 지는데, 이때 다른 의사 표시가 없으면 금전 배상을 원칙으로 한다.

ㄹ. 불법행위에 기한 손해배상을 청구하기 위해서는 피해자가 가해자의 고의·과실 등을 입증해야 한다. 따라서 병은 갑의 위법한 가해 행위로 자신에게 손해가 발생하였음을 증명하여 갑으로부터 불법 행위에 따른 손해 배상을 받을 수 있다.

[오답 피하기]

ㄱ. 을은 갑과 계약 관계를 맺은 당사자이므로 채무불이행 책임이 문제되지만, 병과 갑은 계약 관계가 없기 때문에 채무불이행 책임은 문제되지 않고 불법행위에 기한 손해배상 책임이 문제된다.

ㄷ. 민사상 불법 행위 책임은 고의와 과실을 구별하지 않는다. 즉, 갑이 고의로 사고를 낸 것은 아니지만 과실로 사고를 낸 것이므로 갑은 병에게 불법 행위 책임을 져야 하고, 이 때 병의 차량 수리비와 치료비와 같은 재산적 손해는 물론 정신적 손해에 대해서도 배상 책임을 진다.

1. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은?

갑은 을의 주유소에서 주유 후 출발하려고 시동을 걸었으나 고장이 나서 작동이 되지 않았다. 갑의 차는 경유차인데, 종업원 병이 실수로 휘발유를 주유하였기 때문이다. 갑은 을에게 손해배상을 청구했지만, 을은 병의 실수로 발생한 것이기 때문에 자신은 아무런 책임이 없다고 주장하고 있다. 이에 갑은 을을 상대로 법원에 소송을 제기하였다.

① 병은 과실이 있으므로 특수 불법행위 책임을 진다.
② 을은 사용자로서 일반 불법 행위 책임을 질 수 있다.
③ 만약 병의 과실이 없다고 하더라도 을은 사용자 배상 책임을 져야 한다.
④ 갑과 을은 재판 이전에 조정을 통한 합의를 이끌어 낼 수 있다.

[출제 영역] 불법 행위 책임
정답 ④
[풀이]
④ 재판 이전에 조정을 통해 당사자는 합의를 할 수 있다. 조정 후 조정조서를 작성하면 재판상 화해와 같은 효력이 인정되므로 분쟁은 종결된다. 조정은 필수적인 절차가 아니고, 조정안을 수락할 의무는 없다.
[오답 피하기]
① 을은 피용자로서 본인의 과실에 기인해 손해를 발생시켰으므로 일반 불법행위 책임을 진다.
② 을은 사용자로서 특수 불법 행위의 책임을 질 수 있다.
③ 사용자 배상 책임은 피용자의 일반 불법행위 책임의 성립을 전제로 하므로 만약 병의 과실이 없어서 일반 불법행위 책임이 성립되지 않는다면 을은 사용자 배상 책임을 지지 않는다.

2. (가), (나) 사례에 대한 옳은 법적 판단을 <보기>에서 고른 것은? (2014. 3월 학평)

(가) A는 B 소유의 건물 2층을 임차하여 살고 있다. 어느 날 A가 살고 있는 집의 부실한 창틀 때문에 유리창이 떨어졌고, C가 유리창에 맞아 크게 다쳤다. (나) 갑은 을이 경영하고 있는 식당에서 아르바이트를 하고 있다. 어느 날 갑이 주문받은 뜨거운 음식을 나르다가 실수로 엎질렀고, 이로 인해 병이 화상을 입었다.

<보 기>

ㄱ. (가) - C의 손해에 대한 1차적인 책임은 B가 진다.
ㄴ. (가) - C는 A에게 특수 불법 행위 책임을 물을 수 있다.
ㄷ. (나) - 병은 갑에게 손해 배상 책임을 물을 수 없다.
ㄹ. (나) - 을은 병의 손해에 대하여 사용자 배상 책임을 질 수 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

[출제 영역] 특수 불법 행위 책임
정답 ④
[풀이]
ㄴ. C는 A에게 특수 불법 행위 책임인 공작물 점유자 책임을 물을 수 있다.
ㄹ. 갑의 사용자인 을은 병의 손해에 대하여 사용자 배상 책임을 질 수 있다.
[오답 피하기]
ㄱ. 공작물 설치·관리상의 하자로 인해 발생한 손해에 대한 1차적 책임은 공작물 점유자에게 있으며, 공작물 소유자인 B는 2차적 책임자이다.
ㄷ. 병은 피용자인 갑에게 손해배상을 청구할 수 있다. 피용자인 갑은 일반불법행위 책임이 성립하기 때문이다.

3. **다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은?** (2014 6월 모의평가)

> A회사 직원인 갑, 을 그리고 병은 업무를 마치고 퇴근한 후 회사 근처 식당에서 우연히 만나 함께 밥을 먹다가 정과 시비가 붙었다. 갑은 병이 망을 보도록 하고 을과 함께 정을 때려서 3천만 원의 치료비를 발생시켰다.

① 정은 병에게 3천만 원의 치료비를 청구할 수 있다.
② 정은 A회사에게 3천만 원의 치료비를 청구할 수 있다.
③ 정은 병에게 갑과 을보다 적은 치료비를 청구해야 한다.
④ 정은 갑, 을 그리고 병에게 각각 1천만 원의 치료비를 청구해야 한다.

[출제 영역] 공동 불법 행위 책임

정답 ①

[풀이]

갑, 을, 병은 공동 불법 행위자이다. 따라서 피해자 정은 갑, 을, 병에게 손해 배상 책임을 물을 수 있다.

① 공동 불법 행위 책임을 지는 경우 연대 채무를 부담한다. 즉, 이들은 연대하여 책임을 져야 함으로 정은 한 사람에게 모든 책임을 물어도 되고 나누어서 물어도 된다.

[오답 피하기]

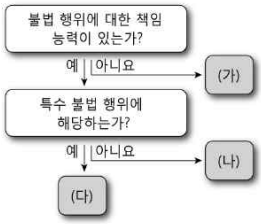
② 퇴근 후에 업무와 관계없이 일어난 일이므로 A회사는 책임이 없다. 회사가 사용자 배상 책임을 지기 위해서는 피용자가 업무 관련성이 있는 행위를 하다가 불법행위를 해야 한다.

③ 민법상 방조한 자도 동일하게 공동 불법 행위 책임을 지고, 공동 불법 행위자들은 연대 채무를 진다. 따라서 정은 병에게 갑과 을보다 적은 치료비를 청구해야 하는 것은 아니라 병에게 전액을 청구할 수도 있다.

④ 공동 불법 행위자들은 연대 채무를 지는 것이지, 분할 채무를 부담하는 것은 아니다. 따라서 정은 갑, 을 그리고 병에게 각각 1천만 원의 치료비를 청구해야 하는 것은 아니다.

4. **다음 자료에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?** (2014. 7월 학평)

> A는 만 8세인 아들 B와 귀가하던 중, 물건을 사기 위해 잠시 편의점에 들렀다. 그 사이 B가 장난삼아 던진 돌에 주차되어 있던 자동차의 앞 유리가 파손되었다.
> 이에 화가 난 차주인 C는 B를 밀쳐 B에게 전치 4주의 상해를 입혔다.



<보 기>

ㄱ. B를 감독할 의무가 있는 A의 배상 책임은 (다)에 해당한다.
ㄴ. C의 자동차 앞 유리를 파손한 B의 행위는 (가)에 해당한다.
ㄷ. C가 B에게 상해를 입힌 가해 행위는 (나)에 해당한다.
ㄹ. C와 달리 A는 민사상 손해 배상과 별도로 형사상 책임도 진다.

① ㄱ, ㄴ　　② ㄴ, ㄹ
③ ㄷ, ㄹ　　④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[출제 영역] 불법 행위 책임

정답 ④

[풀이]

(가)는 책임 무능력자, (나)는 일반 불법 행위, (다)는 특수 불법 행위이다.

ㄱ. A는 책임 무능력자의 감독자 책임을 지는데, 이는 특수 불법 행위 책임이다.

ㄴ. B는 만 8세이므로 책임 능력이 없는 자이다. 따라서 C의 자동차 앞 유리를 파손한 B의 행위는 책임 무능력자의 행위에 해당한다.

ㄷ. C는 성인이고, 이미 자동차가 파손난 후 자신의 감정을 조절하지 못하고 어린 B에게 상해를 입힌 것이므로 정당방위에 해당하지 않아 위법성도 존재한다. 즉, C가 B에게 상해를 입힌 가해 행위는 일반 불법 행위 책임이 성립한다.

[오답 피하기]

ㄹ. A는 자신이 직접 지시 내리거나 실행행위를 한 것이 아니므로 형사상 책임을 지지는 않고, 민사상 손해 배상의 책임만 진다.

5. 다음 사례에 대한 옳은 법적 판단을 <보기>에서 고른 것은?

갑은 을 소유의 상가 건물을 임차하여 가게를 운영하고 있다. 그런데 건물의 외벽에 금이 가서 갑은 을에게 수차례 건물의 보수를 요청하였고, 을은 수리업자에게 건물 보수를 계속 재촉하였으나, 수리업자가 주문이 밀렸다는 이유로 1주일 후에 공사를 하기로 하였다. 그러던 어느 날 건물 외벽의 일부가 떨어져 지나가던 행인 병이 크게 다쳤다.

<보 기>

ㄱ .갑은 과실이 없을 경우 손해 배상 책임을 면할 수 있다.
ㄴ. 을은 과실이 없더라도 손해 배상 책임을 질 수 있다.
ㄷ. 만약 갑에게 과실이 인정된다면 갑과 을은 공동불법 행위 책임을 진다.
ㄹ. 갑은 병의 손해에 대해 일반 불법 행위 책임을 질 수 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

[출제 영역] 공작물 점유자·소유자 책임
정답 ①
[풀이]
ㄱ. 공작물의 점유자인 갑이 과실 없음을 입증하면 손해 배상 책임을 면할 수 있다.
ㄴ. 공작물의 소유자인 을은 무과실 책임을 지므로 과실이 없더라도 병이 입은 손해를 배상해야 한다.
[오답 피하기]
ㄷ. 1차적 책임자인 공작물 점유자 갑에게 과실이 인정되어 불법행위 책임이 인정된다면, 함께 과실에 공모가 있거나 하는 특별한 사정이 없다면 2차적 책임자인 공작물 소유자 을은 책임을 지지 않는다.
ㄹ. 갑은 병의 손해에 대해 책임을 지게 되는 경우 이는 일반 불법 행위 책임이 아니라 공작물 점유자 책임으로 특수 불법 행위 책임이다.

6. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? (2015. 4월 학평)

A의 아들인 갑(만 18세)은 평소 행실이 불량하여 다툼이 잦았다. 어느 날 갑은 PC방에서 선배 을과 게임을 하다 말다툼이 심해져 싸움을 하게 되었다. PC방 주인 병이 이를 말리는 과정에서 갑의 주먹에 얼굴을 맞은 후, 바로 을이 팔꿈치로 병의 얼굴을 쳤다. 그 결과 치아가 부러진 병은 치료비로 나온 6백만 원을 청구하기 위해 소송을 준비하고 있다.

① A는 책임 능력이 없는 갑에 대한 감독자 책임을 질 수 있다.
② 갑과 을은 병에 대해 공동 불법 행위 책임을 지게 된다.
③ 병은 재산상 손해에 대해서는 배상을 청구할 수 있지만, 정신적 피해에 대해서는 배상을 청구할 수 없다.
④ 병은 갑에게 치료비 중 일부인 3백만 원에 대해서만 손해 배상을 청구할 수 있다.

[출제 영역] 공동 불법 행위 책임
정답 ②
[풀이]
② 갑과 을은 병에 대해 사전에 공모한 것은 아니지만, 갑과 을의 폭행으로 병이 상해를 입었으므로 공동 불법 행위 책임을 지게 된다.
[오답 피하기]
① 만 18세인 갑은 책임 능력이 있으므로 일반 불법 행위 책임을 지며, 갑의 부모는 아들에 대한 보호·교양 의무 위반을 이유로 병에 대해 일반 불법 행위 책임을 질 수 있다.
③ 병은 재산상 손해뿐만 아니라 정신적인 피해에 대한 위자료도 청구할 수 있다.
④ 공동 불법 행위의 경우 여러 사람의 가해 행위로 누가 가해자인지 밝히기 어려운 상황에서 피해자는 발생한 손해 전부에 대하여 가해자 중 한 사람이나 가해자 전체를 대상으로 배상을 청구할 수 있다.

7. 아래의 (가)에 들어갈 법적 조언으로 옳은 것은? (2016. 6월 모평)

질문 : 저는 어제 학교 가는 길에 갑(6세)으로부터 피해를 입었습니다. 갑은 놀이터에서 부모와 함께 놀다가 부모의 관리가 소홀한 틈을 타서 지나가던 제 얼굴을 향해 일부러 돌을 던져 치료비가 드는 큰 상처를 입혔습니다. 민사상 책임을 물을 수 있을까요?
대답 : (가)

① 갑은 미성년자이지만 권리 능력이 있기 때문에 갑에게 책임을 물을 수 있습니다.
② 고의에 의한 행위이기 때문에 갑에게 책임을 물을 수 있습니다.
③ 갑에게 책임을 물을 수 없지만 갑의 부모에게는 책임을 물을 수 있습니다.
④ 갑과 갑의 부모 모두에게 공동 불법 행위의 책임을 물을 수 있습니다.

[출제 영역] 책임 무능력자의 감독자 책임
정답 ③
[풀이]
③ 사례에서 갑은 6세의 연령으로 책임 능력이 없으며, 갑의 불법 행위에 대해 부모는 특수 불법 행위 책임인 책임 무능력자의 감독자 책임을 지게 된다. 책임 무능력자인 갑에게는 민사 책임을 지울 수 없으며, 감독자인 부모가 져야 한다.
[오답 피하기]
① 권리 능력은 사람이면 누구나 가지는 것이며, 자신의 행위에 대해 책임을 질 수 있는 책임 능력과는 구분된다.
② 갑은 고의가 있건 없건 간에 책임 능력이 없는 미성년자에 해당하므로 민사상 불법행위 책임을 지지 않는다.
④ 책임 무능력자의 감독자 책임은 책임 무능력자와 공동 불법 행위 책임을 지는 것이 아니며, 감독자가 책임을 지는 특수 불법 행위 책임에 해당한다.

8. 다음 사례에 대한 옳은 법적 분석을 <보기>에서 고른 것은? (2015. 7월 학평)

초등학교 2학년인 갑(8세)은 과학책에 나와 있는 자유 낙하 실험을 하고 싶다는 생각에 아파트 15층에서 장난감 쇠구슬 1개와 플라스틱 구슬 1개를 아래로 떨어뜨렸다. 때마침 지나가던 을(45세)이 몸에 쇠구슬을 맞고 큰 부상을 입어 병원으로 후송되었다.

<보기>

ㄱ.을은 갑의 부모에게 위자료를 청구할 수 없다.
ㄴ. 갑의 부모는 민 · 형사상의 책임을 모두 질 수 있다.
ㄷ. 갑의 부모는 책임 무능력자의 감독자 책임을 이유로 손해 배상 책임을 질 수 있다.
ㄹ. 갑은 형사 미성년자이면서 동시에 책임 능력이 없으므로 민·형사상의 책임을 모두 지지 않는다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ ④ ㄷ, ㄹ

[출제 영역] 책임 무능력자의 감독자 책임
정답 ④
[풀이]
ㄷ. 갑은 8세인 책임 무능력자이므로 일반 불법 행위 책임을 지지 않고, 갑의 부모는 책임 무능력자의 감독자 책임을 이유로 손해 배상 책임을 질 수 있다.
ㄹ. 갑은 만 14세 미만이기 때문에 형사 미성년자이고 동시에 책임 능력이 없으므로 민·형사상의 책임을 모두 지지 않는다.
[오답 피하기]
ㄱ. 을은 민법상 미성년자인 갑을 보호. 감독할 의무가 있는 갑의 부모에게 민사상 손해 배상을 청구할 수 있다. 이 때 손해 배상은 물질적 손해 배상뿐 아니라 정신적 손해 배상, 즉 위자료를 포함한다.
ㄴ. 갑의 부모는 형사상 책임을 지지 않는다.

9. 갑~정의 불법 행위 책임에 대한 법적 판단으로 옳지 않은 것은? (2015. 10월 학평)

◦ 갑이 운영하는 가게에서 아르바이트로 피자를 배달하던 을(17세)이 오토바이로 행인을 치어 다치게 했다.
◦ 병 소유의 상가를 빌려 영업을 하던 정의 가게 창문이 떨어져 주차된 손님의 차량이 파손되었다.

① 병은 과실이 없더라도 책임을 질 수 있다.
② 정은 손해 방지에 필요한 의무를 게을리 하지 않았음을 입증한 경우 면책된다.
③ 을의 행위가 업무와 관련이 있는 경우에만 갑의 책임이 인정 된다.
④ 을과 달리 정은 일반 불법 행위 책임을 진다.
⑤ 갑과 병은 특수 불법 행위 책임을 질 수 있다.

[출제 영역] 불법 행위의 책임 문제
정답 ④
④ 갑은 사용자 배상 책임, 병은 공작물 소유자 책임, 정은 공작물 점유자 책임을 질 수 있으며 이는 모두 특수 불법 행위 책임에 해당한다. 그러나 을은 일반 불법 행위 책임을 진다.
[오답 피하기]
① 공작물 소유자는 과실이 없더라도 책임을 질 수 있다.
② 공작물 점유자는 자신의 과실이 없음을 입증하면 면책된다.
③ 사용자 배상 책임은 피용자의 일반 불법행위가 업무와 관련성이 있을 때에만 성립할 수 있다.

10. 다음 법원 판결의 근거가 되는 불법 행위의 성립 요건으로 가장 적절한 것은?(2016. 4월 학평)

○○ 법원은 갑이 1년 전에 발생한 교통사고로 인해 신경증의 정도가 더욱 심해졌다는 이유로 제기한 손해 배상 청구를 기각하였다. 재판부는 “신경 정신과적 증상은 그 원인이 복합적이 어서 …(중략)… 사고 이후 회복을 위한 자기 노력의 정도와 심리적 동기 등에 따라 증상의 정도가 심하게 다를 수 있다. 갑의 경우 이미 사고 이전부터 신경 정신과적 증상이 있었고, 사고 이후 회복을 위한 노력을 게을리하여 증상이 확대된 점이 인정되기 때문에 손해 배상 책임을 물을 수 없다.”고 밝혔다.

① 가해 행위와 관련하여 가해자에게 고의 또는 과실이 있어야 한다.
② 가해 행위와 손해 발생 간에 상당한 인과 관계가 존재해야 한다.
③ 피해자에게 일정한 손해가 발생해야 한다.
④ 가해자는 책임 능력이 있어야 한다.

[출제 영역] 불법 행위의 성립 요건
정답 ②
[풀이]
② 불법 행위는 고의나 과실로 위법하게 타인에게 손해를 가하는 행위를 의미한다. 사례에서 ○○ 법원은 갑이 교통사고를 당하기 전에도 신경 정신과적 증상이 있었고, 사고로 인해 증상이 확대되었다고 보기 어렵다고 판단하였기 때문에 갑의 청구를 기각하였다. 따라서 판결의 근거가 되는 불법행위의 성립 요건은 가해 행위와 손해 발생 간에 상당한 인과 관계가 존재하는지 여부이다.

11. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? (2017. 6월 모평)

> 갑은 을이 두고 간 휴대폰을 가져다주고 그 대가를 받는 내용의 계약을 을과 체결하였다. 갑은 자전거를 타고 휴대폰을 가져가던 중 전방을 제대로 주시하지 않은 과실로 병과 충돌하였다. 이 사고로 을의 휴대폰은 파손되었고 병은 크게 다쳤다.

① 갑과 을의 계약이 유효하기 위해서는 계약 내용을 문서로 작성했어야 한다.
② 갑이 계약에 따른 의무를 제대로 이행하지 못하였으므로 을에 대하여 손해 배상 책임을 진다.
③ 갑은 병이 사고로 인해 입은 정신적 손해에 해서는 배상할 책임이 없다.
④ 갑이 고의로 사고를 낸 것이 아니므로 병에 하여 손해 배상 책임을 지지 않는다.

[출제 영역] 계약과 손해 배상 책임

정답 ②

[풀이]

② 다른 사람과 맺은 계약이나 약속 등을 제대로 이행하지 않아 결과적으로 손해를 입히는 채무 불이행의 경우 손해 배상 책임을 져야 한다.

[오답 피하기]

① 계약은 합의나 약속만으로 성립되며, 문서로 작성하는 이유는 불필요한 다툼을 예방하기 위해서이다.
③ 손해 배상의 책임 범위는 직접 입은 손해뿐만 아니라 정신적 피해도 포함된다.
④ 손해 배상 책임은 가해자의 행위가 고의 또는 과실에 의한 것이어야 한다. 따라서 전방을 제대로 주시하지 않은 과실이 있으므로 손해 배상 책임을 진다.

12. 다음 사례에 대한 법적 분석으로 옳은 것은?

> ◦ 초등학생 갑(8세)과 을(9세), 고등학생 병(17세)은 우연히 아파트 옥상에서 만났다. 갑과 을은 멀리 던지기 시합을 한다며 옥상 아래로 벽돌을 던졌고, 이후 병도 함께 던지기 시합을 하였다. 그런데 지나가던 주민 A가 벽돌에 맞아 크게 다쳤다.

① 갑과 을은 손해 배상 책임을 진다.
② 병의 부모는 책임 무능력자의 감독자 책임을 진다.
③ 갑이 던진 돌에 A가 맞은 것이 입증된 경우 갑의 부모는 자신의 감독 의무를 다했음을 입증하더라도 책임을 져야 한다.
④ 병이 던진 돌에 A가 맞은 것이 입증될 경우 병은 자신이 고의로 맞춘 것이 아니라도 손해를 변제해야 한다.

[출제 영역] 책임 무능력의 책임, 책임 능력 있는 미성년자의 책임

정답 ④

[풀이]

④ 민사상 불법행위 책임은 형법과 달리 고의와 과실을 구별하지 않고 손해를 전보하는 것이 목적이다. 따라서 병이 던진 돌에 A가 맞은 것이 입증될 경우 병은 자신이 고의가 없더라도 과실에 기인한 것으로 손해를 변제해야 한다.

[오답 피하기]

① 갑과 을은 책임 능력이 없는 자들이므로 일반불법행위 책임을 지지 않는다. 따라서 갑과 을은 손해 배상 책임을 지지 않는다.
② 병은 17세인 미성년자이므로 책임 능력은 존재한다. 그 외 다른 일반불법행위 책임의 요건을 충족하므로 병은 일반불법행위 책임을 진다. 따라서 병의 부모는 책임 무능력자의 감독자 책임을 지지 않는다. 다만 <u>책임 능력 있는 미성년자의 감독자의 경우 일반불법행위 책임이 성립할 수 있다는 것이 대법원 판례의 입장</u>이다.
③ 책임 무능력자 감독자 책임자의 경우 자신의 과실 없음을 입증한 경우에는 책임을 지지 않는다. 따라서 이 경우 주민 A씨는 갑과 그의 부모 모두에 대해서 손해배상을 받을 수 없다.

13. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? (2017. 3월 학평)

초등학교 1학년 학생인 갑(7세)이 교실에서 자리에 앉으려는데 뒷자리에 앉아 있던 을(7세)이 갑의 의자를 몰래 뒤로 뺐다. 그래서 갑은 그대로 바닥에 주저앉았고, 꼬리뼈에 금이 가 2주 동안 병원에서 치료를 받았다. 갑의 부모는 을의 부모에게 치료비와 위자료로 1,000만 원을 청구하고자 한다.

① 갑의 부모는 소액 사건 심판을 활용할 수 없다.
② 갑의 부모는 치료비와 달리 위자료는 청구할 수 없다.
③ 갑의 부모가 내용 증명 우편을 보내면 그 내용은 재판에서 사실로 확정된다.
④ 을의 부모는 갑의 손해에 대하여 배상 책임을 질 수 있다.

[출제 영역] 불법행위 책임과 손해배상 소송
정답 ④
[풀이]
④ 을의 부모는 특수 불법 행위 책임 중 책임 무능력자의 감독자 책임을 질 수 있다.
[오답 피하기]
① 소송 가액이 1,000만 원이므로 소송 가액이 3천만 원 이하인 경우에 해당하므로 소액 사건 심판을 이용할 수 있다.
② 재산적 손해 뿐만 아니라 정신적 손해인 위자료도 청구할 수 있다.
③ 내용 증명은 법률의 내용을 확정시키는 것이 아니라 언제 누가 어떠한 내용의 문서를 발송하였는지를 공적 기관인 우체국에서 증명해줄 뿐이다.

14. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? (2017. 4월 학평)

공중 목욕탕을 운영하는 갑은 얼마 전 을을 고용하여 목욕탕의 시설 관리를 맡겼다. 을은 탕을 청소하기 위해 배수구를 열어 놓고도, 손님들의 출입을 통제하지 않았고 위험 표시도 하지 않았다. 이로 인해 배수구가 열려 있다는 것을 의식하지 못한 채 탕에 들어간 손님 병은 발가락이 배수구에 빨려 들어가 크게 다쳤다.

① 을은 공작물의 점유자로서 손해 배상 책임을 진다.
② 을은 고의가 인정되지 않는다면 불법 행위로 인한 손해 배상 책임을 지지 않는다.
③ 을의 불법 행위 책임이 인정되지 않더라도 갑은 을의 사용자로서 손해 배상 책임을 진다.
④ 갑은 을에 대한 사용자로서 모든 주의 의무를 다했음을 입증하면 손해 배상 책임을 지지 않는다.

[출제 영역] 불법행위 책임
정답 ④
[풀이]
④ 사용자인 갑은 자신의 선임·감독 의무를 다했음을 입증한다면 사용자 배상 책임에 대해 면책될 수 있다.
[오답 피하기]
① 을은 공작물의 점유자가 아니라 사용자이다.
② 을은 고의 또는 과실이 인정되면 불법 행위로 인한 손해 배상 책임을 진다. 즉, 고의가 없더라도 과실이 있으면 손해배상 책임을 지게 된다.
③ 을의 불법 행위 책임이 인정된 경우에만 갑은 을의 사용자로서 손해 배상 책임을 질 수 있다. 즉, 을이 일반 불법행위 책임이 성립하지 않으면 갑은 사용자 배상 책임에 대해 논의조차 할 필요가 없다.

15. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? (2018. 6월 모의)

> 갑(19세)은 개를 데리고 공원으로 산책하던 중 스마트폰으로 게임을 하느라 개의 목줄을 놓치고 말았다. 이때 잔디밭에서 놀고 있던 을(7세)에게 개가 갑자기 달려들자, 을은 개의 공격을 피할 다른 방법이 없어 길가에 세워둔 병의 자전거와 부딪쳐서 넘어졌다. 이로 인해 병의 자전거가 파손되었고, 을은 전치 2주 부상을 입었다.

① 갑은 병의 자전거 파손에 대해 고의가 없으므로 손해배상 책임을 지지 않는다.
② 개의 소유자가 갑이 아니더라도 갑은 을에게 특수 불법 행위에 대한 책임을 진다.
③ 병이 입은 손해는 갑의 법정 대리인이 책임 무능력자 감독자 책임을 진다.
④ 을이 자전거를 파손한 행위는 불법행위이므로 을의 부모는 병에게 책임 무능력자의 감독자 책임을 진다.

[출제 영역] 특수 불법 행위 유형

정답 ②

[풀이]

갑은 동물의 점유자로서 특수 불법 행위 책임을 진다.

② 특수 불법 행위로서의 동물 점유자 책임은 동물의 소유자와는 무관하게 점유자가 지는 책임이다.

[오답 피하기]

① 갑의 과실로 인해 병의 손해가 발생하였으므로 동물 점유자로서 손해 배상 책임을 진다.
③ 갑과 을의 공동 불법 행위는 성립하지 않는다. 갑은 책임 능력자이고 동물의 점유자 이므로, 병이 입은 손해에 대하여 배상해야 한다.
④ 을의 행위는 긴급 피난에 해당하여 위법성이 없다. 따라서 을의 부모는 책임 무능력자의 감독자 책임을 지지 않는다.

16. 다음 사례에 대한 옳은 법적 판단만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (2018 수능)

> 갑은 자신의 X 건물을 2017년 10월 27일부터 임대하는 계약을 을과 체결하였다. 그리고 갑은 임차인 을과 약속한 외벽 도색을 위해 도색 전문 업체 사장 병과 2017년 10월 23일까지 도색을 완료하기로 하는 계약을 체결하였다. 도색 작업 중 병의 직원 정의 부주의로 X 건물의 창문이 깨지면서 떨어진 유피 파편에 행인 A가 부상당하였다. 이로 인해 작업이 지연되면서 을은 계약일보다 늦게 입주하였다.

<보기>

ㄱ. 병은 을에게 채무 불이행으로 인한 손해 배상 책임을 지지 않는다.
ㄴ. 병은 정의 선임 및 그 사무 감독에 상당한 주의를 다하였음을 증명하면 A에게 특수 불법 행위 책임을 지지 않는다.
ㄷ. 병이 A에게 특수 불법 행위 책임을 지는 경우, 정은 A에게 일반 불법 행위 책임을 지지 않는다.
ㄹ. 정은 갑에게 일반 불법 행위 책임을 지지 않는다.

① ㄱ, ㄴ　　② ㄱ, ㄹ
③ ㄷ, ㄹ　　④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[출제 영역] 불법 행위에 따른 손해 배상

정답 ①

[풀이]

갑은 X건물의 소유자, 을은 X건물의 임차인, 병은 갑과 도색 작업 계약한 업체 사용자, 정은 도색 작업을 하는 병의 직원이다. 직원 정이 부주의로 행인 A에게 부상을 입혔다.

ㄱ. 병은 갑과 계약을 맺었기 때문에 채무 불이행의 책임을 을에게 지지는 않는다.
ㄴ. 사용자의 배상 책임은 선임 및 그 사무 감독에 상당한 주의를 다했다면 면책될 수 있다.

[오답 피하기]

ㄷ. A가 특수 불법 행위 책임을 지더라도 정은 A에게 일반 불법 행위의 책임을 진다.
ㄹ. 정은 갑에게 유리창을 깨뜨렸기 때문에 일반 불법 행위의 책임을 진다.

17. 밑줄 친 ㉠~㉢에 대한 옳은 법적 판단만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2018 6월 모의]

> 갑(17세)은 을이 운영하는 피자가게에서 배달 아르바이트를 하였다. 어느 날 병은 생일 파티에 쓸 피자 20판을 을의 가게에 주문하였고, 갑은 이를 배달하기 위해 오토바이를 몰다가 운전 부주의로 횡단보도에서 ㉠정을 치어 다치게 하였다. 이 사고로 ㉡배달이 늦어져 병은 피자를 파티에 쓸 수 없었다. 한편 갑은 을이 자신을 나무라자 기분이 상하여 ㉢인터넷 게시판에 을에 대한 악담과 허위 사실을 올려 을의 명예를 훼손하였다.

<보기>

ㄱ. ㉠의 경우, 갑에게 책임 능력이 인정된다면 정은 특수 불법 행위 책임을 근거로 갑의 부모에게 손해 배상을 청구할 수 없다.
ㄴ. ㉠의 경우, 갑의 정에 대한 일반 불법 행위가 성립한다면 정은 특수 불법 행위 책임을 근거로 을에게 손해 배상을 청구할 수 있다.
ㄷ. ㉡의 경우, 병은 채무 불이행을 근거로 갑에게 손해 배상을 청구할 수 있다.
ㄹ. ㉢의 경우, 갑의 불법 행위가 성립한다 하더라도 을은 금전을 통한 손해 배상 이외의 다른 처분을 청구할 수 없다.

① ㄱ, ㄴ　　② ㄱ, ㄹ
③ ㄷ, ㄹ　　④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[출제 영역] 불법 행위
정답 ①
[풀이]
갑은 책임 능력자이고, 을과 갑은 고용 관계가 있다.
ㄱ. 갑이 책임 능력이 인정된다면 정은 갑의 부모에게 특수 불법 행위 책임이 아닌 일반 불법 행위 책임을 근거로 손해 배상을 청구할 수 있다.
ㄴ. 갑의 정에 대한 일반 불법 행위가 성립한다면 정은 특수 불법 행위 중 사용자 책임을 근거로 을에게 손해 배상을 청구할 수 있다.
[오답 피하기]
ㄷ. ㉡은 계약 불이행에 해당한다. 이는 채무 불이행을 근거로 계약 당사자인 을에게 손해 배상을 청구할 수 있다.
ㄹ. 명예 훼손이 경우 손해 배상이나 명예 회복에 적당한 처분으로 배상 받을 수 있다.

18. 다음 사례에 대한 옳은 법적 판단을 <보기>에서 고른 것은? (2019. 9월 모평)

> ◦ 갑 소유의 주택을 임차해서 살고 있는 을은 외벽 창틀에 하자가 있음을 알게 되었다. 그러던 어느 날 그 창틀이 갑자기 아래로 떨어져서 주차장에 주차되어 있던 병의 자동차가 파손되었다.
> ◦ 정이 운영하는 음식점의 종업원 무(17세)는 오토바이를 타고 급하게 음식 배달을 하던 중, 지나가던 사람을 치어 다치게 하였다.

<보기>

ㄱ. 갑, 을은 공동 불법 행위 책임을 진다.
ㄴ. 을은 공작물의 관리에 소홀함이 없음을 증명하지 못할 경우 병에게 금전으로 손해를 배상해야 한다.
ㄷ. 무는 미성년자이므로 고의가 없다면 불법 행위가 성립 하지 않는다.
ㄹ. 정은 무에 대한 감독상의 과실이 없음을 증명할 경우 손해 배상 책임을 면할 수 있다.

① ㄱ, ㄴ　　② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ　　④ ㄴ, ㄹ

[출제 영역] 특수 불법 행위
정답 ④
[풀이]
갑과 을의 사례는 공작물의 점유자·소유자 책임이고, 정과 무의 사례는 사용자 책임과 관련된다.
ㄴ. ㄹ. 을과 정은 관리와 감독상의 의무를 다했다면 면책된다.
[오답 피하기]
ㄱ. 공작물 점유자는 1차적 책임자이고, 공작물 소유자는 2차적 책임자이다. 1차적 책임자가 책임을 질 경우 공작물 소유자는 책임을 지지 않고, 1차적 책임자가 책임을 지지 않을 경우 2차적 책임자는 과실이 없더라도 책임을 져야한다. 따라서 공작물 점유자와 소유자는 공동 불법행위자가 아니다.
ㄷ. 무는 미성년자이더라도 만 17세의 자로서 아르바이트를 할 정도이면 책임 능력이 있다.(판례는 만 14세 이상의 경우 일반적으로 책임 능력을 인정한다.) 또한 고의가 없더라도 과실이 있다면 불법 행위가 성립할 수 있다.

19. 다음 중 민사상 불법행위가 성립하는 것으로만 <보기>에서 고르면?

<보기>

ㄱ. 반려견과 산책하러 공원에 갔으나 길 가던 반려견이 아이를 물어 상처를 입힌 경우
ㄴ. 자기를 무시하던 친구에게 몰래 돌을 던졌으나 자신의 앞에 떨어진 경우
ㄷ. 고장난 버스가 달려오는 것을 피하려다가 옆집 상점의 문을 파손한 경우
ㄹ. 베란다에 진열해 놓은 화분이 바람에 떨어져 지나가는 행인에 떨어져 상처를 입힌 경우

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

[출제 영역] 불법행위의 성립
정답 ②
[풀이]
ㄱ. 반려견으로 인해 아이가 상처가 난 경우 특수 불법행위로서 동물 점유자 책임을 부담한다.
ㄹ. 베란다에 진열해 놓은 화분이 바람에 떨어져 지나가는 행인에 떨어져 상처를 입힌 것은 과실에 의해 타인에게 손해를 입힌 경우로 일반 불법행위에 해당한다.
[오답 피하기]
ㄴ. 자기를 무시하던 친구에게 몰래 돌을 던진 것은 고의와 위법성이 인정되지만, 재산상 손해가 발생하지 않았으므로 일반 불법행위는 성립하지 않는다.
ㄷ. 고장난 버스가 달려오는 것을 피하려다가 옆집 상점의 문을 파손한 경우는 긴급피난으로서 위법성이 조각되어 일반 불법행위가 성립하지 않는다.

20. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? (2022 고2 9월 모의)

◦ 갑(51세)이 운영하는 커피 전문점 직원 을(17세)은 음료를 전달하던 중, 실수로 뜨거운 음료를 쏟아 병의 손에 화상을 입혔다.
◦ A(7세)는 하교 후 자신의 집에서 친구 B와 놀던 중, 부모 (법정 대리인)의 돌봄이 소홀한 틈을 타 심한 장난을 치다가 실수로 B의 다리에 골절상을 입게 하였다.

① 갑의 사용자 배상 책임이 인정되면 병은 을에게 손해 배상을 청구할 수 없다.
② 을에게 고의가 없으면 불법 행위가 성립하지 않는다.
③ A의 법정 대리인은 책임 무능력자의 감독자 책임을 진다.
④ A와 A의 법정 대리인은 공동 불법 행위 책임을 진다.

[출제 영역] 특수 불법행위 책임
정답 ③
[풀이]
③ A는 7세인 아이로서 책임 무능력자에 해당하며, 과실로 B에게 상해를 입혔으므로 다른 일반불법행위의 요건은 충족하지만 책임 능력이 없다. 따라서 A의 법정 대리인은 책임 무능력자의 감독자 책임을 진다.
[오답 피하기]
① 을의 일반불법행위 성립을 전제로 사용자 책임이 성립하므로 갑의 사용자 배상 책임이 인정되더라도 병은 을에게 손해 배상을 청구할 수 있다.
② 불법행위가 성립하기 위해서는 고의 또는 과실이 있어야 하므로 을에게 고의가 없더라도 과실이 있으면 불법 행위가 성립할 수 있다.
④ A는 책임 무능력자이므로 책임 을지지 않고, A의 법정 대리인은 자신의 감독 의무를 소홀하지 않았음을 입증한다면 책임을 면할 수 있다. 따라서 A와 A의 법정 대리인이 공동 불법 행위 책임을 지는 것은 아니다.

03 가족 관계와 법

혼인과 이혼

[대표 유형] 혼인의 유형 (가), (나)에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 고른 것은?

(가) 혼인의 실질적 요건은 갖추었으나, 형식적 요건을 갖추지 못한 경우
(나) 혼인의 실질적 요건과 형식적 요건을 모두 갖춘 경우

<보기>

ㄱ. (가)는 (나)와 달리 배우자 간 상속권이 인정되지 않는다.
ㄴ. (가)는 (나)와 달리 별도의 이혼 절차를 거칠 필요가 없다.
ㄷ. (가)는 (나)와 달리 동거·부양·협조·정조의 의무가 발생하지 않는다.
ㄹ. (가)는 (나)와 달리 배우자 간의 일상가사 대리권이 발생하지 않는다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ

[출제 영역] 사실혼과 법률혼
정답 ①
[풀이]
(가)는 사실혼, (나)는 법률혼에 해당한다. 사실혼과 법률혼의 효과의 공통점과 차이점을 반드시 정리해 둘 필요가 있다.
ㄱ. 사실혼의 경우 신고를 전제로 하는 효력은 인정되지 않으므로 배우자가 상속이 인정되지 않고 친족 관계도 형성되지 않는다.
ㄴ. 사실혼의 경우 혼인 신고를 하지 않았으므로 별도의 이혼 절차가 필요 없다.
[오답 피하기]
ㄷ. ㄹ. 동거·부양·협조·정조의 의무와 일상가사 대리권은 법률혼과 사실혼 모두에 인정된다.

1. 다음 서류가 사용되는 이혼 방식에 대한 설명으로 옳은 것은? (2014. 3월 학평)

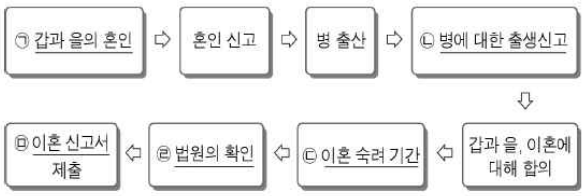
원고 갑(인적사항)
피고 을(인적사항)

청구 취지
1. 원고와 피고는 이혼한다.
2. "소송 비용은 피고의 부담으로 한다."라는 판결을 구합니다.

① 이혼 숙려 기간을 거쳐야 한다.
② 이혼 신고를 해야 효력이 발생한다.
③ 법률이 정한 이혼 사유가 있어야 인정된다.
④ 당사자 간의 이혼 의사가 합치되어야 인정된다.

[출제 영역] 재판상 이혼
정답 ③
[풀이]
③ 갑은 을과 재판상 이혼을 하고자 한다. 재판상 이혼은 민법이 정한 이혼 사유가 있어야 인정된다.
[오답 피하기]
① 이혼 숙려 기간을 거쳐야 하는 것은 협의 이혼이고, 재판상 이혼은 이혼 숙려 기간을 거치지 않는다.
② 이혼 신고를 해야 효력이 발생하는 것은 협의 이혼이고, 재판상 이혼은 이혼 판결이 확정될 때 효력이 발생한다.
④ 당사자 간의 이혼 의사가 합치되어야 인정되는 것은 협의 이혼이고, 재판상 이혼은 일방의 당사자가 이혼을 원하지만 상대방이 이혼을 원하지 않을 때 하는 것이다.

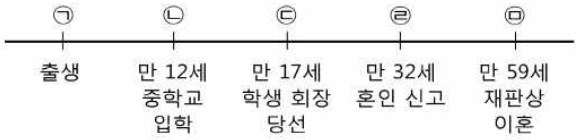
2. 밑줄 친 ㉠~㉤에 대한 설명으로 옳은 것은? (2014. 4월 학평)



① 갑과 을은 ㉠에 의해 법률상 부부가 된다.
② 병은 ㉡에 의하여 권리 능력을 취득한다.
③ 병이 미성년자라면 ㉢은 3개월이다.
④ ㉣로 갑과 을의 이혼의 효력이 발생하는 것은 아니고, ㉤을 법원에 제출할 때 이혼의 효력이 발생한다.

[출제 영역] 혼인과 이혼
정답 ③
[풀이]
③ 이혼 숙려 기간은 미성년 자녀가 없는 경우 1개월, 미성년 자녀가 있는 경우 3개월이다.
[오답 피하기]
① 혼인 신고를 해야 법률상 부부가 된다.
② 출생 신고와 상관없이 출생과 더불어 권리 능력을 취득한다.
④ 협의 이혼은 이혼 신고서를 주민 센터 등 해당 관청에 제출해야 이혼의 효력이 발생한다.

3. 다음은 갑의 일생을 간단하게 정리한 것이다. ㉠~㉤에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? (2014. 7월 학평)



① ㉠ 이전의 태아는 상속에 대한 권리 능력이 인정되지 않는다.
② ㉡ 시기에 위법한 행위를 하면 가정법원 소년부의 보호 처분을 받을 수 있다.
③ ㉢ 시기에 부모의 동의 없이 단독으로 한 유언은 법적 효력을 갖지 못한다.
④ ㉣에 의해 갑과 배우자의 결혼 전(前) 재산은 공동 소유로 인정되며, ㉤은 이혼 숙려 기간을 거칠 필요가 없다.

[출제 영역] 가족 관계와 법 전반
정답 ②
[풀이]
② 만 12세는 촉법 소년으로 형벌은 받지 않으나, 보호 처분의 대상이 될 수 있다. 촉법 소년은 만 10세 이상 만 14세 미만의 소년을 말한다.
[오답 피하기]
① 원칙적으로 태아에게는 권리 능력이 없으나, 상속과 불법 행위로 인한 손해 배상 청구 등에서는 예외적으로 태아의 권리 능력을 인정한다.
③ 만 17세에 단독으로 한 유언은 법적 효력을 갖는다.
④ 결혼 전(前) 재산은 각자의 소유로 인정된다. 이를 부부 재산 별산제라고 한다. 반면, 이혼 숙려 기간 제도는 협의 이혼에만 적용되므로 갑은 이혼 숙려 기간을 거칠 필요는 없다.

4. 표는 혼인, 이혼을 분류한 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (2014. 10월 학평)

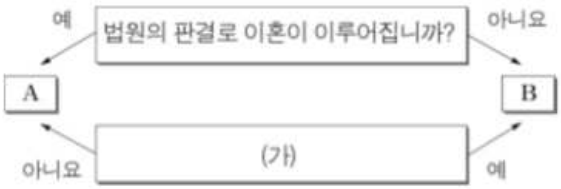
질문	응답	유형
혼인의 형식적 요건을 갖춘 혼인 관계입니까?	예	(가)
	아니요	(나)
양 당사자의 의사 합치만 있으면 가능한 이혼 방식입니까?	예	A
	아니요	B

* (가), (나)는 모두 혼인의 실질적 요건을 갖춘 혼인 관계임.

① (나)의 경우 사망에 의한 배우자 간 상속권이 인정된다.
② (가)의 경우 (나)와 달리 혼인 관계 해소 시 재산 분할 청구권이 인정된다.
③ B의 경우 법에 정해진 이혼 사유가 있어야 혼인 관계가 해소될 수 있다.
④ A의 경우 B와 달리 양육하지 않는 자녀에 대한 면접 교섭권이 인정된다.

[출제 영역] 혼인과 이혼
정답 ③
[풀이]
(가)는 법률혼, (나)는 사실혼, A는 협의 이혼, B는 재판상 이혼이다.
③ 재판상 이혼은 법에 정해진 이혼 사유가 있어야만 이혼이 가능하다. 반면, 협의 이혼은 사유에 관계없이 부부 간의 이혼 의사의 합치만 있으면 가정법원의 확인을 거쳐 이혼이 이루어진다.
[오답 피하기]
① 사망에 의한 배우자 간 상속권이 인정되는 것은 (가)에 해당한다.
② 재산 분할 청구권은 법률혼과 사실혼 모두에서 인정된다. 따라서 (가), (나) 모두에서 인정된다.
④ 면접 교섭권은 협의 이혼과 재판상 이혼 모두에서 인정되는 것이므로 A, B 모두에 대한 설명이다.

5. 그림은 이혼의 유형 A, B를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (2015. 3월 학평)



① A는 법에 정한 이혼 사유가 있어야 한다.
② B는 이혼 신고를 해야 이혼의 효력이 발생한다.
③ A, B 모두 부부 공동 재산에 대한 분할 청구권이 인정된다.
④ (가)에는 '면접 교섭권이 발생합니까?'가 들어갈 수 있다.

[출제 영역] 이혼의 유형
정답 ④
[풀이]
A는 재판상 이혼, B는 협의 이혼이다.
④ 면접 교섭권은 두 유형의 이혼 모두에서 발생한다.
[오답 피하기]
① 재판상 이혼은 법에 정한 이혼 사유가 있어야 한다.
② 협의 이혼은 이혼 신고를 해야 이혼의 효력이 발생한다.
③ 협의 이혼과 재판상 이혼 모두 부부 공동 재산에 대한 분할 청구권이 인정된다. 유책 배우자에게도 재산 분할 청구권은 인정된다.

6. 표에 나타난 갑, 을의 법률관계에 대한 분석으로 옳은 것은? (2015. 10월 학평)

2012년 8월	갑과 을, 결혼식을 하고 혼인 신고를 함
2013년 9월	갑과 을 사이에서 딸 병이 태어남
2015년 7월	을로부터 심히 부당한 대우를 받은 갑이 소송을 제기하여 혼인 관계를 해소함

① 갑과 을은 사실혼 관계였다.
② 갑과 을이 재판상 이혼을 하였으므로 을의 재산 분할 청구권은 인정되지 않는다.
③ 갑은 이혼에 대한 책임을 물어 을에게 위자료를 청구할 수 있다.
④ 이혼 후 갑은 병에 대한 양육권을, 을은 면접 교섭권을 갖는다.

[출제 영역] 재판상 이혼
정답 ③
[풀이]
③ 갑은 을과 재판상 이혼을 하였고, 을은 유책 배우자이므로 갑은 을에게 이혼에 대한 책임을 물어 위자료를 청구할 수 있다.
[오답 피하기]
① 갑과 을은 혼인 신고를 하였으므로 법률혼 관계였다.
② 재산 분할 청구권은 협의 이혼과 재판상 이혼 모두에서 인정된다.
④ 제시된 자료를 통해서는 누가 양육권을 가지는지 알 수 없다. 양육권은 이혼 당사자의 협의에 의해 정하되, 협의가 이루어지지 않으면 법원의 결정으로 정한다. 양육권자가 정해지면 양육권이 없는 상대방은 면접 교섭권을 가지게 된다.

7. 밑줄 친 ㉠, ㉡에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? (2016. 4월 학평)

> 갑은 을과 혼인 생활을 유지해오다 을의 부정행위로 이혼을 하고자 한다. 갑은 을과 ㉠합의하여 이혼을 하려고 하는데, 만약 을이 이혼에 대해 합의해 주지 않으면 ㉡다른 방법으로 이혼을 하려고 한다. 갑과 을에게는 유치원에 다니는 자녀가 있으며, 혼인 중에 형성된 재산으로는 갑 명의의 집이 한 채 있다.

① ㉠은 원칙적으로 이혼 숙려 기간을 거쳐야 한다.
② ㉡은 행정 기관에 이혼 신고서를 제출해야 효력이 발생한다.
③ ㉠과 달리 ㉡에서는 을이 갑에게 재산 분할을 청구할 수 있다.
④ ㉡과 달리 ㉠에서는 자녀를 양육하지 않는 자에게 자녀에 대한 면접 교섭권이 인정된다.

[출제 영역] 이혼의 유형
정답 ①
[풀이]
㉠은 협의 이혼, ㉡은 재판상 이혼이다.
① 재판상 이혼과 달리 협의 이혼의 경우 원칙적으로 이혼 숙려 기간을 거쳐야 한다.
[오답 피하기]
② 재판상 이혼은 이혼 판결 확정시 효력이 발생한다.
③ 협의 이혼과 재판상 이혼 모두 재산 분할 청구권이 인정된다.
④ 협의 이혼과 재판상 이혼 모두 자녀를 양육하지 않는 자에게 자녀에 대한 면접 교섭권이 인정된다.

8. 다음 중 혼인에 대한 설명으로 옳은 것을 고르면?

ㄱ. 혼인은 일종의 계약에 해당한다. ㄴ. 사실혼으로 부부와 그 가족들은 친족 관계가 성립한다. ㄷ. 혼인으로 동거・부양・협조・정조의 의무가 발생한다. ㄹ. 부부가 이혼하면 자녀와의 친자 관계도 단절된다. ㅁ. 혼인 신고를 하면 배우자간의 상속권도 인정된다. ㅂ. 부부는 한 몸이므로 모든 재산을 소유하고 관리, 처분할 권리를 공유한다.

① ㄱ, ㄴ, ㄷ　　② ㄱ, ㄷ, ㅁ
③ ㄴ, ㄹ, ㅁ　　④ ㄷ, ㅁ, ㅂ

[출제 영역] 혼인
정답 ②
[풀이]
ㄱ. 혼인은 당사자의 혼인의 의사의 합치로서 이루어지는 일종의 계약이다.
ㄷ. 혼인을 하게 되면 동거・부양・협조・정조의 의무가 발생하며, 이를 위반 시 이혼 등의 사유가 되고, 심지어 형사상 처벌을 받을 수도 있다.
ㅁ. 혼인 신고를 하면 법률혼이 성립되고 인척관계와 상속권 등이 인정된다.
[오답 피하기]
ㄴ. 사실혼만으로는 부부와 그 가족들은 친족 관계가 성립하지 않는다. 법률혼이 되어야 이러한 관계가 성립한다.
ㄹ. 부부가 이혼하더라도 부부 관계는 단절되지만, 자녀와의 친자 관계는 단절되지 않고 여전히 존속한다.
ㅂ. 부부는 별산제를 채택하고 있으므로 부부가 혼인 전 각자 소유하고 있던 재산에 대해서는 각자가 소유하고 관리, 처분할 권리를 가진다.

9. 다음 중 사실혼과 법률혼 모두에서 인정되는 것은?

ㄱ. 배우자 간의 동거・부양・협조・정조의 의무 발생 ㄴ. 일상 가사 대리권 ㄷ. 이혼 절차 ㄹ. 부부간의 상속권 ㅁ. 인척 관계 발생 ㅂ. 재산 분할 청구권

① ㄱ, ㄴ, ㄹ　　② ㄱ, ㄴ, ㅂ
③ ㄴ, ㄷ, ㅁ　　④ ㄷ, ㄹ, ㅁ

[출제 영역] 사실혼과 법률혼
정답 ②
[풀이]
ㄱ. ㄴ. ㅂ. 법률혼과 사실혼 모두 배우자 간의 동거・부양・협조・정조의 의무가 발생하고, 일상 가사 대리권이 인정되고, 재산 분할 청구권은 인정된다.
[오답 피하기]
ㄷ. 이혼 절차는 법률혼에서만 인정되며, 사실혼에서는 별도의 이혼 절차가 필요 없다.
ㄹ. ㅁ. 부부간의 상속권, 인척 관계 발생은 법률혼에서만 인정 된다.

부모와 자녀의 관계

[대표 문제] 다음 밑줄 친 ㉠~㉡에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

> 양자는 혈연관계는 없으나 입양 절차를 통해 입양한 자녀로, ㉠일반 입양에 의한 양자와 ㉡친양자로 구분한다.

① ㉠과 달리 ㉡은 양부모의 성과 본을 따른다.
② ㉠과 ㉡은 모두 양부모의 재산에 대한 상속권이 인정된다.
③ ㉠과 달리 ㉡은 미성년자에 대해서만 양자가 가능하다.
④ ㉠과 ㉡은 모두 친생 부모의의 친족 관계가 단절된다.

구 분	일반입양	친양자 제도
성립요건	당사자의 합의 (단, 미성년자 입양 시 가정법원의 허가가 필요)	가정법원의 허가
자녀의 성과 본	친생부의 성과 본을 그대로 유지함.	양부의 성과 본으로 변경
친생부모와의 관계	그대로 유지 ⇒ 친생부모와 양부모 모두에 대하여 상속 가능	친생부모와의 관계 단절됨 ⇒ 양부모에 대해서만 상속이 가능하고, 친생부모 사망 시 상속 불가
양자의 나이 제한	없음 (다만, 입양자가 양부모보다는 연장자여서는 안 됨 ⇒ 동갑이여도 가능)	미성년자에 한함.
양부모의 요건	양부모는 성년자이기만 하면 족하고 미혼자라도 무방함	• 3년 이상의 혼인 중인 법률혼의 부부여야 함. • 혼인 중의 부부의 일방이 그 배우자의 친생자를 친양자로 하는 경우에는 1년 이상의 혼인 관계를 유지하면 됨.
효 력	• 입양 시부터 혼인 중의 자로 간주됨. • 다만, 친생부모와의 관계에서는 친권을 제외하고는 친족 관계가 존속함. ⇒ 친부모와 양부모의 친권 충돌 시 양부모의 친권을 따름	• 재판 확정 시부터 혼인 중의 자로 간주됨. • 이때 친생 부모와의 법적인 관계가 모두 종료됨.

[출제 영역] 친양자 제도

정답 ④

[풀이]

④ 일반 입양의 경우에는 친생 부모와의 친족 관계가 단절되지 않으나 친양자의 경우에는 친생 부모와의 친족 관계가 단절된다.

[오답 피하기]

① 일반 입양의 경우에는 친생 부모의 성과 본을 그대로 유지하나, 친양자의 경우에는 양부모의 성과 본을 따른다.

② 일반 입양과 친양자 모두 양부모의 재산에 대해 상속받을 수 있다. 그러나 일반 입양의 경우 친생 부모의 재산에 대해서도 상속을 받을 수 있는 것과 달리 친양자의 경우 친생 부모의 재산을 상속받을 수 없다.

③ 일반 입양은 연장자만 아니면 성인이라도 양자로 삼을 수 있지만, 친양자의 경우 미성년자만을 양자로 삼을 수 있다.

1. 다음은 민법의 규정이다. 민법에서 아래와 같은 제도를 규정한 취지로 가장 적절한 것은?

> **제867조(미성년자의 입양에 대한 가정법원의 허가)** ① 미성년자를 입양하려는 사람은 가정법원의 허가를 받아야 한다.
> ②가정법원은 양자가 될 미성년자의 복리를 위하여 그 양육 상황, 입양의 동기, 양부모(養父母)의 양육능력, 그 밖의 사정을 고려하여 제1항에 따른 입양의 허가를 하지 아니할 수 있다.
>
> **제882조의2(입양의 효력)** ① 양자는 입양된 때부터 양부모의 친생자와 같은 지위를 가진다.
> ② 양자의 입양 전의 친족관계는 존속한다.

① 가(家)를 계승하기 위하고자 한다.
② 자녀에 대한 양부모의 권리를 강화하고자 한다.
③ 입양절차를 신속히 하고자 한다.
④ 입양 자녀의 복리를 증진시키고자 한다.

[출제 영역] 친권
정답 ④
[풀이]
④ 가정 법원의 심사와 허가를 통해 입양이 이루어지고, 입양자의 지위를 친생자와 같도록 한 것은 입양 자녀의 복리를 증진시키고자 한 것이다.

2. 다음 중 친권의 내용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 친권이란 부모가 자녀에 대하여 가지는 신분·재산상의 권리와 의무로서 미성년과 성년 여부는 불문한다.
② 친권은 부모가 공동으로 행사하는 것이 원칙이다.
③ 부모가 친권을 남용한 경우에는 친권이 상실될 수 있다.
④ 일반양자와 친양자 모두 친권은 양부모가 가지며, 친부모의 친권은 소멸한다.

[출제 영역] 친권
정답 ①
[풀이]
① 친권이란 부모가 미성년인 자녀에 대하여 가지는 여러 가지 신분·재산상의 권리와 의무를 말한다. 미성년인 자가 성년이 되면 친권은 소멸한다.
[오답 피하기]
②, ③, ④ 모두 옳은 내용이다. 특히 일반양자의 경우에도 친권은 양부모에게 속하고 친부모의 친권은 소멸하지만, 친부모에 대한 상속권이 소멸하는 것은 아님을 유의한다.

3. 다음은 가족 관계에 관한 전반적인 내용을 설명한 것이다. 다음 중 옳은 것은?

① 갑과 을이 혼인을 한 경우 을은 갑이 혼인 전에 형성한 갑의 부동산을 임의로 처분할 수 있다.

② 갑과 을이 사실혼 관계에 있을 경우 혼인 관계를 해소하기 위해서는 협의 이혼을 해야 하고, 재판상 이혼은 허용되지 않는다.

③ 갑과 을이 미성년자인 병을 입양하기 위해서는 일반 입양이든 친양자 입양이든 가정 법원의 허가를 받아야 한다.

④ 갑과 을이 이혼을 하고 자녀인 병을 을이 양육하다가 을이 재혼을 할 경우 갑과 병의 친자 관계는 소멸한다.

[출제 영역] 가족 관계 전반

정답 ③

③ 일반 입양의 경우에도 미성년자를 입양할 경우 가정법원의 허가를 받아야 하고, 친양자 입양은 미성년자를 대상으로 하며, 가정법원의 허가를 받아야 한다.

[오답 피하기]

① 우리나라는 부부 별산제를 채택하고 있으므로 혼인을 한 경우에도 혼인 전에 형성한 재산은 특유 재산으로 보고 각자가 사용·수익·관리한다.

② 사실혼 관계에 있을 경우 혼인 신고를 하지 않았으므로 별도의 이혼 절차가 필요 없다.

④ 이혼한 배우자가 재혼을 하더라도 기존의 친자 관계는 소멸하지 않는다. 다만, 재혼을 하면서 친양자 입양을 할 경우 친생부모와 자녀의 친자 관계는 소멸할 수 있다.

4. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은?

ㅇ 갑은 양부모와 협의하여 법적 절차를 밟아 양자로 입양되었다. ㅇ 을은 가정법원의 심사를 거쳐 친양자로 허가를 받아 입양되었다.

① 갑과 달리 을은 기존의 친족 관계가 유지된다.

② 갑의 양부모와 을의 양부모는 모두 친권을 행사한다.

③ 갑과 달리 을은 양부모의 친생자와 같은 지위를 갖는다.

④ 갑과 을은 모두 친생부모의 사망 시 상속을 받는다.

[출제 영역] 일반 양자와 친양자 입양

정답 ②

갑은 일반 입양, 을은 친양자 입양되었다.

② 일반 입양과 친양자 입양 모두 양부모가 친권을 행사한다. 일반 입양의 경우 친부모와 양부모의 친권 충돌시 양부모의 친권이 우선하고, 친양자 입양의 경우 친부모의 친권은 소멸하고 양부모의 친권만이 인정된다.

[오답 피하기]

① 친양자 입양의 경우 친생부모와의 친족 관계는 소멸하기 때문에 갑과 달리 을은 기존의 친족 관계가 소멸한다.

③ 갑과 을 모두 양부모의 친생자와 같은 지위를 갖는다.

④ 갑과 달리 을은 친생부모와의 관계가 단절되므로 친생부모의 사망 시 상속을 받지 못한다.

유언과 상속

[대표 문제] 다음 사례에 대한 옳은 법적 판단을 <보기>에서 고른 것은?

> 갑은 을과 이혼한 후 병과 재혼을 하였다. 병은 전 배우자와의 사이에서 태어난 아들 정과 함께 살고 있었는데, 갑이 정을 친양자로 입양하였다. 얼마 후 갑은 갑작스럽게 사망하였고, 전 재산 5억 원을 ○○ 재단에 증여한다는 유언장이 발견되었다. 갑은 어머니 무를 모시고 살고 있었다.

〈 보 기 〉

ㄱ. 갑의 재산 일부가 갑과 을의 혼인 중에 형성된 것이라면, 을도 상속인이 될 수 있다.
ㄴ. 병이 상속을 포기한다면 정과 무가 공동 상속인이 된다.
ㄷ. 유언이 유효하지 않다면 병은 3억 원을 상속받는다.
ㄹ. 유언이 유효하다면 정은 ○○ 재단을 상대로 유류분 반환을 청구할 수 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ

[출제 영역] 가족 관계와 상속
정답 ④
[풀이]
ㄷ. 유언이 유효하지 않으면 법정 상속을 따르게 된다. 따라서 갑의 재산은 상속 1순위인 친양자 정이 2억 원을, 재혼을 한 배우자 병이 3억 원을 상속받게 된다.
ㄹ. 유언이 유효하다면 정은 상속인이므로 자신의 상속권을 침해하였음을 이유로 ○○ 재단을 상대로 자신의 상속분의 1/2인 1억 원의 유류분 반환을 청구할 수 있다.
[오답 피하기]
ㄱ.을은 갑과 이혼하였으므로 상속인이 될 수 없다.
ㄴ.병이 상속을 포기하면 정이 단독으로 상속받게 된다. 정은 친양자로서 상속 1순위이므로 상속 2순위인 무는 상속을 받을 수 없다.

1. 다음 사례에 대한 옳은 법적 판단을 <보기>에서 고른 것은? (2017. 3월 학평)

> 법률혼 관계인 갑과 을은 병을 출산하였고, 정을 입양하였다. 이후 갑은 전 재산인 14억 원을 배우자에게 상속한다는 유언장을 남기고 사망하였다. 유언장의 본문은 컴퓨터로 작성되었고, 유언장에 갑의 서명은 있으나 날인은 없다.

〈 보 기 〉

ㄱ. 갑의 유언은 법적으로 유효하다.
ㄴ. 을은 14억 원을 상속받는다.
ㄷ. 병의 법정 상속분은 4억 원이다.
ㄹ. 정은 갑의 재산에 대한 상속권이 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ

[출제 영역] 가족 관계와 상속
정답 ④
[풀이]
ㄷ. ㄹ. 갑의 유언은 자필 유언이 갖추어야 할 형식적 요건을 갖추지 못하여 무효이므로 법정 상속이 이루어진다. 따라서 을의 법정 상속분은 6억 원, 병과 정의 법정 상속분은 각각 4억 원이다.
[오답 피하기]
ㄱ. 갑의 유언은 날인이 없어서 민법에서 정한 요건을 갖추지 못하였으므로 무효가 된다.
ㄴ. 유언이 무효이므로 을은 14억 원이 아닌 법정 상속에 의해 6억 원을 상속받게 된다.

2. 밑줄 친 ㉠, ㉡에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

상속은 피상속인이 사망함으로써 그가 남긴 재산에 대한 권리와 의무가 포괄적으로 승계되는 것이다. 상속은 ㉠유언이 있을 경우에는 유언의 내용을 따르며, ㉡유언이 없을 경우에는 법정 상속이 이루어진다.

〈 보 기 〉

ㄱ. ㉠은 유류분 문제가 발생할 수 있다.
ㄴ. ㉡에서 직계 존속은 상속 1순위가 된다.
ㄷ. ㉠에서 여러 개의 유효한 유언이 있을 경우에는 가장 먼저 작성한 유언에 따른다.
ㄹ. ㉡에서 선순위 상속인이 있을 경우에는 후순위 상속인은 상속을 받을 수 없다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ

[출제 영역] 유언과 상속
정답 ②
[풀이]
ㄱ. 유언이 있을 경우 유언에 따르되, 유언에 의해 정당한 상속인이 자신의 상속권을 침해받을 경우 유류분을 청구할 수 있다.
ㄹ. 법정 상속에 따를 경우 선순위 상속인이 있을 경우에는 후순위 상속인은 상속을 받을 수 없다.
[오답 피하기]
ㄴ. 직계 존속은 상속 2순위이고, 상속 1순위는 직계 비속이다.
ㄷ. 여러 개의 유효한 유언이 있을 경우에는 가장 나중에 작성한 유언에 따른다.

3. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳지 않은 것은?

갑은 법률혼 배우자인 을과 그들 사이에 태어난 자녀 병과 정, 그리고 노모 무와 함께 살고 있다. 어느 날 갑은 교통사고를 당해 현장에서 사망하였고, 갑에게는 채무 3억 원, 은행 예금 10억 원의 재산이 있었다. 갑은 유언장을 남기지 않았지만, 평소 자신의 재산을 모두 첫째 자녀인 병에게 모두 물려주겠다는 말을 자주 하였다.

① 무는 법정 상속을 받지 못한다.
② 유언에 따라 병은 갑의 모든 재산을 상속받을 수 있지만, 을과 정이 유류분을 청구할 수 있다.
③ 법정 상속이 이루어지면 병과 정의 법정 상속액의 합은 을보다 많다.
④ 병과 정의 상속액은 동일하다.

[출제 영역] 유언과 상속
정답 ②
[풀이]
② '평소 자신의 재산을 모두 첫째 자녀인 병에게 모두 물려주겠다는 말을 자주하는 것'은 법에서 정한 형식과 절차를 지킨 것이 아니므로 이는 유언으로 인정되지 않는다. 따라서 유류분의 문제는 발생하지 않는다.
[오답 피하기]
① 무는 상속 2순위인 직계 존속이므로 상속을 받지 못한다.
③ 법정 상속이 이루어지면 병과 정은 각각 2억 원씩을 상속받게 되고 을은 3억 원을 상속 받게 되므로 법정 상속이 이루어지면 병과 정의 법정 상속액의 합은 을보다 많다.
④ 병과 정은 직계 비속으로 동순위의 상속인이다. 따라서 균분 상속을 받게 되고 각각 2억 원씩 상속액은 동일하다.

4. 다음 사례에 대한 옳은 법적 판단을 <보기>에서 고른 것은? (2014. 4월 학평)

> 갑은 을과 결혼 후 아버지 병을 모시고 살았다. 갑과 을 사이에는 아들 정이 있었고, 을은 무를 임신한 상태였다. 갑과 을은 정을 데리고 을의 산부인과 진료를 위해 병원으로 가던 중 신호위반 차량과 충돌사고가 발생하였다. 이 사고로 인해 갑과 정은 동시에 사망한 것으로 추정되었다. 갑의 사망 후 밀봉되지 않은 유언장이 발견되었는데, 전 재산을 병에게 증여한다는 내용이었다. 이 유언장은 컴퓨터로 작성되어 출력된 후 갑의 날인이 찍혀있었다. 사망 후 갑에게는 10억 원, 정에게는 1억 원의 재산이 있었고, 무는 무사히 태어났다.

〈 보 기 〉

ㄱ. 을의 상속액은 7억 원이다.
ㄴ. 무는 차량 운전자를 상대로 손해 배상을 청구할 수 있다.
ㄷ. 을, 병은 정의 재산에 대한 상속인이 된다.
ㄹ. 무는 병을 상대로 유류분 반환을 청구할 수 있다.

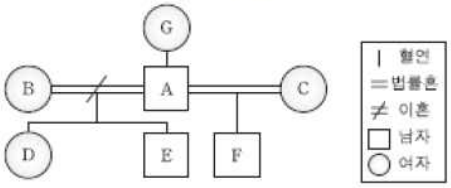
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

[출제 영역] 유언과 상속
정답 ①
[풀이]
ㄱ. 컴퓨터로 작성하여 날인만 찍은 유언장은 자필 증서에 의한 유언으로서 효력이 없다. 따라서 갑의 재산(10억 원)에 대해 을과 무가 1.5(6억 원):1(4억 원) 비율로 법정 상속을 받는다. 을은 정의 직계 존속으로 정의 재산 1억 원을 상속 받는다.
ㄴ. 무는 직계 존속의 생명 침해에 대하여 운전자를 상대로 위자료를 청구할 수 있다. 불법행위에 기한 손해배상 청구권은 태아에게도 인정되기 때문이다. (유/불/상/인)

[오답 피하기]
ㄷ. 정의 사망으로 인한 상속인은 을이 된다.
ㄹ. 유언이 무효이기 때문에 유류분이 발생하지 않는다.

5. 다음 사례에서 발생 가능한 A의 재산 상속 문제에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? (2014 9월 모의평가)

> A는 유언 없이 최근 교통 사고로 사망하였다. A는 전처 B와 2년 전에 이혼하였고, 이후 C와 혼인하였다. A의 가족 관계는 다음과 같으며 재산은 9억 원이다.



① D가 상속을 포기할 경우 B가 상속받는다.
② C가 상속을 포기할 경우 G가 D, E, F와 동순위로 상속받는다.
③ C가 A의 교통사고 시 동시에 사망하였으면 E가 2억 원을 상속받는다.
④ C와 F가 A의 교통사고 시 동시에 사망하였으면 D가 4억 5천만 원을 상속받는다.

[출제 영역] 유언과 상속
정답 ④
[풀이]
상속을 포기하면 그 사람은 상속인에서 제외되고, 동시 사망으로 추정되면 동시 사망 추정을 깨뜨리지 않는 한 동시 사망자 사이에는 상속이 일어나지 않는다.
④ C와 F가 A의 교통사고 시 동시에 사망하였으면 A와 C, F는 상속이 일어나지 않고, 상속인은 D와 E가 되고, 균분 상속을 받게 되므로 D와 E가 각각 4억 5천만 원을 상속받는다.
[오답 피하기]
① D가 상속을 포기할 경우 상속인은 C, E, F가 되고, B는 이혼을 하였기 때문에 상속인이 될 수 없다.
② C가 상속을 포기할 경우 D, E, F가 상속인이 되고, G는 상속 2순위이므로 상속받을 수 없다.
③ C가 A의 교통사고 시 동시에 사망하였으면 C와 A 사이에는 상속이 일어나지 않는다. 따라서 D, E, F가 공동 상속인이 되고, 균분 상속을 받게 되어 각각 3억원씩 상속 받는다.

6. 다음 사례에 대한 옳은 법적 분석을 <보기>에서 고른 것은? (2015. 7월 학평)

> A는 중학생 아들(B)과 함께 여행 중 사고를 당해 동시에 사망한 것으로 추정되었다. A가 남긴 재산은 5억 원이고 빚은 1억 원이 있으며, B에게는 재산이 없다. A는 유언을 남기지 못한 채 사망하였으며, 유족으로는 아내(C)와 어머니(D), 그리고 딸(E)이 있다.

〈 보 기 〉

ㄱ .상속인들은 A의 재산만 상속 받고, 빚은 상속을 포기할 수 있다.
ㄴ. 1억 원의 빚이 없다면, C의 상속분은 3억 원이다.
ㄷ. A가 B보다 먼저 사망했다는 사실이 밝혀진 경우, B의 상속분은 C가 상속받게 된다.
ㄹ. C, D, E가 공동 상속인이 되고 C에게는 상속분의 50%가 가산된다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

[출제 영역] 유언과 상속
정답 ③
[풀이]
ㄴ. 1억 원의 빚이 없다면, 상속 재산은 5억 원이 되고, 이에 대해 아내인 C의 상속분은 3억 원이 되고, 딸 E의 상속분은 2억 원이 된다.
ㄷ. A가 B보다 먼저 사망했다는 사실이 밝혀진 경우, 상속인은 B, C, E가 되고, 이후 B는 미혼이므로 B의 상속분은 B의 직계 존속인 C가 상속받게 된다.
[오답 피하기]
ㄱ. 법정 상속 시 재산에 대한 권리와 의무가 포괄적으로 승계된다. 즉, 재산만 상속받고 빚은 포기하는 것은 허용되지 않는다.
ㄹ. D는 법정 상속 2순위에 해당하므로 공동 상속인이 될 수 없다.

7. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? (2017. 6월 모평)

> 갑은 지병으로 최근 사망하다. 사망 당시 갑에게는 아내 을(55세), 딸 병(28세), 아들 정(25세)이 있었다. 당시 갑에게는 부동산 1억 원, 은행 대출로 인한 채무 1억 5천만 원이 있었다. 별도의 유언은 없었다. 정은 법이 정한 기간 내 한정 승인하였으나, 을과 병은 재산보다 채무가 더 많다는 사실을 알고 있으면서도 법이 정한 기간 내 아무런 의사 표시를 하지 않았다.

① 을, 병의 법정 상속분은 동일하다.
② 병은 혼인 여부에 따라 법정 상속분에 차이가 있다.
③ 정은 상속에 의해 얻은 재산의 한도에서만 빚을 갚는 책임을 지게 된다.
④ 갑 사망 당시 병이 임신 중이었다면 그 태아에게도 유류분 반환 청구권이 인정된다.

[출제 영역] 유언과 상속
정답 ③
[풀이]
③ 갑의 재산뿐만 아니라 빚도 상속되므로 5천만 원의 빚이 상속된다. 정은 한정 승인하였으므로 상속에 의해 얻은 재산의 한도에서만 빚을 갚으면 된다.
[오답 피하기]
① 배우자 을은 자녀인 병의 상속분에 50%를 더 상속받는다.
② 자녀의 경우 혼인여부에 관계없이 똑같은 액수를 상속받는다.
④ 병이 생존하고 있으므로 그 자녀에게는 상속이 되지 않는다.

8. 다음 사례에 대한 옳은 법적 판단을 <보기>에서 고른 것은? (2018. 수능)

> 갑은 아내와 사별 후 을과 재혼하였다. 갑과 을은 아이가 없어서 병의 아들 A(5세)를 합법적인 절차에 의해 친양자가 아닌 양자로 입양하였다. 이듬 해 갑의 아들이라 주장하는 B가 재판을 통해 인지되었다. 2년 후 갑이 지병으로 사망하였는데, 사망 당시 갑은 채무 없이 7억 원의 재산을 남겼고, '모든 재산을 A에게 준다.'라는 취지의 유언장이 발견되었다.

〈 보 기 〉

ㄱ. 입양된 A와 병의 친자 관계는 종료된다.
ㄴ. 갑의 유언이 유효한 경우, B는 A에게 유류분의 반환을 청구할 수 있다.
ㄷ. 갑의 유언이 무효이더라도 A는 법정 상속권을 가진다.
ㄹ. 갑의 유언이 무효인 경우, 을은 4억 2천만 원을 상속 받는다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

[출제 영역] 유언과 상속
정답 ③
[풀이]
ㄴ. 갑의 유효한 유언이 있더라도 법정 상속 1순위자로서 유류분 반환 청구권이 보장된다.
ㄷ. 갑이 유언이 무효이더라도 A는 법정 상속 1순위이다.
[오답 피하기]
ㄱ. 양자는 친생부모와의 친족 관계와 상속 관계가 종료되지 않는다.
ㄹ. 갑의 유언이 무효인 경우 을은 3억 원을 상속받는다.

9. 다음 사례에 대한 법적 분석으로 옳은 것은? (2018. 10월 학평)

> 노모 무를 모시고 사는 갑은 을과 혼인한 지 10년째 자녀가 없었고, 갑의 친구인 병에게는 배우자 정과 혼인하여 낳은 자녀 A, B가 있었다. 갑, 을은 병, 정과 합의 하여 A를 친양자가 아닌 양자로 입양하였다. 그러던 어느 날 갑과 병은 함께 해외여행을 가게 되었는데 사고로 모두 사망하였다. 갑은 전 재산을 ○○ 복지 재단에 기부한다는 내용의 법적으로 유효한 유언을 남겼으나, 병은 유언이 없었다. 갑의 재산은 10억 원, 병의 재산은 14억 원이며 둘 다 빚은 없다.
> * 위 사례의 혼인은 모두 법률혼임.

① A는 병의 재산 7억 원을 상속받는다.
② A는 ○○ 복지 재단을 상대로 유류분을 청구할 수 없다.
③ 을과 정의 법정 상속분에 해당하는 금액은 같다.
④ 을과 무는 각각 ○○ 복지 재단에 유류분을 청구할 수 있다.

[출제 영역] 유언과 상속
정답 ③
[풀이]
친양자가 아닌 양자는 양부모의 친생자와 같은 지위를 가지므로 양부모 재산에 대해 상속을 받을 수 있다. 한편, 친양자와 달리 친생부모의 재산에 대한 상속 권리도 갖는다.
③ 을과 정의 법정 상속분에 해당하는 금액은 각각 6억 원이다.
[오답 피하기]
① A는 병의 재산 4억 원을 상속받는다.
② A는 유류분을 청구할 수 있다.
④ 무는 을과 달리 유류분을 청구할 수 없다.

10. 다음 사례에 대한 옳은 법적 판단을 <보기>에서 고른 것은? (2018. 3월 학평)

> 갑은 을과 이혼 후 병과 재혼하였다. 갑과 병은 A의 자녀 B를 친양자로 입양하였다. 이후 갑은 병이 가정에 소홀하자 이혼 소송을 제기하였고, 소송 중 유언 없이 사망하였다. 사망 당시 갑은 채무 없이 5억 원의 재산을 남겼다.
> *위의 혼인은 모두 법률혼이다.

〈 보 기 〉

ㄱ. 입양으로 인해 A와 B의 친자 관계는 종료된다.
ㄴ. 갑이 제기한 소송은 이혼 숙려 기간을 요건으로 한다.
ㄷ. B의 법정 상속분은 2억 원이다.
ㄹ. 을은 병에게 유류분을 청구할 수 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ

[출제 영역] 친양자와 상속
정답 ②
[풀이]
ㄱ. 친양자로 입양된 사람은 친부모와의 친자 관계가 종료된다.
ㄷ. 갑의 재산에 대한 법정 상속권자에는 자녀 B와 배우자 병이 있다. 을은 이혼하였으므로 법정 상속권이 없다. 따라서 B와 병이 갑의 재산을 1:1.5로 상속받게 되어 법정 상속분은 B가 2억 원, 병이 3억 원이다.
[오답 피하기]
ㄴ. 이혼 숙려 기간은 협의 이혼의 경우에만 적용되고, 재판상 이혼에는 적용되지 않는다.
ㄹ. 을은 갑과 이혼을 하였으므로 상속이이 아니다. 상속인이 아닌 자는 유류분 청구권을 행사할 수 없다. 유언에 의해 자신의 상속권이 침해된 것이 아니기 때문이다. 따라서 을은 병에게 유류분을 청구할 수 없다.

11. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? (2019. 수능)

> A(남)는 B(여)와 이혼을 하고 혼인 중에 출생한 딸 C는 B가 키우고 있었다. 홀어머니 D를 모시는 A는 E와 혼인 신고는 하지 않은 채 사실혼 관계에 있으면서 E와의 사이에서 태어난 아들 F와 함께 살고 있었다. 그런데 A가 사고를 당해 사망하였다. A가 남긴 재산으로는 7천만 원이 전부이고 F는 상속 자격을 갖추고 있다. A는 자신의 모든 재산을 D와 E에게 각각 1/2씩 주겠다는 유언장을 남겼다.

① A는 F를 친양자로 입양하는 절차를 거쳤다.
② 유언이 무효라면 C는 2천만 원을 상속받는다.
③ A의 사망 당시 E와 달리 B는 A의 친족이 아니다.
④ 유언이 무효이고 C와 F가 상속을 포기하면 D는 7천만 원을 상속받을 수 있다.

[출제 영역] 유언과 상속
정답 ④
[풀이]
④ 사실혼 관계인 E는 상속을 받을 수 없다. 유언이 유효하다면 D와 E가 상속받으며 C와 F는 유류분을 청구할 수 있고, 무효라면 C와 F가 받을 수 있다. 유언이 무효이고, C와 F가 상속을 포기하면 그 후순위자인 D가 7천만 원 전액을 상속받을 수 있다.
[오답 피하기]
① F는 A의 혼인 외의 출생자에 해당한다. 그러나 F가 상속 자격을 갖추고 있다고 하였으므로 A는 F를 친자로 인정하는 인지 절차를 거쳤다고 할 수 있다.
② 유언이 무효라면 C와 F가 공동으로 3천 5백만원씩 동일 금액을 상속받는다.
③ A의 사망 당시 B와 E는 모두 A의 친족이 아니다.

12. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? (2017. 4월 학평)

갑(남)과 을(여)은 자녀 병을 낳아 기르면서 성격 차이 외에는 별다른 문제없이 혼인 생활을 유지했다. 하지만 결국 성격 차이를 극복하지 못하여, 을이 병을 양육하는 조건으로 협의하에 이혼을 하였다. 이혼 후 을은 정(남)을 만나 결혼식을 올리고 무를 낳고 살고 있지만 아직 혼인 신고는 하지 않은 상태이다. 그런데 을이 갑작스럽게 지병이 악화되어 현재 병원에 입원 중이다.

① 갑과 을의 이혼은 법이 정한 사유가 없어도 무방하다.
② 갑은 가정 법원의 결정에 의해 병과의 면접 교섭권을 갖는다.
③ 정과 무는 인지 절차가 없더라도 법적으로 친자 관계가 인정된다.
④ 을이 유언 없이 사망할 경우 병, 정, 무는 법정 상속인의 지위를 갖는다.

[출제 영역] 가족 관계와 상속
정답 ①
[풀이]
① 법이 정한 사유가 있어야 가능한 이혼은 재판상 이혼이며, 협의 이혼의 경우에는 별도의 이혼 사유가 없어도 무방하다.
[오답 피하기]
② 이혼 시 부부 중 자녀를 양육하지 않는 일방은 자녀와 면접 교섭권을 갖는다.
③ 정과 무는 인지 절차가 있어야 법적으로 친자 관계가 인정된다.
④ 정은 을의 사실혼 배우자로서 법정 상속인의 지위를 갖지 않는다.

13. 다음 중 유언에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 유언장이 효력을 갖기 위해서는 유언장을 작성한 사람이 사망해야 한다.
② 유언의 형식과 절차는 법에 정한 요건을 준수해야 하며, 유언자가 작성한 유언장이라는 것이 증명되었더라도 이를 준수하지 않으면 무효가 된다.
③ 공정증서에 의한 유언의 경우 유언자는 그 유언을 철회할 수 없다.
④ 일반적인 경우에는 구수증서에 의한 유언을 할 수 없다.

[출제 영역] 유언
정답 ③
[풀이]
③ 유언은 언제든지 자유롭게 철회할 수 있다. 그것이 공정증서에 의한 유언이라도 유언자는 자유롭게 철회할 수 있다.
[오답 피하기]
① 유언의 효력 발생 시기는 유언자의 사망시이다. 따라서 유언장이 효력을 갖기 위해서는 유언장을 작성한 사람이 사망해야 한다.
② 유언은 엄격한 요식주의를 따르기 때문에 유언자가 작성한 유언장이라고 증명되었더라도 법에서 정한 절차와 형식을 준수하지 않으면 무효가 된다.
④ 구수증서에 의한 유언은 질병 기타 급박한 사유로 인하여 민법에서 규정한 다른 방식에 의한 유언을 할 수 없는 경우에만 가능하다.

14. 다음 유언의 종류 중 증인이 필요하지 <u>않은</u> 것은?

① 지필증서에 의한 유언
② 녹음증서에 의한 유언
③ 공정증서에 의한 유언
④ 비밀증서에 의한 유언

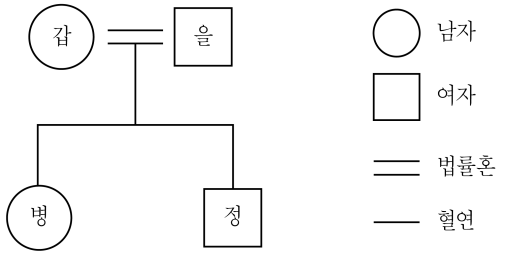
[출제 영역] 유언의 종류

정답 ①

[풀이]

① 민법에 정한 유언의 종류는 지필증서에 의한 유언, 녹음증서에 의한 유언, 공정증서에 의한 유언, 비밀증서에 의한 유언, 구수증서에 의한 유언 총 5가지이고, 이때 요구되는 증인의 숫자는 각각 0, 1, 2, 2+, 2+이다. 즉 자필 증서에 의한 유언은 증인이 필요 없다.

15. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳지 <u>않은</u> 것은? [2021 국가직]



갑과 을은 혼인 신고 후 자녀 병과 정을 낳고 살고 있었다. 어느 날 갑과 병이 큰 교통사고를 당하여 시차를 두고 두 사람 모두 사망하였다. 사망 당시 갑과 병의 전 재산을 각각 14억 원이었으며, 별도의 유언은 없었다.

① 갑이 먼저 사망한 경우 정은 갑 사망 시 갑의 재산 중 4억 원을 상속받는다.
② 병이 먼저 사망한 경우 을은 병 사망 시 병의 재산 중 7억 원을 상속받는다.
③ 갑이 먼저 사망하고 나서 병이 나중에 사망한 경우 을은 최종적으로 24억 원을 상속받는다.
④ 병이 먼저 사망하고 나서 갑이 나중에 사망한 경우 정은 최종적으로 10억 5천만 원을 상속받는다.

【출제 단원 및 영역】 정치와 법 4단원 상속

【해설】

④ 병이 먼저 사망할 경우 병의 상속 재산에 대하여 갑과 을은 1:1로 상속받으므로 갑이 7억 원을 상속 받게 되고, 이후 갑이 사망하였을 때 상속인은 을과 정이 된다. 이후 갑이 사망한 경우 갑의 기존재산 14억 원과 병으로부터 받은 7억 원인 21억 원이 상속 재산이 되고, 이에 대하여 을과 정이 1.5:1로 상속받으므로 정은 21억 원×2/5인 8억 4천만 원을 최종적으로 상속받는다.

[오답 피하기]

① 갑이 먼저 사망한 경우 갑의 재산은 을, 병, 정이 1.5:1:1로 상속받으므로 정은 갑의 재산 14억 원 중 2/7인 4억 원을 상속받는다.

② 병이 먼저 사망한 경우 병의 재산은 갑과 을이 우선 1:1로 상속받으므로 을은 병의 재산 14억 원 중 1/2인 7억 원을 상속받는다.

③ 갑이 먼저 사망하면 갑의 재산 14억 원에 대하여 을은 3/7, 병은 2/7를 받으므로 병은 갑의 상속 재산에 대하여 4억 원을 상속받고 이후 병이 사망하였으므로 병의 기존 재산 14억 원과 갑으로부터 받은 상속 재산 4억 원은 모두 을에게 상속된다. 따라서 을은 갑의 사망 시 받는 6억 원과 병으로부터 받는 18억 원을 받아서 최종적으로 24억 원을 상속받는다.

정답 ④

16. 다음 사례에 대한 법적 판단 및 추론으로 옳은 것은? (2022 4월 모의)

갑과 을은 법률상 혼인하여 A를 낳았는데 성격 차이로 협의상 이혼하며 을이 A를 양육하기로 하였다. 이후 갑은 병과 법률상 혼인하여 B를 낳고 살며 병의 자녀인 C를 친양자가 아닌 양자로 입양하였다. 정은 을과 법률상 혼인하여 D를 낳고 살면서 A를 친양자로 입양하였다.

① 갑과 을은 법원의 판결을 통해 혼인 관계를 해소시키는 이혼을 하였다.
② 정이 A를 입양한 후에도 갑과 A의 친족 관계는 유지된다.
③ 갑이 유언 없이 사망한 경우, C는 B와 달리 갑의 재산을 상속받을 수 없다.
④ 갑이 전 재산을 특정 재단에 기부한다는 유효한 유언을 남기고 사망한 경우, 병은 유류분을 청구할 수 있다.

[출제 영역] 가족 관계와 상속

정답 ④

[풀이]

④ 병은 갑과 법률상 혼인을 하였으므로 상속권이 있다. 따라서 갑이 전 재산을 특정 재단에 기부한다는 유효한 유언을 남기고 사망한 경우, 병은 유류분을 청구할 수 있다.

[오답 피하기]

① 법원의 판결을 통해 혼인 관계를 해소시키는 것은 재판상 이혼인데, 갑과 을은 협의상 이혼을 하였다.
② A는 친양자로 입양되었으므로 갑과 A의 친족 관계는 종료된다.
③ 갑이 유언 없이 사망한 경우, B 뿐만 아니라 일반입양자인 C 모두 갑의 재산을 상속받을 수 있다.